

del 19 dicembre 2008 (Stato 1° luglio 2026)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006²,
decreta:

Parte prima: Disposizioni generali

Titolo primo: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1 Oggetto

Il presente Codice disciplina la procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per:

- a. le vertenze civili;
- b. i provvedimenti giudiziali di volontaria giurisdizione;
- c. le pratiche giudiziali in materia di esecuzione per debiti e fallimenti;
- d. l'arbitrato.

Art. 2 Relazioni internazionali

Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali e della legge federale del 18 dicembre 1987³ sul diritto internazionale privato (LDIP).

Art. 3 Organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione è determinata dal diritto cantonale.

RS 2010 1739

¹ RS 101

² FF 2006 6593

³ RS 291

Titolo secondo: Competenza dei tribunali e ricsuazione

Capitolo 1: Competenza per materia e competenza funzionale

Art. 4 Principi

¹ Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto cantonale determina la competenza per materia e la competenza funzionale dei tribunali.

² Se la competenza per materia dipende dal valore litigioso, quest'ultimo è determinato secondo il presente Codice.

Art. 5 Istanza cantonale unica

¹ Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:

- a. controversie in materia di proprietà intellettuale, comprese quelle relative alla nullità, alla titolarità, all'utilizzazione su licenza, al trasferimento e alla violazione di tali diritti;
- b. controversie in materia cartellistica;
- c. controversie vertenti sull'uso di una ditta commerciale;
- d. controversie secondo la legge federale del 19 dicembre 1986⁴ contro la concorrenza sleale, in quanto il valore litigioso ecceda 30 000 franchi o in quanto la Confederazione eserciti il suo diritto d'azione;
- e.⁵ controversie secondo la legge federale del 13 giugno 2008⁶ sulla responsabilità civile in materia nucleare;
- f.⁷ azioni giudiziali contro la Confederazione, in quanto il valore litigioso ecceda 30 000 franchi;
- g.⁸ controversie riguardo all'istituzione e all'esecuzione di una verifica speciale secondo gli articoli 697c–697h^{bis} del Codice delle obbligazioni (CO)⁹;
- h.¹⁰ controversie secondo la legge del 23 giugno 2006¹¹ sugli investimenti collettivi, la legge del 19 giugno 2015¹² sull'infrastruttura finanziaria e la legge del 15 giugno 2018¹³ sugli istituti finanziari;

⁴ RS 241

⁵ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2010 1739; FF 2006 6593; RU 2022 43; FF 2007 5397).

⁶ RS 732.44

⁷ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

⁹ RS 220

¹⁰ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 4 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).

¹¹ RS 951.31

¹² RS 958.1

¹³ RS 954.1

- i.¹⁴ controversie secondo la legge del 21 giugno 2013¹⁵ sulla protezione degli stemmi, la legge federale del 25 marzo 1954¹⁶ concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa e la legge federale del 15 dicembre 1961¹⁷ concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative.

² Questo tribunale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.

Art. 6 Tribunale commerciale

¹ I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale).

² Vi è contenzioso commerciale se:

- a. la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno;
- b.¹⁸ il valore litigioso eccede 30 000 franchi o si tratta di una controversia non patrimoniale;
- c.¹⁹ le parti risultano iscritte come enti giuridici nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero; e
- d.²⁰ non si tratta di una controversia derivante da un rapporto di lavoro, di una controversia secondo la legge del 6 ottobre 1989²¹ sul collocamento o la legge del 24 marzo 1995²² sulla parità dei sessi, né di una controversia in materia di locazione e affitto di abitazioni e locali commerciali o di affitto agricolo.

³ Se soltanto il convenuto è iscritto come ente giuridico nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l'attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario.²³

⁴ I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su:

- a. le controversie di cui all'articolo 5 capoverso 1;
- b. le controversie in materia di società commerciali e cooperative;

¹⁴ Introdotta dall'all. 3 cifra II n. 3 della L del 21 giu. 2013 sulla protezione degli stemmi, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3679; FF **2009** 7425).

¹⁵ RS **232.21**

¹⁶ RS **232.22**

¹⁷ RS **232.23**

¹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

²⁰ Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

²¹ RS **823.11**

²² RS **151.1**

²³ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

c.²⁴ le controversie che adempiono le seguenti condizioni:

1. la controversia si riferisce all'attività commerciale di una parte almeno,
2. il valore litigioso raggiunge almeno 100 000 franchi,
3. le parti acconsentono all'attribuzione del giudizio della controversia al tribunale commerciale, e
4. al momento del consenso almeno una parte ha domicilio, dimora abituale o sede all'estero.

5 Il tribunale commerciale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.

6 Qualora, in caso di litisconsorzio, non tutti i litisconsorti siano iscritti come enti giuridici nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, il tribunale commerciale è competente soltanto se lo è per tutte le azioni.²⁵

Art. 7 Tribunale per le controversie derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie

I Cantoni possono designare un tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, le controversie derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994²⁶ sull'assicurazione malattie.

Art. 8 Azione diretta davanti all'autorità giudiziaria superiore

¹ Nelle controversie patrimoniali in cui il valore litigioso raggiunga almeno 100 000 franchi l'attore, con l'accordo del convenuto, può deferire la causa direttamente all'autorità giudiziaria superiore.

² L'autorità giudiziaria superiore giudica in istanza cantonale unica. È parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.²⁷

Capitolo 2: Competenza per territorio

Sezione 1: Norme generali

Art. 9 Foro imperativo

¹ Un foro è imperativo soltanto se la legge lo prescrive espressamente.

² Le parti non possono derogare a un foro imperativo.

²⁴ Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

²⁵ Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

²⁶ RS **832.10**

²⁷ Per. introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

Art. 10 Domicilio e sede

¹ Salvo che il presente Codice disponga altrimenti, le azioni si propongono:

- a. contro una persona fisica, al giudice del suo domicilio;
- b. contro una persona giuridica, enti o istituti di diritto pubblico oppure società in nome collettivo o in accomandita, al giudice della loro sede;
- c.²⁸ contro la Confederazione, al giudice della città di Berna o al giudice del domicilio, della sede o della dimora abituale dell'attore;
- d. contro un Cantone, a un tribunale del capoluogo cantonale.

² Il domicilio si determina secondo il Codice civile²⁹ (CC). L'articolo 24 CC non è tuttavia applicabile.

Art. 11 Luogo di dimora

¹ Se il convenuto non ha un domicilio, è competente il giudice nel luogo della sua dimora abituale.

² La dimora abituale è il luogo in cui una persona vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori.

³ Se il convenuto non ha una dimora abituale, è competente il giudice del suo ultimo luogo di dimora conosciuto.

Art. 12 Stabile organizzazione

Le azioni derivanti dalla gestione di un domicilio professionale o d'affari o di una succursale si propongono al giudice del domicilio o della sede del convenuto o al giudice del luogo di tale stabile organizzazione.

Art. 13 Provvedimenti cautelari

Salvo che la legge disponga altrimenti, per l'emanazione di provvedimenti cautelari è imperativo:

- a. il foro competente per la causa principale; oppure
- b. il foro del luogo dove il provvedimento deve essere eseguito.

Art. 14 Domanda riconvenzionale

¹ Al giudice territorialmente competente per l'azione principale si può proporre domanda riconvenzionale se le due sono materialmente connesse.

² Questo foro sussiste anche quando l'azione principale viene meno per qualsivoglia ragione.

²⁸ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).
²⁹ RS **210**

Art. 15 Litisconsorzio e cumulo di azioni

¹ Se l'azione è diretta contro più litisconsorti, il giudice competente per un convenuto lo è anche per gli altri, eccetto che questo foro risulti soltanto da una proroga.

² Se contro un convenuto sono fatte valere più pretese materialmente connesse, il giudice competente per una di esse lo è anche per le altre.

Art. 16 Azione di chiamata in causa

Per l'azione di chiamata in causa è competente il giudice del processo principale.

Art. 17 Proroga di foro

¹ Salvo che la legge disponga altrimenti, le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese derivanti da un determinato rapporto giuridico. Salva diversa stipulazione, l'azione può essere proposta soltanto al foro pattuito.

² Il patto deve essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Art. 18 Costituzione in giudizio del convenuto

Salvo che la legge disponga altrimenti, il giudice adito è competente dal momento in cui il convenuto si esprime nel merito senza sollevare l'eccezione d'incompetenza.

Art. 19 Volontaria giurisdizione

Salvo che la legge disponga altrimenti, in materia di volontaria giurisdizione è imperativamente competente il giudice o l'autorità amministrativa del domicilio o della sede del richiedente.

Sezione 2: Diritto delle persone**Art. 20** Protezione della personalità e protezione dei dati

Per le seguenti azioni e istanze è competente il giudice del domicilio o della sede di una delle parti:

- a. azioni per lesione della personalità;
- b. istanze nell'ambito del diritto di risposta;
- c. azioni di protezione del nome e di contestazione del cambiamento di nome;
- d.³⁰ azioni e istanze secondo la legge federale del 25 settembre 2020³¹ sulla protezione dei dati (LPD).

³⁰ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

³¹ RS **235.1**

Art. 21 Dichiarazione di morte e di scomparsa

Per le istanze di dichiarazione di morte o di scomparsa (art. 34–38 CC³²) è imperativo il foro dell'ultimo domicilio conosciuto della persona scomparsa.

Art. 22 Rettificazione dei registri dello stato civile

Per le azioni di rettificazione di registri dello stato civile è imperativo il foro del circondario in cui i dati anagrafici sono stati registrati o avrebbero dovuto esserlo.

Sezione 3: Diritto di famiglia**Art. 23** Istanze e azioni di diritto matrimoniale

¹ Per le istanze e azioni di diritto matrimoniale, incluse le istanze di provvedimenti cautelari, è imperativo il foro del domicilio di una parte.

² Per le istanze di separazione dei beni proposte dall'autorità di vigilanza in materia di esecuzione per debiti è imperativo il foro del domicilio del debitore.

Art. 24 Istanze e azioni nell'ambito dell'unione domestica registrata

Per le istanze e azioni nell'ambito dell'unione domestica registrata, incluse le istanze di provvedimenti cautelari, è imperativo il foro del domicilio di una parte.

Art. 25 Accertamento e contestazione della filiazione

Per le azioni di accertamento o contestazione della filiazione è imperativo il foro del domicilio di una parte.

Art. 26 Azioni di mantenimento e di assistenza

Per le azioni di mantenimento indipendenti proposte dal figlio contro i genitori e per le azioni per violazione dell'obbligo di assistenza fra parenti è imperativo il foro del domicilio di una parte.

Art. 27 Pretese della madre nubile

Per le pretese della madre nubile è imperativo il foro del domicilio di una parte.

Sezione 4: Diritto successorio

Art. 28

¹ Per le azioni di diritto successorio, nonché per quelle di liquidazione del regime dei beni in caso di morte di uno dei coniugi o dei partner registrati è competente il giudice dell'ultimo domicilio del defunto.

² Per le misure in relazione alla devoluzione dell'eredità è imperativamente competente l'autorità dell'ultimo domicilio del defunto. Se la morte non è avvenuta nel luogo di domicilio, l'autorità del luogo del decesso ne avvisa quella del domicilio e prende le misure necessarie per la conservazione dei beni che si trovano nel luogo del decesso.

³ Le azioni indipendenti concernenti l'attribuzione ereditaria di un'azienda o di un fondo agricoli possono essere proposte anche al giudice del luogo di situazione della cosa.

Sezione 5: Diritti reali

Art. 29 Fondi

¹ Per le seguenti azioni è competente il giudice del luogo in cui il fondo è o dovrebbe essere intavolato nel registro fondiario:

- a. azioni reali;
- b. azioni contro la comunione dei proprietari per piani;
- c. azioni di costituzione di diritti di pegno legali.

² Le altre azioni che si riferiscono a diritti su fondi possono essere proposte anche al giudice del domicilio o della sede del convenuto.

³ Se l'azione concerne più fondi oppure se il fondo è stato intavolato nel registro fondiario in più circondari, è competente il giudice del luogo di situazione del fondo di maggiore estensione, rispettivamente quello dove si trova la parte più estesa del fondo.

⁴ Nelle cause di volontaria giurisdizione concernenti diritti su fondi è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è o dovrebbe essere intavolato nel registro fondiario.

Art. 30 Cose mobili

¹ Per le azioni in materia di diritti reali mobiliari o di possesso di cose mobili e per le azioni in materia di crediti garantiti da pegno mobiliare è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo di situazione della cosa.

² Nelle cause di volontaria giurisdizione è imperativo il foro del domicilio o della sede del richiedente o il foro del luogo di situazione della cosa.

Sezione 6: Azioni da contratto

Art. 31 Principio

Per le azioni derivanti da contratto è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto oppure il giudice del luogo in cui dev'essere eseguita la prestazione caratteristica.

Art. 32 Contratti conclusi con consumatori

¹ In materia di controversie derivanti da contratti conclusi con consumatori è competente:

- a. per le azioni del consumatore, il giudice del domicilio o della sede di una delle parti;
- b. per le azioni del fornitore, il giudice del domicilio del convenuto.

² Sono contratti conclusi con consumatori quelli su prestazioni di consumo corrente destinate al fabbisogno personale o familiare del consumatore e offerte dall'altra parte nell'ambito della sua attività professionale o commerciale.

Art. 33 Locazione e affitto di beni immobili

Per le azioni in materia di locazione e di affitto di beni immobili è competente il giudice del luogo di situazione della cosa.

Art. 34 Diritto del lavoro

¹ Per le azioni in materia di diritto del lavoro è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro.

² Per le azioni fondate sulla legge del 6 ottobre 1989³³ sul collocamento, proposte da una persona in cerca di impiego o da un lavoratore, oltre al giudice di cui al capoverso 1 è competente anche il giudice del luogo del domicilio d'affari del collocatore o del prestatore con cui è stato concluso il contratto.

Art. 35 Rinuncia ai fori legali

¹ Non possono rinunciare ai fori secondo gli articoli 32–34, né a priori, né mediante costituzione in giudizio:

- a. il consumatore;
- b. il conduttore o affittuario di locali di abitazione o commerciali;
- c. l'affittuario agricolo;
- d. la persona in cerca d'impiego o il lavoratore.

² Rimane salva la proroga di foro pattuita dopo l'insorgere della controversia.

³³ RS 823.11

Sezione 7: Azioni da atto illecito

Art. 36 Principio

Per le azioni da atto illecito è competente il giudice del domicilio o della sede del danneggiato o del convenuto o il giudice del luogo dell'atto o dell'evento.

Art. 37 Risarcimento in caso di provvedimenti cautelari ingiustificati

Per le azioni di risarcimento del danno in caso di provvedimenti cautelari ingiustificati è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il provvedimento è stato emanato.

Art. 38 Incidenti di veicoli a motore e di cicli

¹ Per le azioni in materia di incidenti di veicoli a motore e di cicli è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo dell'incidente.

² Se l'azione è diretta contro l'Ufficio nazionale di assicurazione (art. 74 della LF del 19 dic. 1958³⁴ sulla circolazione stradale, LCStr) o contro il Fondo nazionale di garanzia (art. 76 LCStr), oltre al giudice di cui al capoverso 1 è competente anche il giudice del luogo di una delle loro succursali.

Art. 38a³⁵ Danni nucleari

¹ Per le azioni in materia di incidenti nucleari è imperativo il foro del Cantone in cui si è prodotto il sinistro.

² Se è impossibile determinare tale Cantone con certezza, è imperativo il foro del Cantone in cui è situato l'impianto nucleare dell'esercente civilmente responsabile.

³ Se risultano competenti più fori, è imperativo il foro del Cantone che presenta il legame più stretto con il sinistro e ne subisce maggiormente le conseguenze.

Art. 39 Azione in via adesiva nel processo penale

È fatta salva la competenza del giudice penale per il giudizio delle pretese civili fatte valere in via adesiva.

³⁴ RS 741.01

³⁵ Introdotto dall'all. 2 n. 1, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2010 1739; FF 2006 6593; RU 2022 43; FF 2007 5397).

Sezione 8: Diritto commerciale

Art. 40 Diritto societario e registro di commercio³⁶

¹ Per le azioni di responsabilità in materia di diritto societario è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice della sede della società.

² Per la reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato è imperativamente competente il giudice dell'ultima sede iscritta dell'ente giuridico cancellato.³⁷

Art. 41³⁸

Art. 42 Fusioni, scissioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio

Per le azioni fondate sulla legge del 3 ottobre 2003³⁹ sulla fusione è competente il giudice della sede di uno dei soggetti giuridici coinvolti.

Art. 43 Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento

¹ Per l'ammortamento di titoli di partecipazione è imperativo il foro del luogo di sede della società.

² Per l'ammortamento di titoli di pegno immobiliare è imperativo il foro del luogo in cui il fondo è intavolato nel registro fondiario.

³ Per l'ammortamento degli altri titoli di credito come pure delle polizze assicurative è imperativo il foro del domicilio o del luogo di sede del debitore.

⁴ Per il divieto di pagamento in materia di cambiali e assegni bancari e per il loro ammortamento è imperativo il foro del luogo del pagamento.

Art. 44 Prestiti in obbligazioni

Per l'autorizzazione a convocare l'assemblea degli obbligazionisti la competenza per territorio è retta dall'articolo 1165 CO⁴⁰.

Art. 45 Investimenti collettivi

Per le azioni degli investitori e del rappresentante della comunità degli investitori è imperativo il foro del luogo di sede del titolare dell'autorizzazione interessato.

³⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 957; FF **2015** 2849).

³⁷ Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 957; FF **2015** 2849).

³⁸ Abrogato dalla cifra II n. 1 della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 1103; FF **2011** 6109).

³⁹ RS **221.301**

⁴⁰ RS **220**

Sezione 9: Esecuzione per debiti e fallimento

Art. 46

Per le azioni fondate sulla legge federale dell'11 aprile 1889⁴¹ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) la competenza per territorio è determinata dal presente capitolo, in quanto la LEF non preveda un altro foro.

Capitolo 3: Ricusazione

Art. 47 Motivi

¹ Chi opera in seno a un'autorità giudiziaria si ricusa se:

- a. ha un interesse personale nella causa;
- b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore;
- c. è o era unito in matrimonio, vive o viveva in unione domestica registrata oppure convive di fatto con una parte, il suo rappresentante o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
- d. è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado incluso, con una parte;
- e. è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, con il rappresentante di una parte o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
- f. per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa.

² Non è in sé motivo di ricusazione segnatamente la partecipazione:

- a. alla decisione circa il gratuito patrocinio;
- b. alla procedura di conciliazione;
- c. al rigetto dell'opposizione secondo gli articoli 80–84 LEF⁴²;
- d. all'emanazione di provvedimenti cautelari;
- e. alla procedura a tutela dell'unione coniugale.

Art. 48 Obbligo di comunicazione

Chi opera in seno a un'autorità giudiziaria e si trova in un caso di possibile ricusazione lo comunica tempestivamente e si astiene spontaneamente se ne ritiene dato il motivo.

⁴¹ RS 281.1

⁴² RS 281.1

Art. 49 Domanda di ricazione

¹ La parte che intende ricare una persona che opera in seno a un'autorità giudiziaria deve presentare al giudice la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricazione. Deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.

² Il ricusando si pronuncia sulla domanda.

Art. 50 Decisione

¹ Se il motivo di ricazione è contestato, decide il giudice.

² La decisione del giudice è impugnabile mediante reclamo.

Art. 51 Conseguenze della violazione delle norme sulla ricazione

¹ Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo richiede entro dieci giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di ricazione.

² Le prove già esperite ma non più ripetibili possono essere nondimeno prese in considerazione.

³ Se il motivo di ricazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento e non è più disponibile alcun altro mezzo d'impugnazione, si applicano le disposizioni sulla revisione.⁴³

Titolo terzo: Principi di procedura e presupposti processuali**Capitolo 1: Principi di procedura****Art. 52** Comportamento secondo buona fede

¹ Tutte le persone che partecipano al procedimento devono comportarsi secondo buona fede.

² Le indicazioni errate riguardo ai mezzi di impugnazione possono essere fatte valere nei confronti di qualsiasi giudice in quanto comportino un vantaggio per la parte che se ne prevale.⁴⁴

Art. 53 Diritto di essere sentiti

¹ Le parti hanno il diritto di essere sentite.

² Le parti hanno segnatamente il diritto di consultare gli atti e di farsene rilasciare copia, sempre che preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongano.

⁴³ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

⁴⁴ Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

³ Hanno il diritto di esprimersi su tutti gli atti di causa della controparte. A tal fine il giudice impartisce loro un termine di almeno dieci giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, si considera che vi abbiano rinunciato.⁴⁵

Art. 54 Pubblicità del procedimento

¹ Le udienze e l'eventuale comunicazione orale della sentenza sono pubbliche. Le decisioni sono rese accessibili al pubblico.

² Il diritto cantonale determina se anche la deliberazione della sentenza dev'essere pubblica.

³ Il giudice può ordinare che il procedimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se l'interesse pubblico o l'interesse degno di protezione di un partecipante al processo lo richiedano.

⁴ I procedimenti nelle cause del diritto di famiglia non sono pubblici.

Art. 55 Principio dispositivo e riserva del principio inquisitorio

¹ Le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova.

² Sono fatte salve le disposizioni di legge concernenti l'accertamento dei fatti e l'assunzione delle prove d'ufficio.

Art. 56 Interpello

Se le allegazioni di una parte non sono chiare, sono contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete, il giudice dà alla parte l'opportunità di rimediarevi ponendole pertinenti domande.

Art. 57 Applicazione d'ufficio del diritto

Il giudice applica d'ufficio il diritto.

Art. 58 Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e riserva della non vincolatività delle conclusioni delle parti

¹ Il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte.

² Sono fatte salve le disposizioni di legge secondo le quali il giudice non è vincolato dalle conclusioni delle parti.

⁴⁵ Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

Capitolo 2: Presupposti processuali

Art. 59 Principio

¹ Il giudice entra nel merito di un'azione o istanza se sono dati i presupposti processuali.

² Sono presupposti processuali segnatamente:

- a. l'interesse degno di protezione dell'attore oistante;
- b. la competenza per materia e per territorio del giudice;
- c. la capacità di essere parte e la capacità processuale;
- d. l'assenza di litispendenza altrove;
- e. l'assenza di regiudicata;
- f. la prestazione degli anticipi e della cauzione per le spese giudiziarie.

Art. 60 Esame dei presupposti processuali

Il giudice esamina d'ufficio se sono dati i presupposti processuali.

Art. 61 Patto d'arbitrato

Se le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibile, il giudice statale adito declina la propria competenza, eccetto che:

- a. il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio;
- b. il giudice statale accerti la manifesta nullità o inadempibilità del patto d'arbitrato; oppure
- c. il tribunale arbitrale non possa essere costituito per motivi manifestamente imputabili al convenuto nel procedimento arbitrale.

Titolo quarto: Pendenza della causa ed effetti della desistenza

Art. 62 Inizio della pendenza della causa

¹ Il deposito dell'istanza di conciliazione, della petizione, dell'istanza introduttiva del giudizio o della richiesta comune di divorzio determina la pendenza della causa.

² Alle parti è data conferma del ricevimento dell'atto.

Art. 63 Pendenza della causa in caso di incompetenza e di errato tipo di procedura

¹ Se l'atto ritirato o respinto per incompetenza del giudice o dell'autorità di conciliazione aditi è riproposto entro un mese davanti al giudice o all'autorità competenti, o

inoltrato conformemente all'articolo 143 capoverso 1^{bis}, la causa si considera pendente dal giorno in cui l'atto fu proposto la prima volta.⁴⁶

² Lo stesso vale se l'azione fu promossa in errato tipo di procedura.

³ Sono fatti salvi gli speciali termini legali d'azione previsti dalla LEF⁴⁷.

Art. 64 Effetti della pendenza della causa

¹ La pendenza della causa produce segnatamente i seguenti effetti:

- a. impedisce tra le parti la creazione altrove di una litispendenza sull'oggetto litigioso;
- b. mantiene inalterata la competenza per territorio.

² Per l'osservanza dei termini legali di diritto privato fondati sulla data del deposito della petizione, dell'inoltro della causa o di un altro atto introduttivo del giudizio fa stato la pendenza della causa ai sensi del presente Codice.

Art. 65 Effetti della desistenza

La parte che desiste davanti al giudice competente non può avviare contro la controparte un nuovo processo inerente allo stesso oggetto litigioso se il giudice adito ha già notificato la petizione al convenuto e questi non acconsente al ritiro dell'azione.

Titolo quinto: Parti e terzi partecipanti al processo

Capitolo 1: Capacità di essere parte e capacità processuale

Art. 66 Capacità di essere parte

Ha capacità di essere parte chi gode dei diritti civili o è legittimato ad essere parte in virtù del diritto federale.

Art. 67 Capacità processuale

¹ Ha capacità processuale chi ha l'esercizio dei diritti civili.

² Chi non ha l'esercizio dei diritti civili agisce per mezzo del suo rappresentante legale.

³ Se capace di discernimento, chi non ha l'esercizio dei diritti civili può:

- a. esercitare autonomamente i diritti inerenti alla sua personalità;
- b. in caso di pericolo nel ritardo, svolgere provvisoriamente lui stesso gli atti necessari.

⁴⁶ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

⁴⁷ RS 281.1

Capitolo 2: Rappresentanza delle parti

Art. 68 Rappresentanza contrattuale

¹ Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo.

² Sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio:

- a. in tutti i procedimenti, gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 2000⁴⁸ sugli avvocati;
- b. dinanzi all'autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in procedura semplificata, nonché nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e agenti giuridici patentati, se il diritto cantonale lo prevede;
- c. nelle pratiche evase in procedura sommaria secondo l'articolo 251 del presente Codice, i rappresentanti professionali a tenore dell'articolo 27 LEF⁴⁹;
- d. dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il diritto cantonale lo prevede.

³ Il rappresentante deve legittimarsi mediante procura.

⁴ Il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti rappresentate.

Art. 69 Parte incapace di condurre la propria causa

¹ Se una parte non è manifestamente in grado di condurre la propria causa, il giudice può ingiungerle di far capo a un rappresentante. Se la parte non ottempera a tale ingiunzione entro il termine impartito, il giudice le designa un rappresentante d'ufficio.

² Il giudice avvisa l'autorità di protezione degli adulti e quella di protezione dei minori se reputa che si debbano adottare misure protettive.⁵⁰

Capitolo 3: Litisconsorzio

Art. 70 Litisconsorzio necessario

¹ Più persone devono agire o essere convenute congiuntamente se sono parte di un rapporto giuridico sul quale può essere deciso solo con unico effetto per tutte.

² Gli atti processuali tempestivi di un litisconsorte vincolano anche i litisconsorti rimasti silenti; sono eccettuate le impugnazioni.

⁴⁸ RS **935.61**

⁴⁹ RS **281.1**

⁵⁰ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 3, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2010** 1739; FF **2006** 6593; RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

Art. 71⁵¹ Litisconsorzio facoltativo

¹ Più persone possono agire o essere convenute congiuntamente se:

- a. si tratta di statuire su diritti o obblighi che si fondano su fatti o titoli giuridici simili;
- b. alle singole azioni è applicabile lo stesso tipo di procedura; e
- c. il giudice adito è competente per materia per ciascuna pretesa.

² Ciascun litisconsorte può condurre la propria causa indipendentemente dagli altri.

Art. 72 Rappresentante comune

I litisconsorti possono designare un rappresentante comune, altrimenti le notificazioni sono fatte a ciascuno di loro.

Capitolo 4: Intervento**Sezione 1: Intervento principale****Art. 73**

¹ Chi afferma di avere sull'oggetto litigioso un diritto totalmente o parzialmente preclusivo rispetto a quelli di entrambe le parti può proporre azione contro di esse davanti al giudice presso cui è pendente il processo in prima istanza.

² Il giudice può sospendere il processo fintanto che l'azione dell'interveniente principale non sia passata in giudicato oppure riunire i due procedimenti.

Sezione 2: Intervento adesivo**Art. 74** Principio

Chi rende verosimile un interesse giuridico a che una controversia pendente venga decisa a favore dell'una o dell'altra parte può in ogni tempo intervenire nel processo a titolo adesivo e a tal fine farne istanza al giudice.

Art. 75 Istanza

¹ L'istanza di intervento deve indicare le ragioni dell'intervento e la parte a sostegno della quale si interviene.

² Il giudice decide sull'istanza dopo aver sentito le parti. La sua decisione è impugnabile mediante reclamo.

⁵¹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

Art. 76 Diritti dell'interveniente

¹ L'interveniente può, a sostegno della parte principale, intraprendere tutti gli atti processuali ammissibili secondo la fase della procedura; può segnatamente far valere qualsivoglia mezzo d'azione e di difesa, nonché proporre mezzi d'impugnazione.

² Gli atti processuali dell'interveniente che contrastino con quelli della parte principale sono processualmente ininfluenti.

Art. 77 Effetti dell'intervento

L'esito sfavorevole del processo per la parte principale ha effetto anche nei confronti dell'interveniente, eccetto che:

- a. in conseguenza dello stato di avanzamento del processo al momento dell'intervento o di atti od omissioni della parte principale, egli sia stato impedito di proporre mezzi d'azione o di difesa; oppure
- b. la parte principale abbia omesso, scientemente o per negligenza grave, di proporre mezzi di azione o di difesa di cui egli non era a conoscenza.

Capitolo 5: Chiamata in causa**Sezione 1: Semplice denuncia della lite****Art. 78** Principi

¹ Ogni parte che intenda rivalersi su un terzo o ne tema la rivalsa in caso di soccombenza nel processo può denunciargli la lite ingiungendogli di assisterla nel processo.

² Il terzo può a sua volta denunciare la lite ad altri.

Art. 79 Posizione del terzo denunciato

¹ Il denunciato può:

- a. intervenire senz'altro a favore della parte che gli ha denunciato la lite; oppure
- b. col consenso della parte che gli ha denunciato la lite, condurre la causa in sua vece.

² Se il denunciato rifiuta di intervenire o resta silente, il processo continua nondimeno il suo corso.

Art. 80 Effetti della denuncia della lite

Si applica per analogia l'articolo 77.

Sezione 2: Azione di chiamata in causa

Art. 81 Principi

¹ La parte che denuncia la lite può chiedere al giudice adito con l'azione principale di statuire sulle pretese che, in caso di soccombenza, ritiene di avere contro il terzo chiamato in causa, o teme che questi faccia valere nei suoi confronti, se:

- a. le pretese sono materialmente connesse con l'azione principale;
- b. il giudice adito è competente per materia per tali pretese; e
- c. l'azione principale e le pretese vanno giudicate in procedura ordinaria.⁵²

² Il terzo non può a sua volta chiamare altri in causa.

³ ...⁵³

Art. 82 Procedura

¹ La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell'ambito della risposta alla petizione o nell'ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch'essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch'essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale.⁵⁴

² Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni.

³ Se l'azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l'estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l'articolo 125.

⁴ La decisione circa l'ammissibilità dell'azione è impugnabile mediante reclamo.

Capitolo 6: Sostituzione di parte

Art. 83

¹ Se l'oggetto litigioso è alienato durante il processo, l'acquirente può subentrare nel processo al posto dell'alienante.

² La parte subentrante risponde per tutte le spese giudiziarie. La parte che si ritira risponde tuttavia solidalmente per le spese giudiziarie già maturate.

³ In casi motivati, su richiesta della controparte la parte subentrante deve prestare una garanzia per l'esecuzione della decisione.

⁵² Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

⁵³ Abrogato dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

⁵⁴ Terzo per. introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

⁴ Se non vi è alienazione dell'oggetto litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte; sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di successione legale.

Titolo sesto: Azioni

Art. 84 Azione di condanna a una prestazione

¹ Con l'azione di condanna a una prestazione l'attore chiede che il convenuto sia condannato a fare, omettere o tollerare qualcosa.

² Se la prestazione consiste nel pagamento di una somma di denaro, la pretesa va quantificata.

Art. 85 Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso

¹ Se non è possibile o non si può ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza quantificare il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso provvisorio.

² Dopo l'assunzione delle prove o dopo che le parti o terzi hanno fornito informazioni in merito, il giudice impartisce alle parti un termine per precisare l'entità della pretesa.⁵⁵ Il giudice adito rimane competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia.

Art. 86 Azione parziale

Se una pretesa è divisibile, può essere proposta azione anche soltanto per una parte della medesima.

Art. 87 Azione costitutiva

Con l'azione costitutiva l'attore chiede che venga pronunciata la costituzione, la modifica o la soppressione di un diritto o di un rapporto giuridico determinato.

Art. 88 Azione d'accertamento

Con l'azione d'accertamento l'attore chiede che sia accertata giudizialmente l'esistenza o l'inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico determinato.

Art. 89 Azione collettiva

¹ Le associazioni ed altre organizzazioni d'importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono

⁵⁵ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi.

² Con tale azione collettiva si può chiedere al giudice di:

- a. proibire una lesione imminente;
- b. far cessare una lesione attuale;
- c. accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

³ Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge concernenti le azioni collettive.

Art. 90 Cumulo di azioni

¹ L'attore può riunire in un'unica azione più pretese contro una medesima parte se:

- a. per ciascuna di esse è competente per materia il giudice adito; e
- b. risulta applicabile la stessa procedura.

² Il cumulo di azioni è pure ammesso quando la competenza per materia o il tipo di procedura differiscono soltanto a causa del valore litigioso. Se risultano applicabili procedure diverse, le pretese sono giudicate in procedura ordinaria.⁵⁶

Titolo settimo: Valore litigioso

Art. 91 Principio

¹ Il valore litigioso è determinato dalla domanda. Gli interessi e le spese del procedimento in corso o di un'eventuale pubblicazione della decisione, nonché eventuali conclusioni subordinate non sono computati.

² Se la domanda non verte su una determinata somma di denaro e le parti non si accordano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice.

Art. 92 Rendite e prestazioni periodiche

¹ Le rendite e prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano.

² Se la loro durata è incerta o illimitata, è considerato valore capitalizzato l'importo annuo della rendita o della prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita.

Art. 93 Litisconsorzio facoltativo e cumulo di azioni

¹ In caso di litisconsorzio facoltativo e di cumulo di azioni le pretese dedotte in giudizio vengono sommate, eccetto che si escludano vicendevolmente.

⁵⁶ Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

² In caso di litisconsorzio facoltativo permane applicabile la stessa procedura anche qualora i valori litigiosi vengano sommati.

Art. 94 Domanda riconvenzionale

¹ Se all'azione è contrapposta una domanda riconvenzionale, il valore litigioso è determinato dalla più elevata delle due pretese.

² Per la determinazione delle spese giudiziarie, i valori litigiosi vengono sommati, eccetto che azione e domanda riconvenzionale si escludano vicendevolmente.

³ Se l'azione principale è un'azione parziale, le spese giudiziarie sono determinate esclusivamente in base al valore litigioso dell'azione principale.⁵⁷

Art. 94^a⁵⁸ Azione collettiva

In caso di azione collettiva, se le parti non si accordano in merito al valore litigioso oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestamente errate, il giudice determina il valore litigioso secondo il proprio apprezzamento, in funzione degli interessi dei singoli membri del gruppo di persone in questione e dell'importanza della causa.

Titolo ottavo: Spese giudiziarie e gratuito patrocinio

Capitolo 1: Spese giudiziarie

Art. 95 Definizioni

¹ Sono spese giudiziarie:

- a. le spese processuali;
- b. le spese ripetibili.

² Sono spese processuali:

- a. gli esborsi forfettari per la procedura di conciliazione;
- b. gli esborsi forfettari per la decisione (tassa di giustizia);
- c. le spese dell'assunzione delle prove;
- d. le spese di traduzione e interpretariato;
- e. le spese per la rappresentanza del figlio (art. 299 e 300).

³ Sono spese ripetibili:

- a. le spese necessarie;
- b. le spese per la rappresentanza professionale in giudizio;

⁵⁷ Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

⁵⁸ Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

- c. in casi motivati, un'adeguata indennità d'inconvenienza qualora una parte non sia rappresentata professionalmente in giudizio.

Art. 96⁵⁹ Tariffe e distrazione delle spese ripetibili

¹ I Cantoni stabiliscono le tariffe per le spese giudiziarie. È fatta salva la normativa in materia di tasse ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 LEF⁶⁰.

² I Cantoni possono prevedere che l'avvocato ha un diritto esclusivo agli onorari e spese assegnati a titolo di spese ripetibili.

Art. 97 Informazione circa le spese giudiziarie

Il giudice informa la parte non patrocinata da un avvocato sull'importo presumibile delle spese giudiziarie, nonché sul gratuito patrocinio.

Art. 98⁶¹ Anticipazione delle spese

¹ Il giudice e l'autorità di conciliazione possono esigere che l'attore anticipi un importo a copertura della metà al massimo delle spese processuali presumibili.

² Possono esigere l'anticipazione di un importo a copertura della totalità delle spese processuali presumibili:

- a. nei procedimenti di cui all'articolo 6 capoverso 4 lettera c e all'articolo 8;
- b. nella procedura di conciliazione;
- c. nella procedura sommaria, eccettuati i provvedimenti cautelari di cui all'articolo 248 lettera d e le cause del diritto di famiglia di cui agli articoli 271, 276, 302 e 305;
- d. nella procedura di ricorso.

Art. 99 Cauzione per le spese ripetibili

¹ Su richiesta del convenuto, l'attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se:

- a. non ha domicilio o sede in Svizzera;
- b. risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato il fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza beni;
- c. è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura; oppure
- d. per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso.

⁵⁹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

⁶⁰ RS **281.1**

⁶¹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

² In caso di litisconsorzio necessario occorre prestare cauzione solo se tutti i litisconsorti si trovano in una delle situazioni di cui al capoverso 1.

³ Non vi è obbligo di prestare cauzione:

- a. nella procedura semplificata, tranne nelle controversie patrimoniali secondo l'articolo 243 capoverso 1;
- b. nella procedura di divorzio;
- c. nella procedura sommaria, eccettuata la tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257);
- d.⁶² nella procedura relativa a una controversia secondo la LPD⁶³.

Art. 100 Genere e entità della cauzione

¹ La cauzione può essere prestata in contanti o tramite una garanzia di una banca con stabile organizzazione in Svizzera o di una compagnia d'assicurazioni autorizzata ad esercitare in Svizzera.

² La cauzione può in seguito essere aumentata, ridotta o soppressa dal giudice.

Art. 101 Prestazione dell'anticipo e della cauzione

¹ Il giudice impartisce un termine per la prestazione dell'anticipo e della cauzione.

² Possono essere ordinati provvedimenti cautelari già prima della prestazione della cauzione.

³ Se l'anticipo o la cauzione non sono prestati nemmeno entro un termine suppletorio, il giudice non entra nel merito dell'azione o dell'istanza.

Art. 102 Anticipo per l'assunzione delle prove

¹ Ogni parte deve anticipare le spese processuali per le assunzioni di prove da lei richieste.

² Ciascuna parte deve anticipare la metà delle spese per l'assunzione di prove richieste da entrambe.

³ L'anticipo non prestato da una parte può essere versato dall'altra; nel caso contrario, l'assunzione delle prove decade. Sono fatte salve le controversie in cui il giudice esamina d'ufficio i fatti.

Art. 103 Impugnazione

Le decisioni in materia di anticipazione delle spese e di prestazione della cauzione sono impugnabili mediante reclamo.

⁶² Introdotta dall'all. 1 cifra II n. 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

⁶³ RS **235.1**

Capitolo 2: Ripartizione e liquidazione delle spese giudiziarie

Art. 104 Decisione sulle spese giudiziarie

- ¹ Il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale.
- ² In caso di decisione incidentale (art. 237) possono essere ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento.
- ³ In caso di provvedimenti cautelari la decisione sulle relative spese giudiziarie può essere rinviata al giudizio sul merito.
- ⁴ In caso di giudizio di rinvio l'autorità giudiziaria superiore può decidere di lasciare alla giurisdizione inferiore la ripartizione delle spese giudiziarie della procedura di ricorso.

Art. 105 Determinazione e ripartizione delle spese giudiziarie

- ¹ Le spese processuali sono fissate e ripartite d'ufficio.
- ² Il giudice assegna le ripetibili secondo le tariffe (art. 96). Le parti possono presentare una nota delle loro spese.

Art. 106 Principi di ripartizione

- ¹ Le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquisiscenza all'azione, il convenuto.
- ² In caso di soccombenza parziale reciproca, le spese giudiziarie sono ripartite secondo l'esito della procedura.
- ³ Se al processo partecipano più persone come parti principali o parti accessorie, il giudice ne determina la rispettiva quota di spese giudiziarie in ragione della loro partecipazione. In caso di litisconsorzio necessario, può anche decidere che tutte rispondano solidalmente.⁶⁴

Art. 107 Ripartizione secondo equità

- ¹ Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se:
 - a. l'azione è stata sostanzialmente accolta, ma non nell'entità delle conclusioni, e l'ammontare della pretesa dipendeva dall'apprezzamento del giudice o era difficilmente quantificabile;
 - b. una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio;
 - c. si tratta di una causa del diritto di famiglia;
 - d. si tratta di una causa in materia di unione domestica registrata;

⁶⁴ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

- e. la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti;
- f. altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura.

^{1bis} In caso di reiezione di un'azione in materia di diritto societario volta a ottenere una prestazione a favore della società, il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità tra la società e l'attore.⁶⁵

² Per motivi d'equità, le spese processuali non causate né da una parte né da terzi possono essere poste a carico del Cantone.

Art. 108 Spese giudiziarie inutili

Le spese giudiziarie inutili sono a carico di chi le ha causate.

Art. 109 Ripartizione in caso di transazione giudiziaria

¹ In caso di transazione giudiziaria, ogni parte si assume le spese giudiziarie secondo quanto pattuito nella transazione medesima.

² Le spese sono ripartite secondo gli articoli 106–108 se:

- a. la transazione è silente in merito;
- b. la ripartizione pattuita grava unilateralmente una parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio.

Art. 110 Impugnazione

La decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo.

Art. 111 Liquidazione delle spese giudiziarie

¹ Le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti nei casi in cui la parte che ha prestato un anticipo è condannata a pagare le spese. Negli altri casi, l'anticipo è rimborsato. L'importo che non fosse coperto dagli anticipi è a carico della parte condannata a pagare le spese.⁶⁶

² La parte condannata a pagare le spese deve pagare all'altra le ripetibili assegnate dal giudice.⁶⁷

³ Sono fatte salve le disposizioni sul gratuito patrocinio.

⁶⁵ Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 957; FF **2015** 2849).

⁶⁶ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

⁶⁷ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

Art. 112 Dilazione, condono, prescrizione e interessi delle spese processuali

¹ Per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono.

² I crediti relativi alle spese processuali si prescrivono in dieci anni dalla chiusura del procedimento.

³ L'interesse di mora è del 5 per cento.

Capitolo 3: Normative speciali in materia di spese**Art. 113** Procedura di conciliazione

¹ Nella procedura di conciliazione non sono assegnate ripetibili. È fatta salva l'indennità di gratuito patrocinio a carico del Cantone.

² Nella procedura di conciliazione non sono addossate spese processuali per le controversie:

- a. secondo la legge federale del 24 marzo 1995⁶⁸ sulla parità dei sessi;
- b. secondo la legge del 13 dicembre 2002⁶⁹ sui disabili;
- c. in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo;
- d. derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989⁷⁰ sul collocamento, fino a un valore litigioso di 30 000 franchi;
- e. secondo la legge del 17 dicembre 1993⁷¹ sulla partecipazione;
- f. derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994⁷² sull'assicurazione malattie;
- g.⁷³ secondo la LPD⁷⁴.

Art. 114 Procedura decisionale

Nella procedura decisionale non sono addossate spese processuali per le controversie:

- a. secondo la legge federale del 24 marzo 1995⁷⁵ sulla parità dei sessi;
- b. secondo la legge del 13 dicembre 2002⁷⁶ sui disabili;

⁶⁸ RS 151.1

⁶⁹ RS 151.3

⁷⁰ RS 823.11

⁷¹ RS 822.14

⁷² RS 832.10

⁷³ Introdotta dall'all. 1 cifra II n. 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

⁷⁴ RS 235.1

⁷⁵ RS 151.1

⁷⁶ RS 151.3

- c. derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989⁷⁷ sul collocamento, fino a un valore litigioso di 30 000 franchi;
- d. secondo la legge del 17 dicembre 1993⁷⁸ sulla partecipazione;
- e. derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994⁷⁹ sull'assicurazione malattie;
- f.⁸⁰ per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC⁸¹ o riguardanti la sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC;
- g.⁸² secondo la LPD⁸³.

Art. 115 Condanna alle spese

¹ In caso di malafede o temerarietà processuali, le spese processuali possono essere addossate a una parte anche nelle procedure gratuite.

² Per le controversie di cui all'articolo 114 lettera f le spese processuali possono essere addossate alla parte soccombente se contro di essa è stato ordinato un divieto secondo l'articolo 28b CC⁸⁴ o una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC.⁸⁵

Art. 116 Esenzione dalle spese secondo il diritto cantonale

¹ I Cantoni possono prevedere altre esenzioni dalle spese giudiziarie.

² Le esenzioni che il diritto cantonale prevede a favore del Cantone medesimo, dei Comuni e di altri enti di diritto cantonale valgono anche per la Confederazione.

Capitolo 4: Gratuito patrocinio

Art. 117 Diritto

Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque:

- a. sia sprovvisto dei mezzi necessari; e
- b. la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo.

⁷⁷ RS **823.11**

⁷⁸ RS **822.14**

⁷⁹ RS **832.10**

⁸⁰ Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2019** 2273; FF **2017** 6267).

⁸¹ RS **210**

⁸² Introdotta dall'all. 1 cifra II n. 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

⁸³ RS **235.1**

⁸⁴ RS **210**

⁸⁵ Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2019** 2273; FF **2017** 6267).

Art. 118 Estensione

¹ Il gratuito patrocinio comprende:

- a. l'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- b. l'esenzione dalle spese processuali;
- c. la designazione di un patrocinatore d'ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell'interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione del processo.

² Il gratuito patrocinio può essere concesso integralmente o in parte. Può essere concesso anche per l'assunzione di prove a titolo cautelare.⁸⁶

³ Il gratuito patrocinio non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte.

Art. 119 Istanza e procedura

¹ L'istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o durante la pendenza della causa.

² L'istante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. Può indicare nell'istanza il nome del patrocinatore desiderato.

³ Il giudice decide sull'istanza in procedura sommaria. La controparte può essere sentita. La controparte deve essere comunque sentita se il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le ripetibili.

⁴ In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo.

⁵ In sede di ricorso l'istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta.

⁶ Tranne in caso di malafede o temerarietà, nella procedura di gratuito patrocinio non vengono prelevate spese processuali.

Art. 120 Revoca del gratuito patrocinio

Il giudice revoca il gratuito patrocinio se le condizioni per la sua concessione non sono più o non sono mai state adempiute.

Art. 121 Impugnazione

Le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo.

Art. 122 Liquidazione delle spese giudiziarie

¹ Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta soccombente, le spese giudiziarie sono liquidate come segue:

- a. il patrocinatore d'ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone;

⁸⁶ Per. introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

- b. le spese processuali sono a carico del Cantone;
- c. alla controparte sono restituiti gli anticipi da essa versati;
- d. la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio deve pagare le ripetibili alla controparte.

² Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta vincente e le ripetibili non possono o non potranno presumibilmente essere rimosse presso la controparte, il patrocinatore d'ufficio è adeguatamente remunerato dal Cantone. A pagamento avvenuto, la pretesa passa al Cantone.

Art. 123 Rifusione

¹ La parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata alla rifusione appena sia in grado di farlo.

² La pretesa del Cantone si prescrive in dieci anni dalla chiusura del procedimento.

Titolo nono: Direzione del processo, atti processuali e termini

Capitolo 1: Direzione del processo

Art. 124 Principi

¹ Il giudice dirige il processo. Prende le necessarie disposizioni ordinatorie onde preparare e attuare speditamente il procedimento.

² La direzione del processo può essere affidata a un solo membro del tribunale.

³ Il giudice può tentare in ogni momento di conciliare le parti.

Art. 125 Semplificazione del processo

Per semplificare il processo il giudice può segnatamente:

- a. limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni;
- b. ordinare la disgiunzione della causa nelle sue eventuali singole azioni;
- c. ordinare la congiunzione di più cause;
- d. rinviare la domanda riconvenzionale a un procedimento separato.

Art. 126 Sospensione del procedimento

¹ Il giudice può sospendere il procedimento se motivi d'opportunità lo richiedono. Il procedimento può essere in particolare sospeso quando la decisione dipende dall'esito di un altro procedimento.

² La decisione di sospensione è impugnabile mediante reclamo.

Art. 127 Rimessione in caso di connessione di cause

¹ Se davanti a giudici diversi sono pendenti più azioni materialmente connesse, il giudice successivamente adito può disporre la rimessione della causa pendente presso di lui a quello preventivamente adito, se questi vi acconsente.

² La decisione di rimessione è impugnabile mediante reclamo.

Art. 128 Disciplina nel processo e malafede o temerarietà processuali

¹ Chiunque, durante il procedimento dinanzi al giudice, offende le convenienze o turba l'andamento della causa è punito con l'ammonimento o con la multa disciplinare fino a 1000 franchi. Il giudice può inoltre ordinarne l'allontanamento.

² Per l'esecuzione di quanto da lui disposto, il giudice può far capo alla polizia.

³ In caso di malafede o temerarietà processuali, la parte e il suo patrocinatore possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi.

⁴ La multa disciplinare è impugnabile mediante reclamo.

Capitolo 2: Forma degli atti processuali**Sezione 1: Lingua del procedimento****Art. 129**

¹ Il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone. In presenza di più lingue ufficiali i Cantoni emanano le necessarie disposizioni.

² Il diritto cantonale può prevedere che, su richiesta di tutte le parti, siano utilizzate le seguenti lingue:

- a. un'altra lingua nazionale, fermo restando che nessuna parte può rinunciare a priori alla lingua del procedimento ai sensi del capoverso 1;
- b. l'inglese davanti al tribunale commerciale, o davanti al giudice ordinario, nel contenzioso commerciale internazionale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 4 lettera c.⁸⁷

Sezione 2: Atti scritti delle parti**Art. 130⁸⁸** Forma

¹ Gli atti di causa devono essere trasmessi al giudice in forma cartacea o elettronica. Devono essere firmati.

⁸⁷ Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

⁸⁸ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 5 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4651; FF **2014** 913).

² In caso di trasmissione per via elettronica, l'atto scritto deve essere munito di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016⁸⁹ sulla firma elettronica. Il Consiglio federale disciplina:

- a. il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
- b. le modalità di trasmissione;
- c. le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.

Art. 131 Numero delle copie

Gli atti e allegati allestiti in forma cartacea devono essere presentati in un numero di copie sufficiente per poter essere consegnati al giudice e a ciascuna delle controparti; altrimenti il giudice può assegnare un termine suppletorio per provvedere in tal senso o far approntare le necessarie copie a spese della parte.

Art. 132 Atti viziati da carenze formali o da condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva

¹ Carenze formali quali la mancata sottoscrizione dell'atto o la mancanza della procura vanno sanate entro il termine fissato dal giudice. Altrimenti, l'atto si considera non presentato.

² Lo stesso vale per gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili o prolissi.

³ Gli atti scritti dovuti a condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva sono rinviati al mittente senz'altra formalità.

Sezione 3: Citazione

Art. 133 Contenuto

La citazione contiene:

- a. il nome e l'indirizzo della persona citata;
- b. l'oggetto della causa e le parti;
- c. la qualità nella quale la persona è citata;
- d.⁹⁰ il luogo, la data e l'ora in cui la persona citata deve comparire, o essere disponibile in caso d'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva;
- e. l'atto processuale per il quale la persona è citata;
- f. le conseguenze in caso di mancata comparizione;
- g. la data della citazione medesima e la firma dell'autorità citante.

⁸⁹ RS **943.03**

⁹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

Art. 134 Termine

Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione deve essere spedita almeno dieci giorni prima della data della prevista comparizione.

Art. 135 Rinvio della comparizione

Il giudice può rinviare la comparizione per sufficienti motivi:

- a. d'ufficio; oppure
- b. su richiesta tempestiva.

Sezione 4: Notificazioni giudiziarie**Art. 136** Documenti soggetti a notificazione

Il tribunale notifica alle persone interessate segnatamente:

- a. le citazioni;
- b. le proprie ordinanze e decisioni;
- c. gli atti scritti della controparte.

Art. 137 In caso di rappresentanza

Se una parte è rappresentata, le notificazioni sono fatte al rappresentante.

Art. 138 Forma

¹ La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

² La notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Sono fatti salvi i casi in cui il giudice dispone che un documento sia notificato personalmente al destinatario.

³ La notificazione è pure considerata avvenuta:

- a. in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione;
- b. in caso di notificazione in mani proprie, quando il destinatario rifiuta la consegna e il latore ne attesta il rifiuto, il giorno del rifiuto.

⁴ Se non si tratta di citazioni, ordinanze o decisioni, la notificazione può avvenire anche per invio postale ordinario.

Art. 139⁹¹ Notificazione per via elettronica

¹ Con il consenso del diretto interessato, le citazioni, le ordinanze e le decisioni possono essere notificate per via elettronica. Devono essere munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 2016⁹² sulla firma elettronica.

² Il Consiglio federale disciplina:

- a. la firma da utilizzare;
- b. il formato delle citazioni, delle ordinanze e delle decisioni nonché dei relativi allegati;
- c. le modalità di trasmissione;
- d. il momento in cui la citazione, l'ordinanza o la decisione è considerata notificata.

Art. 140 Recapito

Il giudice può invitare le parti con domicilio o sede all'estero a designare un recapito in Svizzera.

Art. 141 Notificazione per via editale

¹ La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale o nel Foglio ufficiale svizzero di commercio se:

- a. il luogo di dimora del destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;
- b. una notificazione è impossibile o dovesse comportare difficoltà straordinarie;
- c. una parte con domicilio o sede all'estero non ha designato un recapito in Svizzera nonostante l'invito rivolto dal giudice.

² La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

Sezione 5:⁹³**Impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva****Art. 141a** Principi

¹ Il giudice può, su richiesta o d'ufficio, compiere atti processuali orali mediante strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva, segnatamente mediante videoconferenza, o permettere alle persone che partecipano al procedimento di farlo mediante tali strumenti, sempre che la legge non disponga altrimenti e che tutte le parti vi acconsentano.

⁹¹ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 5 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4651; FF **2014** 913).

⁹² RS **943.03**

⁹³ Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

² In quanto il presente Codice esiga la comparizione personale delle parti, l'impiego degli strumenti elettronici è ammesso soltanto se queste vi acconsentono e preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongono.

³ In quanto il presente Codice preveda che un'udienza è pubblica, il giudice deve consentire a chi ne fa richiesta di seguirla in loco. Può anche consentire di seguirla mediante strumenti elettronici senza previa richiesta.

Art. 141b Condizioni

¹ L'impiego degli strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva è ammesso soltanto se:

- a. il suono e l'immagine pervengono simultaneamente a tutti i partecipanti all'atto processuale;
- b. gli esami testimoniali, l'interrogatorio e le deposizioni delle parti e l'audizione di altre persone sono registrati, fermo restando che negli altri casi l'udienza può eccezionalmente essere registrata su richiesta o d'ufficio in quanto non serva esclusivamente a esporre liberamente l'oggetto litigioso o a tentare un'intesa tra le parti; e
- c. sono garantite la protezione e la sicurezza dei dati.

² Con il consenso dei diretti interessati, si può eccezionalmente rinunciare alla trasmissione dell'immagine se un'urgenza particolare o altre circostanze speciali del caso specifico lo esigono.

³ Il Consiglio federale disciplina le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati.

Capitolo 3: Termini, inosservanza e restituzione

Sezione 1: Termini

Art. 142 Decorrenza e computo

¹ I termini la cui decorrenza dipende da una comunicazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo.

^{1bis} Se una notificazione avviene per invio postale ordinario ai sensi dell'articolo 138 capoverso 4 un sabato, una domenica o un giorno che nel luogo del tribunale è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, la comunicazione secondo il capoverso 1 è considerata avvenuta il primo giorno ferialo seguente.⁹⁴

² Il termine fissato in mesi scade, nell'ultimo mese, il giorno corrispondente per numero a quello della decorrenza. Mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.

⁹⁴ Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

³ Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno che nel luogo del tribunale è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

Art. 143 Osservanza

¹ Gli atti scritti devono essere consegnati al tribunale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il più tardi l'ultimo giorno del termine.

^{1bis} Gli atti scritti consegnati entro il termine ma indirizzati per errore a un tribunale svizzero incompetente sono considerati consegnati tempestivamente. Se è competente un altro tribunale svizzero, il tribunale incompetente gli inoltra d'ufficio gli atti scritti.⁹⁵

² In caso di trasmissione per via elettronica, per l'osservanza di un termine fa stato il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.⁹⁶

³ Il termine per un pagamento al tribunale è osservato se l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del tribunale, il più tardi l'ultimo giorno del termine.

Art. 144 Proroga

¹ I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.

² I termini stabiliti dal giudice possono essere prorogati per sufficienti motivi se ne è fatta domanda prima della scadenza.

Art. 145 Sospensione dei termini

¹ I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:

- a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

² Questa sospensione dei termini non vale per:

- a. la procedura di conciliazione;
- b. la procedura sommaria.

³ Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.

⁹⁵ Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

⁹⁶ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 5 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4651; FF **2014** 913).

⁴ Le disposizioni del presente Codice sulla sospensione dei termini si applicano alle azioni fondate sulla LEF⁹⁷ che devono essere proposte al giudice. Non si applicano al ricorso all'autorità di vigilanza.⁹⁸

Art. 146 Effetti della sospensione dei termini

¹ In caso di notificazione durante la sospensione dei termini, il termine decorre dal primo giorno successivo a quello della fine della sospensione.

² Durante la sospensione dei termini non si tengono udienze, eccetto che le parti vi acconsentano.

Sezione 2: Inosservanza e restituzione

Art. 147 Inosservanza e sue conseguenze

¹ Vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto processuale oppure, benché citata, non compare.

² Salvo che la legge disponga altrimenti, la procedura continua il suo corso senza l'atto processuale così omesso.

³ Il giudice rende attente le parti alle conseguenze dell'inosservanza di un termine.

Art. 148 Restituzione

¹ Ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura.

² La domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza.

³ Se vi è già stata pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato.

Art. 149⁹⁹ Procedura di restituzione

Il giudice dà alla controparte l'opportunità di presentare le proprie osservazioni e decide definitivamente, eccetto che il rifiuto della restituzione comporti la perdita definitiva del diritto in questione.

⁹⁷ RS 281.1

⁹⁸ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

⁹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

Titolo decimo: Prova**Capitolo 1: Disposizioni generali****Art. 150** Oggetto della prova

¹ Oggetto della prova sono i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti.

² Possono pure essere oggetto della prova l'uso e gli usi locali e, in caso di controversie patrimoniali, il diritto straniero.

Art. 151 Fatti notori

I fatti di pubblica notorietà o comunque noti al giudice, come pure le nozioni di fatto della comune esperienza non devono essere provati.

Art. 152 Diritto alla prova

¹ Ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte.

² Il giudice prende in considerazione mezzi di prova ottenuti illecitamente soltanto se l'interesse all'accertamento della verità prevale.

Art. 153 Prove raccolte d'ufficio

¹ Il giudice provvede d'ufficio alla raccolta di prove nelle cause in cui i fatti devono essere accertati d'ufficio.

² Il giudice può, d'ufficio, raccogliere prove qualora sussistano notevoli dubbi circa un fatto non controverso.

Art. 154 Ordinanze sulle prove

Prima dell'assunzione delle prove sono emanate le necessarie ordinanze sulle prove. Nelle stesse sono segnatamente indicati i mezzi di prova ammessi ed è stabilito a quale parte incombe la prova o la controprova riguardo a dati fatti. Le ordinanze sulle prove possono essere modificate o completate in ogni tempo.

Art. 155 Assunzione delle prove

¹ L'assunzione delle prove può essere delegata a uno o più membri del tribunale.

² L'assunzione delle prove avviene tuttavia a cura dell'intero tribunale se una parte lo richiede per gravi motivi.

³ Le parti hanno il diritto di partecipare all'assunzione delle prove.

Art. 156 Tutela di interessi degni di protezione

Se l'assunzione delle prove rischia di pregiudicare interessi degni di protezione di una parte o di terzi, come in particolare segreti d'affari, il giudice prende i provvedimenti necessari a loro tutela.

Art. 157 Libero apprezzamento delle prove

Il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove.

Art. 158 Assunzione di prove a titolo cautelare

¹ Il giudice procede all'assunzione di prove a titolo cautelare qualora:

- a. la legge autorizzi una parte a richiederla; oppure
- b. la parte istante renda verosimile che i mezzi di prova siano esposti a pericolo o che sussista un interesse degno di protezione.

² Si applicano le disposizioni in materia di provvedimenti cautelari.

Art. 159 Organi di persone giuridiche

Se una persona giuridica è parte, nella procedura probatoria i suoi organi sono trattati come una parte.

Capitolo 2: Obbligo di cooperazione e diritto di rifiutarsi di cooperare**Sezione 1: Disposizioni generali****Art. 160** Obbligo di cooperazione

¹ Le parti e i terzi sono tenuti a cooperare all'assunzione delle prove. Devono in particolare:

- a. in qualità di parte o testimone, dire la verità;
- b.¹⁰⁰ produrre documenti; sono eccettuati i documenti inerenti ai contatti tra una parte o un terzo e un avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio o un consulente in brevetti ai sensi dell'articolo 2 della legge del 20 marzo 2009¹⁰¹ sui consulenti in brevetti;
- c. tollerare l'ispezione oculare della loro persona o dei loro beni da parte di un consulente tecnico.

² Il giudice decide secondo il proprio apprezzamento in merito all'obbligo di cooperazione dei minori. Prende in considerazione il bene del minore.

³ I terzi tenuti a cooperare hanno diritto a un adeguato indennizzo.

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta cifra I n. 4 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).

¹⁰¹ RS 935.62

Art. 161 Informazione

¹ Il giudice informa le parti e i terzi sull'obbligo di cooperazione, sul diritto di rifiutarsi di cooperare e sulle conseguenze in caso di mancata cooperazione.

² Le prove assunte senza che le parti o i terzi siano stati informati sul diritto di rifiutarsi di cooperare non possono essere prese in considerazione, eccetto che l'interessato vi acconsenta o che il rifiuto non sarebbe stato legittimo.

Art. 162 Legittimo rifiuto di cooperare

Dal legittimo rifiuto di cooperare di una parte o di un terzo il giudice non può evincere nulla quanto al fatto da provare.

Sezione 2: Rifiuto di cooperare delle parti**Art. 163** Diritto di rifiuto

¹ Una parte può rifiutarsi di cooperare qualora:

- a. esponesse al rischio di essere sottoposta a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente una persona a lei vicina ai sensi dell'articolo 165;
- b. si rendesse colpevole di violazione di un segreto secondo l'articolo 321 del Codice penale¹⁰² (CP); sono eccettuati i revisori; l'articolo 166 capoverso 1 lettera b, terza frase, si applica per analogia.

² I depositari di altri segreti legalmente protetti possono rifiutarsi di cooperare qualora rendano verosimile che l'interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità.

Art. 164 Rifiuto indebito

Se una parte si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice ne tiene conto nell'apprezzamento delle prove.

Sezione 3: Rifiuto di cooperare dei terzi**Art. 165** Diritto assoluto di rifiuto

¹ Possono rifiutarsi di prestare qualsivoglia cooperazione:

- a. il coniuge o ex coniuge e il convivente di fatto di una parte;
- b. chi ha figli in comune con una parte;
- c. chi è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado incluso, con una parte;

¹⁰² RS 311.0

- d. i genitori affilianti, gli affiliati e i fratelli o sorelle affiliati di una parte;
- e.¹⁰³ il tutore o curatore di una parte.

² L'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.

³ I fratellastri e sorellastre sono equiparati ai fratelli e sorelle.

Art. 166 Diritto relativo di rifiuto

¹ Un terzo può rifiutarsi di cooperare:

- a. all'accertamento di fatti che potessero esporre lui stesso oppure una persona a lui vicina ai sensi dell'articolo 165 al rischio di essere sottoposto a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente;
- b. nella misura in cui si rendesse colpevole della violazione di un segreto secondo l'articolo 321 CP¹⁰⁴; sono eccettuati i revisori; tranne gli avvocati e gli ecclesiastici, è tuttavia tenuto a cooperare il terzo che sottostà a un obbligo di denuncia o è stato liberato dal segreto, salvo che renda verosimile che l'interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità;
- c.¹⁰⁵ all'accertamento di fatti confidatigli nella sua qualità ufficiale o di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio della sua funzione, se è un funzionario ai sensi dell'articolo 110 capoverso 3 CP o membro di un'autorità, oppure di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività ausiliaria per un funzionario o un'autorità; egli è però tenuto a deporre se sottostà a un obbligo di denuncia o è stato autorizzato a deporre dall'autorità a lui preposta;
- d.¹⁰⁶ quando fosse chiamato a deporre in merito a fatti di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della sua attività di difensore civico, di consulente matrimoniale o familiare, oppure di mediatore;
- e. all'accertamento dell'identità dell'autore o all'accertamento del contenuto e delle fonti delle sue proprie informazioni, se è una persona che si occupa professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico oppure un suo ausiliare.

² I detentori di altri segreti protetti dalla legge possono rifiutarsi di cooperare se rendono verosimile che l'interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità.

³ Sono fatte salve le disposizioni speciali concernenti la comunicazione di dati previste dalla legislazione in materia di assicurazioni sociali.

¹⁰³ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 3, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2010** 1739; FF **2006** 6593; RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

¹⁰⁴ RS **311.0**

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 5 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 232, 750; FF **2017** 2563).

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 4299; FF **2014** 489).

Art. 167 Rifiuto indebito

¹ Se il terzo si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice può:

- a. infliggergli una multa disciplinare fino a 1000 franchi;
- b. pronunciare la comminatoria penale secondo l'articolo 292 CP¹⁰⁷;
- c. ordinare l'esecuzione coattiva;
- d. addossargli le spese giudiziarie causate dal rifiuto.

² L'inosservanza di un termine o la mancata comparizione ha le stesse conseguenze del rifiuto indebito di cooperare.

³ Il terzo può impugnare la decisione del giudice mediante reclamo.

Sezione 4:¹⁰⁸**Rifiuto di cooperare riguardo all'attività del servizio giuridico interno di un'impresa****Art. 167a**

¹ Una parte può rifiutarsi di cooperare e di produrre documenti riguardo all'attività del proprio servizio giuridico interno se:

- a. è iscritta quale ente giuridico nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero;
- b. il servizio giuridico è diretto da una persona titolare di una patente cantonale di avvocato o che soddisfa nel proprio Stato di provenienza i requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'avvocatura; e
- c. l'attività in questione, qualora fosse svolta da un avvocato, sarebbe considerata come specifica dell'esercizio della sua professione.

² Un terzo può rifiutarsi di cooperare e di produrre documenti riguardo alla propria attività in seno al servizio giuridico interno di un'impresa alle condizioni di cui al capoverso 1.

³ Le parti e i terzi possono impugnare le decisioni sul rifiuto di cooperare di cui ai capoversi 1 e 2 mediante reclamo.

⁴ Le spese per le controversie concernenti il diritto di rifiutarsi di cooperare di cui ai capoversi 1 e 2 sono addossate alla parte o al terzo che si prevale di tale diritto.

¹⁰⁷ RS 311.0

¹⁰⁸ Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

Capitolo 3: Mezzi di prova

Sezione 1: Mezzi di prova ammessi

Art. 168

¹ Sono ammessi come mezzi di prova:

- a. la testimonianza;
- b. i documenti;
- c. l'ispezione oculare;
- d. la perizia;
- e. le informazioni scritte;
- f. l'interrogatorio e le deposizioni delle parti.

² Sono fatte salve le disposizioni concernenti gli interessi dei figli nelle cause del diritto di famiglia.

Sezione 2: Testimonianza

Art. 169 Oggetto

Chi non è parte può testimoniare sui fatti che ha percepito in modo diretto.

Art. 170 Citazione

¹ I testimoni sono citati dal giudice.

² Il giudice può permettere alle parti di presentarsi con testimoni che non sono stati citati.

³ La testimonianza può essere assunta nel luogo di dimora del testimone. Le parti ne sono tempestivamente informate.

Art. 170^a¹⁰⁹ Esame testimoniale mediante videoconferenza

Il giudice può procedere a un esame testimoniale mediante videoconferenza o altri strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva se preponderanti interessi pubblici o privati, segnatamente la sicurezza del testimone, non vi si oppongono; il giudice e gli altri partecipanti al procedimento possono sia essere fisicamente presenti alla relativa udienza sia collegarsi singolarmente anch'essi mediante tali strumenti elettronici di trasmissione.

¹⁰⁹ Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

Art. 171 Forma dell'esame testimoniale

¹ Prima dell'audizione il testimone è esortato a dire la verità; se ha già compiuto i 14 anni, è inoltre reso attento alle conseguenze penali della falsa testimonianza (art. 307 CP¹¹⁰).

² Il giudice esamina ogni testimone singolarmente, senza la presenza degli altri; è fatta salva la procedura del confronto.

³ Il testimone si esprime liberamente; il giudice può autorizzarlo a far uso di note scritte.

⁴ Il giudice non consente al testimone di presenziare ad altre udienze fintanto che non lo ritenga pienamente escusso.

Art. 172 Contenuto dell'esame testimoniale

Il giudice interroga il testimone:

- a. sui suoi dati personali;
- b. sulle sue relazioni personali con le parti, come pure su altre circostanze che potrebbero avere rilevanza per la credibilità della sua deposizione;
- c. sui fatti di causa da lui constatati.

Art. 173 Domande complete

Le parti possono chiedere che siano poste al testimone domande complete o, con l'accordo del giudice, porglierle direttamente.

Art. 174 Confronto

Il testimone può essere messo a confronto con altri testimoni e con le parti.

Art. 175 Testimonianza peritale

A un testimone con conoscenze peritali il giudice può altresì porre domande atte ad apprezzare i fatti di causa.

Art. 176 Verbale

¹ Le deposizioni sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale e quindi lette o date da leggere al testimone e da questi firmate. Se una parte lo chiede, sono messe a verbale anche le domande complete proposte dalle parti, ma non ammesse dal giudice.¹¹¹

² Le deposizioni possono inoltre essere registrate anche su supporto sonoro o video oppure mediante altri strumenti tecnici appropriati.

¹¹⁰ RS **311.0**

¹¹¹ Nuovo testo giusta la cifra I 1 della LF del 28 set. 2012 (Disposizioni sulla verbalizzazione), in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 851; FF **2012** 5043 5055).

3 ...112

Art. 176^a113 Verbalizzazione in caso di registrazione

Se durante un'udienza le deposizioni sono registrate mediante strumenti tecnici, alla verbalizzazione si applicano le seguenti deroghe:

- a. il verbale può essere redatto successivamente, in base alle registrazioni;
- b. il giudice unico, il collegio giudicante o il membro dello stesso che procede all'esame testimoniale può rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale al testimone e a farglielo firmare;
- c. le registrazioni sono acquisite agli atti.

Sezione 3: Documenti

Art. 177¹¹⁴ Definizione

Sono documenti gli atti idonei a provare fatti giuridicamente rilevanti, come scritti, disegni, piani, fotografie, film, registrazioni sonore, archivi elettronici e simili, nonché le perizie private delle parti.

Art. 178 Autenticità

La parte che si prevale di un documento deve provarne l'autenticità, qualora la stessa sia contestata dalla controparte; la contestazione dev'essere sufficientemente motivata.

Art. 179 Forza probatoria dei registri e documenti pubblici

I registri pubblici e i documenti pubblici fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto.

Art. 180 Produzione

¹ Il documento può essere prodotto in copia. Se vi è motivo di dubitare dell'autenticità, il giudice o una parte può esigere la produzione dell'originale o di una copia certificata autentica.

¹¹² Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 28 set. 2012 (Disposizioni sulla verbalizzazione) (RU **2013** 851; FF **2012** 5043 5055). Abrogata dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹¹³ Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹¹⁴ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

² In presenza di un documento voluminoso deve essere specificato quale sua parte è rilevante per la causa.

Sezione 4: Ispezione oculare

Art. 181 Modo di procedere

¹ Il giudice può, ad istanza di parte o d'ufficio, ordinare un'ispezione oculare per avere una diretta percezione dei fatti oppure per meglio comprendere le circostanze della causa.

² Il giudice può invitare testimoni o periti a presenziare all'ispezione.

³ L'ispezione si svolge in tribunale se l'oggetto da ispezionare può esservi portato senza inconvenienti.

Art. 182 Verbale

L'ispezione è verbalizzata. Se del caso il verbale è completato con piani, disegni, fotografie o altri supporti tecnici.

Sezione 5: Perizia

Art. 183 Principi

¹ Il giudice può, ad istanza di parte o d'ufficio, chiedere una o più perizie. Sente dapprima le parti.

² Ai periti si applicano i motivi di ricsuzione previsti per chi opera in seno a un'autorità giudiziaria.

³ Qualora faccia capo a conoscenze specialistiche interne al tribunale, il giudice deve preventivamente informarne le parti e dar loro la possibilità di esprimersi.

Art. 184 Diritti e doveri del perito

¹ Il perito è tenuto alla verità e deve presentare tempestivamente la propria perizia.

² Il giudice rende attento il perito sulla punibilità di una falsa perizia in base all'articolo 307 CP¹¹⁵ e sulla punibilità della violazione del segreto d'ufficio in base all'articolo 320 CP, nonché sulle conseguenze dell'inosservanza dei termini assegnatigli e sulle conseguenze del carente adempimento del mandato.

³ Il perito ha diritto d'essere remunerato. La decisione del giudice sulla remunerazione del perito è impugnabile mediante reclamo.

¹¹⁵ RS 311.0

Art. 185 Mandato

¹ Il giudice dà al perito le istruzioni necessarie e gli illustra, per scritto o nel corso dell'udienza, i quesiti sottopostigli.

² Dà modo alle parti di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche od aggiunte.

³ Mette a disposizione del perito gli atti necessari e gli assegna un termine per la presentazione della perizia.

Art. 186 Accertamenti del perito

¹ Il perito può, con l'accordo del giudice, eseguire propri accertamenti. Essi devono essere specificati nella perizia.

² Ad istanza di parte o d'ufficio, il giudice può ordinare che gli accertamenti del perito siano rieseguiti secondo la procedura per l'assunzione delle prove.

Art. 187 Presentazione della perizia

¹ Il giudice può ordinare la presentazione di una perizia orale o scritta. Può inoltre far obbligo al perito di illustrare nel corso di un'udienza la perizia scritta. L'articolo 170a si applica per analogia.¹¹⁶

² La perizia orale è verbalizzata in applicazione analogica degli articoli 176 e 176a.¹¹⁷

³ Se sono stati nominati più periti, ciascuno di essi presenta una propria perizia, salvo che il giudice disponga altrimenti.

⁴ Il giudice dà modo alle parti di chiedere la delucidazione o un completamento della perizia.

Art. 188 Ritardi e carenze

¹ Se il perito non presenta la perizia nel termine assegnatogli, il giudice può revocargli il mandato e nominare un nuovo perito.

² Il giudice può, ad istanza di parte o d'ufficio, ordinare il completamento o la delucidazione di una perizia incompleta, poco chiara o non sufficientemente motivata oppure può far capo a un nuovo perito.

Art. 189 Perizia di un arbitratore

¹ Le parti possono convenire di far allestire da un arbitratore una perizia su fatti controversi.

² Per la forma dell'accordo fa stato l'articolo 17 capoverso 2.

³ La perizia dell'arbitratore vincola il giudice riguardo ai fatti ivi accertati se:

¹¹⁶ Terzo per. introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

- a. le parti possono disporre liberamente circa il rapporto giuridico;
- b. nei confronti dell'arbitratore non erano dati motivi di ricsuzione; e
- c. la perizia è stata allestita in modo imparziale e non è manifestamente errata.

Sezione 6: Informazioni scritte

Art. 190

¹ Il giudice può raccogliere informazioni scritte presso pubblici uffici.

² Può raccogliere informazioni scritte anche presso privati, se un esame testimoniale non appare necessario.

Sezione 7: Interrogatorio e deposizioni delle parti

Art. 191 Interrogatorio delle parti

¹ Il giudice può interrogare una o entrambe le parti sui fatti giuridicamente rilevanti.

² Prima dell'interrogatorio la parte è esortata a dire la verità e avvertita che in caso di dichiarazione deliberatamente mendace potrà essere punita con una multa disciplinare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi.

Art. 192 Deposizioni delle parti

¹ Il giudice può, d'ufficio e con comminatoria di pena, obbligare a deporre una o entrambe le parti.

² Prima della deposizione, la parte è esortata a dire la verità e resa attenta alle conseguenze penali di una falsa dichiarazione in giudizio (art. 306 CP¹¹⁸).

Art. 193¹¹⁹ Verbale e videoconferenza

All'interrogatorio e alle deposizioni delle parti si applicano per analogia gli articoli 170a, 176 e 176a.

¹¹⁸ RS 311.0

¹¹⁹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

Titolo undicesimo: Assistenza giudiziaria tra tribunali svizzeri

Art. 194 Principio

¹ I tribunali sono tenuti a prestarsi assistenza giudiziaria.

² Essi comunicano direttamente tra loro¹²⁰.

Art. 195 Atti processuali eseguiti direttamente in un altro Cantone

Ogni tribunale può esperire anche da sé i necessari atti processuali in un altro Cantone; può in particolare tenere udienze e assumere prove.

Art. 196 Assistenza giudiziaria

¹ Ogni tribunale può chiedere assistenza giudiziaria. La rogatoria può essere formulata nella lingua ufficiale del tribunale richiedente o richiesto.

² Il tribunale richiesto comunica al tribunale richiedente e alle parti dove e quando verrà eseguito l'atto processuale richiesto.

³ Il tribunale richiesto può farsi rimborsare le spese.

Parte seconda: Disposizioni speciali

Titolo primo: Tentativo di conciliazione

Capitolo 1: Campo d'applicazione e autorità di conciliazione

Art. 197 Principio

La procedura decisionale è preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un'autorità di conciliazione.

Art. 198 Eccezioni

La procedura di conciliazione non ha luogo:

- a. nella procedura sommaria;
- abis.¹²¹ in caso di azioni per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC¹²² o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC;
- b. nelle cause sullo stato delle persone;

¹²⁰ L'autorità giudiziaria svizzera territorialmente competente per le commissioni rogatorie può essere trovata in internet al seguente indirizzo: www.elorge.admin.ch.

¹²¹ Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza (RU **2019** 2273; FF **2017** 6267). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹²² RS **210**

- b^{bis}.¹²³ nelle cause sul mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni e sugli altri interessi dei figli;
- c. nelle cause di divorzio;
- d.¹²⁴ nelle cause di scioglimento e di annullamento dell'unione domestica registrata;
- e. nelle seguenti cause rette dalla LEF¹²⁵:
 1. azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF),
 2. azione d'accertamento (art. 85a LEF),
 3. azione di rivendicazione (art. 106–109 LEF),
 4. azione di partecipazione (art. 111 LEF),
 5. azione di rivendicazione di terzi e di rivendicazione della massa (art. 242 LEF),
 6. azione di contestazione della graduatoria (art. 148 e 250 LEF),
 7. azione d'accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a LEF),
 8. azione di reintegrazione di oggetti vincolati al diritto di ritenzione (art. 284 LEF);
- f.¹²⁶ nelle controversie per cui l'articolo 7 del presente Codice prevede il giudizio in istanza cantonale unica;
- g. in caso di intervento principale, di domanda riconvenzionale e di azione di chiamata in causa;
- h.¹²⁷ in caso di azione da proporre entro un termine impartito dal giudice, né di azioni riunite e materialmente connesse con la stessa;
- i.¹²⁸ in caso di azioni davanti al Tribunale federale dei brevetti.

Art. 199 Rinuncia delle parti

¹ Nelle controversie patrimoniali con un valore litigioso non inferiore a 100 000 franchi le parti possono convenire di rinunciare alla procedura di conciliazione.

² L'attore può inoltre rinunciare unilateralmente alla procedura di conciliazione:

- a. in caso di domicilio o sede all'estero del convenuto;

¹²³ Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio) (RU **2015** 4299; FF **2014** 489). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹²⁴ Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 3643; FF **2014** 7505).

¹²⁵ RS **281.1**

¹²⁶ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹²⁷ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹²⁸ Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

- b. quando il convenuto è di ignota dimora;
- c. nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995¹²⁹ sulla parità dei sessi.

³ Nelle controversie per cui gli articoli 5, 6 e 8 prevedono il giudizio in istanza cantonale unica l'attore può proporre direttamente azione al giudice.¹³⁰

Art. 200 Autorità paritetiche di conciliazione

¹ Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali l'autorità di conciliazione è composta di un presidente e di una rappresentanza paritetica.

² Nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995¹³¹ sulla parità dei sessi l'autorità di conciliazione è composta di un presidente e di una rappresentanza paritetica di datori di lavoro e lavoratori, del settore pubblico e privato; ambo i sessi vi devono essere pariteticamente rappresentati.

Art. 201 Compiti dell'autorità di conciliazione

¹ L'autorità di conciliazione cerca, in un'udienza senza formalità, di conciliare le parti. Se serve alla composizione della lite, nel tentativo di conciliazione possono essere incluse anche questioni litigiose estranee alla causa.

² Nelle controversie di cui all'articolo 200 l'autorità di conciliazione presta anche consulenza giuridica.

Capitolo 2: Procedura

Art. 202 Promozione

¹ La procedura di conciliazione è promossa mediante istanza. L'istanza può essere proposta nelle forme previste dall'articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso l'autorità di conciliazione.

² Nell'istanza devono essere indicati la controparte, la domanda e l'oggetto litigioso.

³ L'autorità di conciliazione notifica senza indugio l'istanza alla controparte e nel contempo cita le parti all'udienza di conciliazione.

¹²⁹ RS 151.1

¹³⁰ Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

¹³¹ RS 151.1

⁴ Nelle controversie di cui all'articolo 200, qualora entri in linea di conto una proposta di decisione¹³² ai sensi dell'articolo 210 o una sua decisione nel merito secondo l'articolo 212, l'autorità di conciliazione può eccezionalmente disporre che si proceda a uno scambio di scritti.

Art. 203 Udienza

¹ L'udienza di conciliazione ha luogo entro due mesi dal ricevimento dell'istanza o dalla chiusura dello scambio di scritti.

² L'autorità di conciliazione prende visione degli eventuali documenti e può procedere a un'ispezione oculare. Se entra in linea di conto una proposta di decisione ai sensi dell'articolo 210 o una sua decisione nel merito secondo l'articolo 212, può avvalersi anche degli altri mezzi di prova, sempre che il procedimento non ne risulti eccessivamente ritardato.

³ L'udienza non è pubblica. Se sussiste un interesse pubblico, nelle controversie secondo l'articolo 200 l'autorità di conciliazione può tuttavia, in tutto o in parte, disporre altrimenti.

⁴ Con l'accordo delle parti, l'autorità di conciliazione può tenere più udienze. La procedura dev'essere però chiusa entro 12 mesi.

Art. 204 Comparizione personale

¹ Le parti devono comparire personalmente all'udienza di conciliazione. Se una persona giuridica è parte, devono comparire per lei un organo oppure una persona con mandato commerciale, autorizzata a condurre la causa e a concludere transazioni e con una buona conoscenza dell'oggetto litigioso.¹³³

² Le parti possono farsi assistere da patrocinatori o da persone di fiducia.¹³⁴

³ Non sono tenuti a comparire personalmente e possono farsi rappresentare: ¹³⁵

- a.¹³⁶ chi ha domicilio o sede fuori Cantone o all'estero;
- b. chi è impedito a seguito di malattia, età avanzata o per altri motivi gravi;
- c. nelle controversie secondo l'articolo 243, il datore di lavoro o assicuratore che delega un suo dipendente oppure il locatore che delega l'amministratore dell'immobile, a condizione che tali delegati siano stati autorizzati per scritto a concludere una transazione;

¹³² Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹³³ Per. introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹³⁴ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹³⁵ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹³⁶ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

- d.¹³⁷ in caso di pluralità di attori o convenuti, se uno di essi compare ed è autorizzato a rappresentare gli altri e a concludere una transazione in loro nome, gli altri attori o convenuti..

⁴ La controparte dev'essere previamente informata della rappresentanza.

Art. 205 Natura confidenziale della procedura

¹ Le dichiarazioni delle parti non possono essere verbalizzate, né utilizzate nella seguente procedura decisionale.

² È eccettuato il caso di proposta di decisione (art. 210) o di decisione nel merito (art. 212) dell'autorità di conciliazione.¹³⁸

Art. 206 Mancata comparizione delle parti

¹ Se l'attore ingiustificatamente non compare, l'istanza di conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d'oggetto.

² Se il convenuto ingiustificatamente non compare, l'autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione (art. 209–212).

³ Se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d'oggetto.

⁴ La parte che ingiustificatamente non compare può essere punita con la multa disciplinare fino a 1000 franchi.¹³⁹

Art. 207 Spese della procedura di conciliazione

¹ Le spese della procedura di conciliazione sono addossate all'attore:

- a. se l'attore ritira l'istanza di conciliazione;
- b. se la causa è stralciata dal ruolo per mancata comparizione;
- c. in caso di rilascio dell'autorizzazione ad agire.

² Con l'inoltro della causa le spese sono rinviate al giudizio di merito.

¹³⁷ Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹³⁸ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹³⁹ Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

Capitolo 3: Intesa e autorizzazione ad agire

Art. 208 Avvenuta conciliazione

¹ Se si giunge a un'intesa, l'autorità di conciliazione verbalizza la transazione, l'acquiescenza o la desistenza incondizionata e le parti sottoscrivono il verbale. Ogni parte riceve un esemplare del verbale.

² La transazione, l'acquiescenza o la desistenza incondizionata hanno l'effetto di una decisione passata in giudicato.

Art. 209 Autorizzazione ad agire

¹ Se non si giunge a un'intesa, l'autorità di conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l'autorizzazione ad agire:

- a. in caso di contestazione dell'aumento della pigione o del fitto, al locatore;
- b. negli altri casi, all'attore.

² L'autorizzazione ad agire contiene:

- a. il nome e l'indirizzo delle parti e dei loro eventuali rappresentanti;
- b. la domanda dell'attore con l'oggetto litigioso e l'eventuale domanda riconvenzionale;
- c. la data d'inizio della procedura di conciliazione;
- d. la decisione sulle spese della procedura di conciliazione;
- e. la data dell'autorizzazione ad agire;
- f. la firma dell'autorità di conciliazione.

³ L'autorizzazione ad agire permette di inoltrare la causa al tribunale entro tre mesi dalla notificazione.

⁴ Nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo il termine di inoltro della causa è di 30 giorni.¹⁴⁰

Capitolo 4: Proposta di decisione e decisione

Art. 210 Proposta di decisione

¹ L'autorità di conciliazione può sottoporre alle parti una proposta di decisione:¹⁴¹

- a. nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995¹⁴² sulla parità dei sessi;

¹⁴⁰ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹⁴¹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹⁴² RS **151.1**

- b. nelle controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d'affitto;
- c.¹⁴³ nelle altre controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 10 000 franchi.

² La proposta di decisione può contenere una breve motivazione; per il resto si applica per analogia l'articolo 238.

Art. 211 Effetti

¹ Se nessuna delle parti la rifiuta entro 20 giorni dalla comunicazione scritta, la proposta di decisione è considerata accettata e ha l'effetto di una decisione passata in giudicato. Il rifiuto non abbisogna d'essere motivato.

² Preso atto del rifiuto, l'autorità di conciliazione rilascia l'autorizzazione ad agire:

- a. nelle controversie di cui all'articolo 210 capoverso 1 lettera b, alla parte che ha rifiutato la proposta di decisione;
- b. negli altri casi, all'attore.

³ Nelle controversie di cui all'articolo 210 capoverso 1 lettera b, se l'azione non è promossa tempestivamente la proposta di decisione è considerata accettata e ha l'effetto di una decisione passata in giudicato.

⁴ Nella proposta di decisione le parti sono rese attente alle conseguenze di cui ai capoversi 1–3.

Art. 212 Decisione

¹ Se l'attore ne fa richiesta, l'autorità di conciliazione può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a 2000 franchi.

² La procedura è orale.

³ In caso di decisione ai sensi del capoverso 1, l'autorità di conciliazione statuisce sulle spese processuali e assegna le ripetibili.¹⁴⁴

Titolo secondo: Mediazione

Art. 213 Mediazione quale alternativa al tentativo di conciliazione

¹ Su richiesta di tutte le parti, al tentativo di conciliazione è sostituita una mediazione.

¹⁴³ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

¹⁴⁴ Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

² La richiesta dev'essere formulata nell'istanza di conciliazione o nell'udienza di conciliazione.

³ Se una parte le comunica il fallimento della mediazione, l'autorità di conciliazione rilascia l'autorizzazione ad agire.

Art. 214 Mediazione nella procedura decisionale

¹ Il giudice può raccomandare in ogni tempo alle parti di ricorrere a una mediazione.

² Le parti, di comune accordo, possono chiedere in ogni tempo al giudice di consentire loro una mediazione.

³ La procedura giudiziale rimane sospesa fintanto che una parte non revochi la richiesta di mediazione o fintanto che non venga comunicata la fine della mediazione.

Art. 215 Organizzazione e attuazione della mediazione

L'organizzazione e l'attuazione della mediazione competono alle parti.

Art. 216 Relazione con il procedimento giudiziale

¹ La mediazione è indipendente dal procedimento dinanzi all'autorità di conciliazione e dinanzi al giudice e ha natura confidenziale.

² Le dichiarazioni fatte dalle parti in sede di mediazione non possono essere utilizzate nel procedimento giudiziale.

Art. 217 Approvazione dell'accordo delle parti

Le parti possono congiuntamente chiedere al giudice di approvare l'accordo raggiunto in sede di mediazione. L'accordo approvato ha l'effetto di una decisione passata in giudicato.

Art. 218 Spese della mediazione

¹ Le spese della mediazione sono a carico delle parti.

² Nelle cause in materia di filiazione le parti hanno diritto alla gratuità della mediazione, se:¹⁴⁵

- a. non dispongono dei mezzi necessari; e
- b. la mediazione è raccomandata dal giudice.

³ Il diritto cantonale può prevedere altre agevolazioni in materia di spese.

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 4299; FF **2014** 489).

Titolo terzo: Procedura ordinaria**Capitolo 1: Campo d'applicazione****Art. 219**

Salvo che la legge disponga altrimenti, le disposizioni del presente titolo si applicano alla procedura ordinaria, nonché, per analogia, a tutte le altre procedure.

Capitolo 2: Scambio di scritti e preparazione del dibattimento**Art. 220** Apertura del procedimento

La procedura ordinaria si apre con il deposito della petizione.

Art. 221 Petizione

¹ La petizione contiene:

- a. la designazione delle parti e dei loro eventuali rappresentanti;
- b. la domanda;
- c. l'indicazione del valore litigioso;
- d. l'esposizione dei fatti;
- e. l'indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti;
- f. la data e la firma.

² Alla petizione devono essere allegati:

- a. la procura, se vi è un rappresentante;
- b. se del caso l'autorizzazione ad agire o la dichiarazione di rinuncia alla procedura di conciliazione;
- c. i documenti a disposizione, invocati come mezzi di prova;
- d. l'elenco dei mezzi di prova.

³ La petizione può contenere una motivazione giuridica.

Art. 222 Risposta

¹ Il giudice notifica la petizione al convenuto e gli assegna nel contempo un termine per presentare la risposta scritta.

² Alla risposta si applica per analogia l'articolo 221. Il convenuto deve specificare quali fatti, così come esposti dall'attore, riconosce o contesta.

³ Il giudice può ingiungere al convenuto di limitare la risposta a singole questioni o a singole conclusioni (art. 125).

⁴ Il giudice notifica la risposta all'attore.

Art. 223 Mancata presentazione della risposta

¹ Se il convenuto non presenta la risposta nel termine, il giudice gli assegna un breve termine suppletorio.

² Se il termine suppletorio scade infruttuosamente, il giudice emana una decisione finale, sempre che la causa sia matura per il giudizio. Altrimenti, cita le parti al dibattimento.

Art. 224 Domanda riconvenzionale

¹ Nella risposta, il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale se la pretesa addotta è giudicabile secondo la procedura applicabile all'azione principale.

^{1bis} La domanda riconvenzionale è pure ammissibile e dev'essere giudicata in procedura ordinaria assieme all'azione principale se:

- a. la pretesa addotta dev'essere giudicata in procedura semplificata soltanto a causa del valore litigioso, mentre l'azione principale è giudicata in procedura ordinaria; o
- b. con la domanda riconvenzionale si chiede che sia accertata l'inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico determinato, mentre l'azione principale verte unicamente su una parte della pretesa derivante da tale diritto o rapporto giuridico e deve quindi essere giudicata in procedura semplificata soltanto a causa del valore litigioso.¹⁴⁶

² Se il valore litigioso della domanda riconvenzionale eccede la competenza per materia del giudice adito, questi rimette l'azione principale e la domanda riconvenzionale al giudice competente per il maggior valore.

³ Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, il giudice assegna all'attore un termine per presentare una risposta scritta. L'attore non può però rispondere con una sua propria domanda riconvenzionale.

Art. 225 Secondo scambio di scritti

Se le circostanze lo richiedono, il giudice può ordinare un secondo scambio di scritti.

Art. 226 Udienza istruttoria

¹ Il giudice può in ogni tempo procedere a udienze istruttorie.

² L'udienza istruttoria serve a esporre liberamente l'oggetto litigioso, a completare i fatti, a tentare un'intesa fra le parti e a preparare il dibattimento.

³ Il giudice può procedere all'assunzione di prove.

¹⁴⁶ Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

Art. 227 Mutazione dell'azione in corso di causa

¹ La mutazione dell'azione è ammissibile se la nuova o ulteriore pretesa deve essere giudicata secondo la stessa procedura e:

- a. ha un nesso materiale con la pretesa precedente; o
- b. la controparte vi acconsente.

² Se il valore litigioso dopo la mutazione dell'azione eccede la sua competenza per materia, il giudice adito rimette la causa al giudice competente per il maggior valore.

³ Una limitazione dell'azione è sempre ammissibile; in tal caso, rimane competente il giudice adito.

Capitolo 3: Dibattimento**Art. 228** Prime arringhe

¹ Aperto il dibattimento, le parti espongono le loro pretese e le motivano.

² Il giudice dà loro l'opportunità di replicare e duplicare.

Art. 229 Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova

¹ Se non vi sono stati né un secondo scambio di scritti né un'udienza di istruzione della causa, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti nel dibattimento, senza alcuna limitazione, durante le prime arringhe ai sensi dell'articolo 228 capoverso 1.¹⁴⁷

² Negli altri casi, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti entro un termine impartito dal giudice o, in mancanza di tale termine, il più tardi durante le prime arringhe ai sensi dell'articolo 228 capoverso 1, se:

- a. sono sorti soltanto dopo la chiusura dello scambio di scritti o dopo l'ultima udienza di istruzione della causa; oppure
- b. sussistevano già prima della chiusura dello scambio di scritti o prima dell'ultima udienza di istruzione della causa, ma non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.¹⁴⁸

^{2bis} Dopo le prime arringhe, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova secondo il capoverso 2 lettere a e b sono considerati soltanto se vengono addotti entro un termine impartito dal giudice o, in mancanza di tale termine, se vengono addotti il più tardi nell'udienza successiva.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹⁴⁸ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹⁴⁹ Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

³ Quando deve chiarire d'ufficio i fatti, il giudice considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza.

Art. 230 Mutazione dell'azione durante il dibattimento

¹ Durante il dibattimento, la mutazione dell'azione è ancora ammissibile se:

- a. sono date le premesse di cui all'articolo 227 capoverso 1; e
- b.¹⁵⁰ la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.

² L'articolo 227 capoversi 2 e 3 è applicabile.

Art. 231 Assunzione delle prove

Terminate le arringhe, il giudice assume le prove.

Art. 232 Arringhe finali

¹ Chiusa l'assunzione delle prove, alle parti è data facoltà di esprimersi sulle risultanze probatorie e sul merito della lite. L'attore si esprime per primo. Il giudice dà alle parti la possibilità di esprimersi una seconda volta.

² Le parti possono, di comune accordo, rinunciare alle arringhe finali e proporre di presentare una memoria scritta conclusiva. In tal caso, il giudice assegna loro un termine per farlo.

Art. 233 Rinuncia al dibattimento

Le parti possono, di comune accordo, rinunciare al dibattimento.

Art. 234 Mancata comparizione al dibattimento

¹ Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice prende in considerazione gli atti scritti inoltrati in conformità del presente Codice. Per il resto, fatto salvo l'articolo 153, può porre alla base della sua decisione gli atti e le allegazioni della parte comparsa.

² Se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d'oggetto. Le spese processuali sono addossate per metà a ciascuna delle parti.

Capitolo 4: Verbale

Art. 235

¹ Di ogni udienza è tenuto un verbale. Vi figurano in particolare:

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 3643; FF **2014** 7505).

- a. il luogo, la data e l'ora dell'udienza;
- b. la composizione del tribunale;
- c. le parti presenti all'udienza e i loro rappresentanti;
- d. le conclusioni, istanze e dichiarazioni processuali delle parti;
- e. le decisioni del tribunale;
- f. la firma del verbalizzante.

² Le indicazioni concernenti i fatti sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale, sempre che non figurino già negli atti scritti delle parti. Possono inoltre essere registrate anche su supporto sonoro o video oppure mediante altri appropriati strumenti tecnici.

³ Sulle richieste di rettifica del verbale decide il giudice.

Capitolo 5: Decisione

Art. 236 Decisione finale

¹ Se la causa è matura per il giudizio, la procedura si conclude con una decisione di merito o con una decisione di non entrata nel merito.

² Il tribunale statuisce a maggioranza.

³ Ad istanza della parte vincente, vengono ordinate misure d'esecuzione.

Art. 237 Decisione incidentale

¹ Il giudice può emanare una decisione incidentale quando un diverso giudizio dell'autorità giudiziaria superiore potrebbe portare immediatamente all'emanazione di una decisione finale e con ciò si potrebbe conseguire un importante risparmio di tempo o di spese.

² La decisione incidentale è impugnabile in modo indipendente; una sua successiva impugnazione con la decisione finale è esclusa.

Art. 238 Contenuto

La decisione contiene:

- a. la designazione e la composizione del tribunale;
- b. il luogo e la data in cui è pronunciata;
- c. la designazione delle parti e dei loro rappresentanti;
- d. il dispositivo;
- e. l'indicazione delle persone e autorità cui la decisione deve essere comunicata;
- f. l'indicazione dei mezzi di impugnazione, se le parti non hanno rinunciato all'impugnazione medesima;

- g.¹⁵¹ se del caso, i motivi essenziali di fatto e di diritto su cui si fonda;
- h. la firma del tribunale.

Art. 239 Notificazione e motivazione

¹ Il giudice notifica di regola la sua decisione senza motivazione scritta:¹⁵²

- a. al dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale;
- b.¹⁵³ recapitando rapidamente il dispositivo alle parti.

² La motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione. L'omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all'impugnazione della decisione mediante appello o reclamo.

³ Sono fatte salve le disposizioni della legge del 17 giugno 2005¹⁵⁴ sul Tribunale federale concernenti la notificazione di decisioni che possono essere impugnate davanti al Tribunale federale.

Art. 240 Comunicazione e pubblicazione della decisione

Se la legge lo prevede o ai fini dell'esecuzione, la decisione è comunicata ad autorità e terzi interessati oppure pubblicata.

Capitolo 6: Fine del procedimento senza decisione di merito¹⁵⁵

Art. 241 Transazione, acquiescenza e desistenza

¹ In caso di transazione, acquiescenza o desistenza, le parti devono firmare il relativo verbale.

² La transazione, l'acquiescenza e la desistenza hanno l'effetto di una decisione passata in giudicato.

³ Il giudice stralcia la causa dal ruolo.

¹⁵¹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹⁵² Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹⁵³ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).
RS 173.110

¹⁵⁵ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

Art. 242¹⁵⁶ Causa divenuta priva d'oggetto per altri motivi

Il giudice pronuncia parimenti lo stralcio della causa dal ruolo se il procedimento termina senza decisione di merito per altri motivi.

Titolo quarto: Procedura semplificata

Art. 243 Campo d'applicazione

¹ La procedura semplificata si applica nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 30 000 franchi.

² Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie:

- a. secondo la legge federale del 24 marzo 1995¹⁵⁷ sulla parità dei sessi;
- b.¹⁵⁸ per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC¹⁵⁹ o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC;
- c. in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo, se vertenti sul deposito di pigioni o fitti, sulla protezione da pigioni o fitti abusivi, sulla protezione dalla disdetta o sulla protrazione del rapporto di locazione o d'affitto;
- d.¹⁶⁰ intese a dare esecuzione al diritto d'accesso secondo l'articolo 25 LPD¹⁶¹;
- e. secondo la legge del 17 dicembre 1993¹⁶² sulla partecipazione;
- f. derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994¹⁶³ sull'assicurazione malattie.

³ La procedura semplificata non si applica nelle controversie giudicate in istanza cantonale unica secondo gli articoli 5 e 8 o deferite al tribunale commerciale secondo l'articolo 6.

Art. 244 Azione semplificata

¹ L'azione può essere proposta nelle forme di cui all'articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso il tribunale. La petizione contiene:

¹⁵⁶ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹⁵⁷ RS **151.1**

¹⁵⁸ Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2019** 2273; FF **2017** 6267).

¹⁵⁹ RS **210**

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

¹⁶¹ RS **235.1**

¹⁶² RS **822.14**

¹⁶³ RS **832.10**

- a. la designazione delle parti;
- b. la domanda;
- c. la designazione dell'oggetto litigioso;
- d. se necessario, l'indicazione del valore litigioso;
- e. la data e la firma.

² Una motivazione non è necessaria.

³ Vanno allegati:

- a. la procura, se vi è un rappresentante;
- b. l'autorizzazione ad agire o la dichiarazione di rinuncia alla procedura di conciliazione;
- c. i documenti a disposizione, invocati come mezzi di prova.

Art. 245 Citazione al dibattimento e osservazioni del convenuto

¹ Se la petizione non contiene una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento. Se una parte ingiustificatamente non compare, il giudice cita senza indugio ancora un'unica volta le parti al dibattimento rendendole attente alle conseguenze di un'eventuale loro nuova mancata comparizione. La nuova udienza si svolge entro 30 giorni dalla prima.¹⁶⁴

² Se la petizione contiene una motivazione, il giudice assegna dapprima al convenuto un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Se il giudice cita le parti al dibattimento, l'articolo 234 si applica per analogia in caso di mancata comparizione.¹⁶⁵

Art. 246 Disposizioni ordinatorie processuali

¹ Il giudice prende le disposizioni necessarie affinché la causa possa essere evasa se possibile alla prima udienza.

² Se le circostanze lo richiedono, il giudice può ordinare uno scambio di scritti e procedere a udienze istruttorie.

Art. 247 Accertamento dei fatti

¹ Con pertinenti domande il giudice fa in modo che le parti completino le allegazioni fattuali insufficienti e indichino i mezzi di prova.

² Il giudice accerta d'ufficio i fatti:

- a. nelle controversie di cui all'articolo 243 capoverso 2;

¹⁶⁴ Secondo e terzo per. introdotti dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹⁶⁵ Per. introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

- b. fino a un valore litigioso di 30 000 franchi:
 - 1. nelle altre controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali come pure di affitto agricolo,
 - 2. nella altre controversie in materia di diritto del lavoro.

Titolo quinto: Procedura sommaria

Capitolo 1: Campo d'applicazione

Art. 248 In generale

La procedura sommaria è applicabile:

- a. nei casi stabiliti dalla legge;
- b. alla tutela giurisdizionale nei casi manifesti;
- c.¹⁶⁶ per i divieti giudiziali e le ordinanze giudiziali;
- d. per i provvedimenti cautelari;
- e. in materia di volontaria giurisdizione.

Art. 249 Codice civile

La procedura sommaria si applica nelle seguenti questioni:¹⁶⁷

- a. diritto delle persone:
 - 1. fissazione di un termine per la ratifica di un negozio giuridico di un minorenni o di una persona sotto curatela generale (art. 19a CC),
 - 2. diritto di risposta (art. 28/ CC),
 - 3. dichiarazione di scomparsa (art. 35–38 CC),
 - 4. rettificazione di un'iscrizione nel registro dello stato civile (art. 42 CC),
 - 5.¹⁶⁸ misure in caso di lacune nell'organizzazione di un'associazione (art. 69c CC);¹⁶⁹
- b.¹⁷⁰ ...
- c. diritto successorio:
 - 1. ricezione di un testamento orale (art. 507 CC),

¹⁶⁶ Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 20 giu. 2025 (Protezione del possesso di fondi contro l'altrui illecita violenza), in vigore dal 1° lug. 2026 (RU **2026** 16; FF **2024** 116).

¹⁶⁷ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹⁶⁸ Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹⁶⁹ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 3, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2010** 1739; FF **2006** 6593; RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

¹⁷⁰ Abrogata dall'all. 2 n. 3, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2010** 1739; FF **2006** 6593; RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

2. richiesta di garanzie in caso di successione di una persona scomparsa (art. 546 CC),
3. sospensione della divisione dell'eredità e provvedimenti conservativi a salvaguardia dei diritti dei coeredi di un erede insolvente (art. 604 cpv. 2 e 3 CC);
- d. diritti reali:
 1. provvedimenti per il mantenimento del valore e dell'idoneità all'uso della cosa in comproprietà (art. 647 cpv. 2 n. 1 CC),
 2. iscrizione di diritti reali su fondi in caso di prescrizione straordinaria (art. 662 CC),
 3. contestazione dell'opposizione ad atti di disposizione concernenti un piano o una porzione di un piano (art. 712c cpv. 3 CC),
 4. nomina e revoca dell'amministratore nella proprietà per piani (art. 712q e 712r CC),
 5. iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale (art. 712i, 779d, 779k e 837–839 CC),
 6. fissazione del termine per la prestazione di garanzie in caso di usufrutto e revoca del possesso (art. 760 e 762 CC),
 7. domanda di liquidazione della sostanza oggetto di usufrutto (art. 766 CC),
 8. provvedimenti a garanzia dei creditori garantiti da pegno immobiliare (art. 808 cpv. 1 e 2 come pure 809–811 CC),
 - 9.¹⁷¹ designazione del rappresentante di cartelle ipotecarie (art. 850 cpv. 3 CC),
 - 10.¹⁷² annullamento di cartelle ipotecarie (art. 856 e 865 CC),
 11. annotazione di restrizioni della facoltà di disporre e iscrizioni provvisorie, se contenziose (art. 960 cpv. 1 n. 1, 961 cpv. 1 n. 1 e 966 cpv. 2 CC).

Art. 250 Codice delle obbligazioni

La procedura sommaria si applica nelle seguenti questioni:¹⁷³

- a. parte generale:
 1. deposito giudiziale, dopo la cessazione del mandato, di un titolo comprovante il mandato (art. 36 cpv. 1 CO¹⁷⁴),
 2. assegnazione di un congruo termine per la prestazione della garanzia (art. 83 cpv. 2 CO),

¹⁷¹ Nuovo testo giusta la cifra II n. 3 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrata e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4637; FF **2007** 4845).

¹⁷² Nuovo testo giusta la cifra II n. 3 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrata e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4637; FF **2007** 4845).

¹⁷³ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹⁷⁴ RS **220**

3. deposito e vendita della cosa dovuta in caso di mora del creditore (art. 92 cpv. 2 e 93 cpv. 2 CO),
 4. autorizzazione a eseguire la prestazione a spese del debitore (art. 98 CO),
 5. fissazione del termine per l'adempimento del contratto (art. 107 cpv. 1¹⁷⁵ CO),
 6. deposito dell'importo contestato in caso di cessione (art. 168 cpv. 1 CO);
- b. singoli contratti:
1. designazione di un perito per l'esame del risultato d'esercizio o del conteggio delle provvigioni (art. 322a cpv. 2 e 322c cpv. 2 CO),
 2. fissazione del termine per prestare garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro (art. 337a CO),
 3. fissazione del termine in caso di esecuzione di un'opera non conforme al contratto (art. 366 cpv. 2 CO),
 4. designazione di un perito per la verifica dell'opera (art. 367 CO),
 5. fissazione del termine per pubblicare la nuova edizione di un'opera letteraria o artistica (art. 383 cpv. 3 CO),
 6. restituzione della cosa depositata in caso di sequestro (art. 480 CO),
 7. giudizio sulla copertura del debito oggetto di fideiussione solidale tramite i diritti di pegno (art. 496 cpv. 2 CO),
 8. sospensione degli atti esecutivi contro il fideiussore in caso di prestazione di garanzie reali (art. 501 cpv. 2 CO),
 9. garanzie del debitore principale e liberazione dalla fideiussione (art. 506 CO);
- c. diritto societario e registro di commercio:¹⁷⁶
1. revoca provvisoria della facoltà di rappresentanza (art. 565 cpv. 2, 603 e 767 cpv. 1 CO),
 2. designazione di un rappresentante comune (art. 690 cpv. 1, 764 cpv. 2, 792 n. 1 e 847 cpv. 4 CO),
 3. nomina, revoca e sostituzione di liquidatori (art. 583 cpv. 2, 619, 740, 741, 770, 826 cpv. 2 e 913 CO),
 4. vendita in blocco e modalità di vendita di immobili (art. 585 cpv. 3 e 619 CO),
 5. designazione di un perito per l'esame del conto dei profitti e delle perdite e del bilancio di una società in accomandita (art. 600 cpv. 3 CO),
 - 6.¹⁷⁷ misure in caso di lacune nell'organizzazione di una società (art. 731b, 819 e 908 CO),

¹⁷⁵ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS **171.10**).

¹⁷⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 957; FF **2015** 2849).

¹⁷⁷ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

- 7.¹⁷⁸ ordine di fornire raggugli a creditori e azionisti, a soci di una società a garanzia limitata e a soci di una società cooperativa (art. 697*b*, 802 cpv. 4, 857 cpv. 3 e 958*e* CO),
 - 8.¹⁷⁹ verifica speciale (art. 697*c*–697*h*^{bis} CO),
 - 9.¹⁸⁰ convocazione dell'assemblea generale, iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno e iscrizione di proposte e delle relative motivazioni nella convocazione dell'assemblea generale (art. 699 cpv. 5, 699*b* cpv. 4, 805 cpv. 5 n. 2 e 3 e 881 cpv. 3 CO),
 - 10.¹⁸¹ designazione di un rappresentante della società o della società cooperativa in caso di contestazione delle deliberazioni assembleari da parte dell'amministrazione (art. 706*a* cpv. 2, 808*c* e 891 cpv. 1 CO),
 - 11.¹⁸² ...
 12. deposito degli importi dovuti in caso di liquidazione (art. 744, 770, 826 cpv. 2 e 913 CO),
 13. revoca dell'amministrazione e dell'ufficio di revisione di una società cooperativa (art. 890 cpv. 2 CO),
 - 14.¹⁸³ la reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato (art. 935 CO),
 - 15.¹⁸⁴ pronuncia dello scioglimento della società e della sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (art. 731*b*, 819 e 908 CO),
 - 16.¹⁸⁵ cancellazione di un ente giuridico dal registro di commercio (art. 934 cpv. 3 CO);
- d. titoli di credito:
1. ammortamento di titoli (art. 981 CO),
 2. divieto del pagamento di una cambiale e deposito della somma della cambiale (art. 1072 CO),
 3. estinzione della procura conferita a un rappresentante dell'assemblea degli obbligazionisti in materia di prestiti in obbligazioni (art. 1162 cpv. 4 CO),

¹⁷⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

¹⁷⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

¹⁸⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

¹⁸¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109; FF **2017** 325).

¹⁸² Abrogato dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹⁸³ Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 957; FF **2015** 2849).

¹⁸⁴ Introdotto dall'all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2020** 4005; **2022** 109, 110; FF **2017** 325).

¹⁸⁵ Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; **2024** 235; FF **2020** 2407).

4. convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti su istanza degli obbligazionisti medesimi (art. 1165 cpv. 3 e 4 CO).

Art. 251 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento

La procedura sommaria si applica nelle seguenti questioni:¹⁸⁶

- a. decisioni del giudice preposto al rigetto dell'opposizione, al fallimento, al sequestro e al concordato;
- b. autorizzazione dell'opposizione tardiva (art. 77 cpv. 3 LEF¹⁸⁷) e dell'opposizione nell'esecuzione cambiaria (art. 181 LEF);
- c. annullamento o sospensione dell'esecuzione (art. 85 LEF);
- d. decisione d'accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 1–3 LEF);
- e. pronuncia della separazione dei beni (art. 68b LEF).

Art. 251a¹⁸⁸ Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato

¹ La procedura sommaria si applica nelle seguenti questioni:¹⁸⁹

- a. nomina e sostituzione degli arbitri (art. 179 cpv. 2–5 LDIP¹⁹⁰);
- b. ricsuazione e destituzione di un arbitro (art. 180a cpv. 2 e 180b cpv. 2 LDIP);
- c. collaborazione del giudice all'attuazione di provvedimenti cautelari (art. 183 cpv. 2 LDIP) e all'assunzione di prove (art. 184 cpv. 2 LDIP);
- d. ulteriore collaborazione del giudice nel procedimento arbitrale (art. 185 LDIP);
- e. collaborazione del giudice in procedimenti arbitrali esteri (art. 185a LDIP);
- f. deposito del lodo ed emissione dell'attestazione dell'esecutività (art. 193 LDIP);
- g. riconoscimento ed esecuzione di lodi stranieri (art. 194 LDIP).

² Il diritto cantonale può prevedere che, su richiesta di tutte le parti, l'inglese sia utilizzato come lingua della procedura se la lingua inglese è impiegata nel patto di arbitrato, nella clausola di arbitrato o quale lingua del procedimento arbitrale.¹⁹¹

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹⁸⁷ RS **281.1**

¹⁸⁸ Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4179; FF **2018** 6019).

¹⁸⁹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

¹⁹⁰ RS **291**

¹⁹¹ Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

Capitolo 2: Procedura e decisione

Art. 252 Istanza

¹ La procedura è introdotta mediante istanza.

² L'istanza si propone nelle forme di cui all'articolo 130; in casi semplici o urgenti può essere proposta oralmente mediante dichiarazione a verbale presso il tribunale.

Art. 253 Osservazioni della controparte

Se l'istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni.

Art. 254 Mezzi di prova

¹ La prova dev'essere adottata mediante documenti.

² Sono ammessi altri mezzi di prova soltanto se:

- a. non ritardano considerevolmente il corso della procedura;
- b. lo scopo del procedimento lo richiede; oppure
- c. il giudice deve accertare d'ufficio i fatti.

Art. 255 Principio inquisitorio

Il giudice accerta d'ufficio i fatti:

- a. se statuisce in veste di giudice del fallimento o del concordato;
- b. in caso di provvedimenti di volontaria giurisdizione.

Art. 256 Decisione

¹ Il giudice può rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge non disponga altrimenti.

² Il provvedimento di volontaria giurisdizione che si riveli errato può essere revocato o modificato d'ufficio o ad istanza di parte, eccetto che la legge o la certezza del diritto vi si oppongano.

Capitolo 3: Tutela giurisdizionale nei casi manifesti

Art. 257

¹ Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se:

- a. i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili; e
- b. la situazione giuridica è chiara.

² La tutela giurisdizionale in procedura sommaria è esclusa se la causa è retta dal principio della non vincolatività delle conclusioni delle parti.

³ Se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito.

Capitolo 4: Divieto giudiziale e ordinanza giudiziale¹⁹²

Sezione 1: Divieto giudiziale¹⁹³

Art. 258 Principio

¹ Il titolare di un diritto reale su un fondo può chiedere al giudice di vietare ogni turbativa del possesso e, su querela, di infliggere ai contravventori una multa fino a 2000 franchi. Il divieto può essere emanato a tempo determinato o indeterminato.

² Il richiedente deve documentare il suo diritto reale e rendere verosimile la turbativa in atto o imminente.

Art. 259 Pubblicazione

Il divieto deve essere reso di pubblico dominio ed essere apposto sul fondo in un luogo ben visibile.

Art. 260 Opposizione

¹ Contro il divieto può essere interposta opposizione al giudice entro 30 giorni dalla pubblicazione e dall'apposizione del divieto sul fondo. Non è necessario ch'essa sia motivata.

² L'opposizione rende inefficace il divieto nei confronti dell'opponente. La convalida del divieto nei confronti dell'opponente si propone mediante azione.

Sezione 2:¹⁹⁴ Ordinanza giudiziale

Art. 260a Principio

¹ Se il possesso di un fondo è turbato o usurpato illecitamente, il possessore può chiedere al giudice di ordinare nei confronti di una cerchia indeterminata di persone la cessazione della turbativa o la restituzione, nonché i provvedimenti necessari per l'apposizione dell'ordinanza sul fondo e per l'esecuzione da parte dell'autorità competente.

¹⁹² Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 20 giu. 2025 (Protezione del possesso di fondi contro l'altrui illecita violenza), in vigore dal 1° lug. 2026 (RU **2026** 16; FF **2024** 116).

¹⁹³ Introdotta dalla cifra II della LF del 20 giu. 2025 (Protezione del possesso di fondi contro l'altrui illecita violenza), in vigore dal 1° lug. 2026 (RU **2026** 16; FF **2024** 116).

¹⁹⁴ Introdotta dalla cifra II della LF del 20 giu. 2025 (Protezione del possesso di fondi contro l'altrui illecita violenza), in vigore dal 1° lug. 2026 (RU **2026** 16; FF **2024** 116).

² Il richiedente deve provare il suo possesso e rendere verosimile la turbativa o l'usurpazione illecite.

³ Il giudice decide senza indugio, al massimo entro cinque giorni.

⁴ Su richiesta, può ordinare l'esecuzione anticipata dell'ingiunzione. Se del caso, ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie.

Art. 260b Pubblicazione e opposizione

¹ Alla pubblicazione e all'opposizione si applicano per analogia gli articoli 259 e 260. Tuttavia, l'opposizione deve essere interposta entro dieci giorni e motivata.

² L'opposizione non necessita di essere motivata se è stata ordinata l'esecuzione anticipata. L'ingiunzione continua a produrre i suoi effetti nei confronti dell'opponente. Il giudice impartisce all'opponente un termine di dieci giorni per proporre azione.

Capitolo 5: Provvedimenti cautelari e memoria difensiva

Sezione 1: Provvedimenti cautelari

Art. 261 Principio

¹ Il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l'istante rende verosimile che:

- a. un suo diritto è leso o è minacciato di esserlo; e
- b. la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile.

² Se la controparte presta adeguata garanzia, il giudice può prescindere dal prendere provvedimenti cautelari.

Art. 262 Contenuto

Il provvedimento cautelare può consistere in qualsivoglia disposizione giudiziale atta a evitare il pregiudizio incombente, segnatamente può consistere in:

- a. un divieto;
- b. un ordine giudiziale di eliminare uno stato di fatto contrario al diritto;
- c. un'istruzione all'autorità dei registri o a un terzo;
- d. una prestazione in natura;
- e. un pagamento in denaro nei casi determinati dalla legge.

Art. 263 Provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa

Se la causa di merito non è ancora pendente, il giudice assegna all'istante un termine per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del termine.

Art. 264 Garanzia e risarcimento del danno

¹ Se vi è da temere un danno per la controparte, il giudice può subordinare l’emanazione di provvedimenti cautelari alla prestazione di una garanzia a carico dell’istante.

² L’istante risponde del danno causato a seguito di un provvedimento cautelare ingiustificato. Ove risulti però che l’istanza era stata promossa in buona fede, il giudice può ridurre o escludere il risarcimento.

³ La garanzia è liberata a favore dell’istante se è accertato che non è promossa alcuna azione di risarcimento del danno; se vi è incertezza in proposito, il giudice assegna un termine per inoltrare la causa.

Art. 265 Provvedimenti superprovvisori

¹ In caso di particolare urgenza, segnatamente se il ritardo nel procedere rischia di render vano l’intervento, il giudice può ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte.

² Nel contempo, il giudice convoca le parti a un’udienza che deve aver luogo quanto prima oppure assegna alla controparte un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Sentita la controparte, il giudice pronuncia senza indugio sull’istanza.

³ Il giudice può, d’ufficio, obbligare l’istante a prestare preventivamente garanzia.

Art. 266 Misure nei confronti dei mass media

Nei confronti dei mass media periodici il giudice può ordinare un provvedimento cautelare soltanto se:

- a.¹⁹⁵ l’attuale o imminente lesione dei diritti dell’istante è tale da causargli o da potergli causare un pregiudizio grave;
- b. manifestamente non vi è alcun motivo che giustifichi la lesione; e
- c. il provvedimento non appare sproporzionato.

Art. 267 Esecuzione

Il giudice che ordina il provvedimento cautelare prende anche le necessarie misure d’esecuzione.

Art. 268 Modifica e soppressione

¹ I provvedimenti cautelari possono essere modificati o soppressi in caso di modifica delle circostanze o qualora si rivelino ingiustificati.

² Essi decadono per legge con il passaggio in giudicato della decisione di merito. Il giudice può disporre altrimenti ai fini dell’esecuzione o nel caso la legge lo preveda.

¹⁹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

Art. 269 Riserva

Sono fatte salve le disposizioni:

- a. della LEF¹⁹⁶, sulle misure conservative in caso di esecuzione di crediti pecuniari;
- b. del CC¹⁹⁷, sulle misure a tutela della successione;
- c. della legge del 25 giugno 1954¹⁹⁸ sui brevetti, in caso di azione per la concessione di una licenza.

Sezione 2: Memoria difensiva**Art. 270**

¹ Chi ha motivo di ritenere che, senza previa audizione, sarà oggetto di un provvedimento giudiziale quale segnatamente un provvedimento superprovvisorio o un sequestro secondo gli articoli 271–281 LEF¹⁹⁹ può cautelativamente esporre il suo punto di vista in una memoria difensiva.²⁰⁰

² La memoria difensiva è comunicata alla controparte soltanto se la relativa procedura è stata da lei promossa.

³ La memoria difensiva diviene caduca dopo sei mesi.

Titolo sesto: Procedure speciali di diritto matrimoniale**Capitolo 1: Cause trattate in procedura sommaria****Art. 271** Campo d'applicazione

Fatti salvi gli articoli 272 e 273, la procedura sommaria è applicabile alle misure a tutela dell'unione coniugale, segnatamente a:

- a. misure secondo gli articoli 172–179 CC²⁰¹;
- b. estensione a un coniuge della facoltà di rappresentanza dell'unione coniugale (art. 166 cpv. 2 n. 1 CC);
- c. autorizzazione a un coniuge a disporre dell'abitazione familiare (art. 169 cpv. 2 CC);
- d. obbligo d'informazione dei coniugi sui rispettivi redditi, sostanza e debiti (art. 170 cpv. 2 CC);

¹⁹⁶ RS **281.1**

¹⁹⁷ RS **210**

¹⁹⁸ RS **232.14**

¹⁹⁹ RS **281.1**

²⁰⁰ Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5601; FF **2009** 1435).

²⁰¹ RS **210**

- e. pronuncia della separazione dei beni e ripristino del precedente regime dei beni (art. 185, 187 cpv. 2, 189 e 191 CC);
- f. obbligo di un coniuge di concorrere alla compilazione dell'inventario (art. 195a CC);
- g. fissazione di dilazioni di pagamento e prestazione di garanzie tra coniugi, al di fuori di un processo sulla liquidazione del regime dei beni (art. 203 cpv. 2, 218, 235 cpv. 2 e 250 cpv. 2 CC);
- h. consenso di un coniuge alla rinuncia o all'accettazione di un'eredità (art. 230 cpv. 2 CC);
- i. avviso ai debitori e garanzia dell'obbligo di mantenimento dopo il divorzio, al di fuori di un processo sull'obbligo di mantenimento dopo il divorzio (art. 132 CC).

Art. 272 Principio inquisitorio

Il giudice accerta d'ufficio i fatti.

Art. 273 Procedura

¹ Il giudice convoca le parti a un'udienza. Può rinunciarvi soltanto se i fatti sono chiari o non controversi in base agli atti scritti delle parti.

² Le parti devono comparire personalmente, eccetto che il giudice le dispensi perché impedito da malattia, età avanzata o altri motivi gravi.

³ Il giudice cerca di indurre le parti a un'intesa.

Capitolo 2: Procedura di divorzio

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 274 Promovimento

La procedura di divorzio si promuove mediante richiesta comune di divorzio o mediante azione di divorzio.

Art. 275 Sospensione della comunione domestica

Pendente la causa, ogni coniuge ha diritto di sospendere la comunione domestica per la durata della procedura di divorzio.

Art. 276 Provvedimenti cautelari

¹ Il giudice prende i necessari provvedimenti cautelari. Sono applicabili per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione coniugale.

² Le misure disposte dal giudice competente per la tutela dell'unione coniugale permangono. Il giudice del divorzio ha però competenza per sopprimerle o modificarle.

³ Il giudice può ordinare provvedimenti cautelari anche dopo lo scioglimento del matrimonio, ove il processo relativo alle conseguenze del divorzio non fosse ancora terminato.

Art. 277 Accertamento dei fatti

¹ Per quanto riguarda la liquidazione del regime dei beni e gli alimenti da versare dopo il divorzio è applicabile il principio dispositivo.

² Tuttavia, se constata che per il giudizio delle conseguenze patrimoniali del divorzio mancano ancora i documenti necessari, il giudice ingiunge alle parti di esibirli.

³ Per il resto, il giudice accerta d'ufficio i fatti.

Art. 278 Comparizione personale

Le parti devono comparire personalmente alle udienze, eccetto che il giudice le dispensi perché impedito da malattia, età avanzata o altri motivi gravi.

Art. 279 Omologazione della convenzione

¹ Il giudice omologa la convenzione sulle conseguenze del divorzio quando si sia convinto che i coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestamente inadeguata; sono fatte salve le disposizioni in materia di previdenza professionale.

² La convenzione è giuridicamente valida soltanto se omologata dal giudice. Essa deve figurare nel dispositivo della decisione.

Art. 280 Convenzione relativa alla previdenza professionale

¹ Il giudice omologa la convenzione sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale se:²⁰²

- a.²⁰³ i coniugi si sono accordati sul conguaglio e sulle relative modalità d'esecuzione;
- b.²⁰⁴ i coniugi producono un attestato degli istituti di previdenza professionale interessati che confermi l'attuabilità di quanto convenuto e l'importo degli averi determinanti o delle rendite da dividere; e
- c. il giudice si è convinto che la convenzione corrisponde alla legge.

²⁰² Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

²⁰³ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

²⁰⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

² Il giudice comunica agli istituti di previdenza le disposizioni che li concernono della decisione passata in giudicato, comprese le indicazioni necessarie al trasferimento della somma concordata. La decisione è vincolante anche per essi.

³ Qualora i coniugi decidano per convenzione di derogare alla divisione per metà o di rinunciare al conguaglio della previdenza professionale, il giudice verifica d'ufficio se rimane garantita un'adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità.²⁰⁵

Art. 281 Mancata intesa sul conguaglio della previdenza professionale²⁰⁶

¹ Se i coniugi non giungono a un'intesa, ma gli averi e le rendite determinanti sono certi, il giudice decide sul modo di ripartizione attenendosi alle disposizioni del CC²⁰⁷ e della legge del 17 dicembre 1993²⁰⁸ sul libero passaggio (LFLP) (art. 122–124e CC in combinato disposto con gli art. 22–22/LFLP), stabilisce l'importo che dovrà essere versato e chiede agli istituti di previdenza professionale interessati di fargli pervenire entro un dato termine un attestato che confermi l'attuabilità di quanto convenuto.²⁰⁹

² Si applica per analogia l'articolo 280 capoverso 2.

³ Negli altri casi in cui i coniugi non giungono a un'intesa, appena la decisione sul modo di ripartizione è passata in giudicato il giudice rimette d'ufficio la causa al giudice competente secondo la LFLP, comunicandogli in particolare:²¹⁰

- a. la decisione sul modo di ripartizione;
- b. la data del matrimonio e la data del divorzio;
- c.²¹¹ gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi e l'importo di tali averi;
- d.²¹² gli istituti di previdenza professionale che versano rendite ai coniugi, gli importi di queste ultime e le parti di rendita assegnate.

²⁰⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

²⁰⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

²⁰⁷ RS **210**

²⁰⁸ RS **831.42**

²⁰⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

²¹⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

²¹¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

²¹² Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

Art. 282 Contributi di mantenimento

¹ La convenzione o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare:

- a. quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun coniuge sono stati presi in considerazione per il calcolo;
- b. quale importo è assegnato al coniuge e a ciascun figlio;
- c. quale importo manca per coprire il debito mantenimento del coniuge avente diritto, qualora sia fatto salvo un successivo aumento della rendita;
- d. se e in quale misura la rendita deve essere adattata alle variazioni del costo della vita.

² Se è impugnato il contributo di mantenimento per il coniuge, l'autorità giudiziaria superiore può nuovamente statuire, ancorché non controversi, sui contributi di mantenimento dei figli.

Art. 283 Unità della decisione

¹ Nella decisione di divorzio il giudice pronuncia anche sulle conseguenze del divorzio.

² Per motivi gravi, la liquidazione del regime dei beni può essere rinviata a un apposito procedimento.

³ Il conguaglio delle pretese di previdenza professionale può essere complessivamente rinviato a un apposito procedimento, se all'estero sussistono pretese di previdenza ed è possibile ottenere una decisione sul loro conguaglio nello Stato interessato. Il giudice può sospendere l'apposito procedimento fino alla decisione straniera; può già stabilire il modo di ripartizione.²¹³

Art. 284 Modifica delle conseguenze del divorzio stabilite con decisione passata in giudicato

¹ Le condizioni e la competenza per materia per una modifica della decisione sono rette dagli articoli 124^e capoverso 2, 129 e 134 CC^{214,215}

² Le modifiche incontestate possono essere oggetto di un semplice accordo scritto fra le parti; sono fatte salve le disposizioni del CC inerenti agli interessi dei figli (art. 134 cpv. 3 CC).

³ Al contenzioso si applicano per analogia le disposizioni sull'azione di divorzio.

²¹³ Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

²¹⁴ RS **210**

²¹⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

Sezione 2: Divorzio su richiesta comune

Art. 285 Istanza in caso di intesa totale

In caso d'intesa totale, l'istanza congiunta dei coniugi contiene:

- a. i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti;
- b. la richiesta comune di divorzio;
- c. la convenzione completa sulle conseguenze del divorzio;
- d. le conclusioni comuni relative ai figli;
- e. i documenti giustificativi;
- f. la data e le firme.

Art. 286 Istanza in caso di intesa parziale

¹ In caso d'intesa parziale, l'istanza congiunta dei coniugi contiene la dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze del divorzio in merito alle quali sussiste disaccordo.

² Ciascun coniuge può proporre proprie conclusioni motivate circa le conseguenze del divorzio rimaste controverse.

³ Per il resto si applica per analogia l'articolo 285.

Art. 287²¹⁶ Audizione delle parti

Se l'istanza è completa, il giudice convoca le parti. L'audizione è retta dalle disposizioni del CC²¹⁷.

Art. 288 Seguito della procedura e decisione

¹ Se le condizioni del divorzio su richiesta comune sono soddisfatte, il giudice pronuncia il divorzio e omologa la convenzione.

² Se le conseguenze del divorzio permangono controverse, la procedura prosegue in contraddittorio relativamente alle stesse.²¹⁸ Si applica la procedura semplificata.²¹⁹ Il giudice può ripartire i ruoli di parte.

³ Se le condizioni del divorzio su richiesta comune non sono soddisfatte, il giudice respinge la richiesta comune di divorzio e nel contempo impartisce un termine a ogni

²¹⁶ Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 281 1861; FF **2008** 1667 1683).

²¹⁷ RS **210**

²¹⁸ Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 281 1861; FF **2008** 1667 1683).

²¹⁹ Secondo per. introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

coniuge per proporre azione di divorzio.²²⁰ Durante tale termine, la causa rimane pendente e i provvedimenti cautelari eventualmente disposti permangono validi.

Art. 289 Impugnazione

Il divorzio è impugnabile mediante appello soltanto per vizi della volontà.

Sezione 3: Divorzio su azione di un coniuge

Art. 290 Proposizione dell'azione

L'azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene:

- a. i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti;
- b. la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC²²¹);
- c. le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio;
- d. le conclusioni relative ai figli;
- e. i documenti giustificativi;
- f. la data e le firme.

Art. 291 Udienza di conciliazione

¹ Il giudice convoca le parti a un'udienza e accerta se sussista il motivo di divorzio.

² Se sussiste il motivo di divorzio, il giudice cerca di conseguire un'intesa fra i coniugi in merito alle conseguenze del divorzio.

³ Se non sussiste il motivo di divorzio o se l'intesa non è raggiunta, il giudice dà all'attore l'opportunità di motivare l'azione o di completare la motivazione. La procedura prosegue in contraddittorio. Si applica la procedura semplificata.²²²

Art. 292 Passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune

¹ La procedura è continuata secondo le norme sul divorzio su richiesta comune se i coniugi:

- a. al verificarsi della pendenza della causa non sono ancora vissuti separati da almeno due anni; e
- b. sono d'accordo di divorziare.

²²⁰ Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 281 1861; FF **2008** 1667 1683).

²²¹ RS **210**

²²² Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

² Se il motivo addotto per il divorzio sussiste, non vi è passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune.

Art. 293 Mutazione dell'azione

L'azione di divorzio può essere mutata in azione di separazione fintanto che il giudice non abbia iniziato a deliberare.

Sezione 4: Azione di nullità del matrimonio e azione di separazione

Art. 294

¹ Le disposizioni sulla procedura dell'azione di divorzio si applicano per analogia all'azione di nullità del matrimonio e a quella di separazione.

² L'azione di separazione può essere mutata in azione di divorzio fintanto che il giudice non abbia iniziato a deliberare.

Titolo settimo:

Interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 295²²³ Principio

Le azioni indipendenti riguardanti il mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni e gli altri interessi dei figli si svolgono in procedura semplificata.

Art. 296 Principio inquisitorio e non vincolatività delle conclusioni delle parti

¹ Il giudice esamina d'ufficio i fatti.

² Le parti e i terzi sono tenuti a collaborare agli esami necessari all'accertamento della filiazione, sempre che non comportino rischi per la salute. Le disposizioni sui diritti delle parti e dei terzi di rifiutare la collaborazione non sono qui applicabili.

³ Il giudice statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti.

Art. 297 Audizione dei genitori e mediazione

¹ Prima di prendere disposizioni riguardo ai figli, il giudice sente personalmente i genitori.

² Il giudice può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione.

²²³ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

Art. 298 Audizione dei figli

¹ I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, eccetto che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano.

^{1bis} Non è ammesso l'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva.²²⁴

² Nel verbale dell'audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori e il curatore vengono informati su tali risultanze.

³ Il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.

Art. 299 Rappresentanza del figlio

¹ Se necessario, il giudice ordina che il figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.

² Il giudice esamina se occorra disporre una rappresentanza in particolare nei seguenti casi:

a.²²⁵ i genitori propongono conclusioni differenti in merito:

1. all'attribuzione dell'autorità parentale,
2. all'attribuzione della custodia,
3. a questioni importanti inerenti alle relazioni personali,
4. alla partecipazione alla cura,
5. al contributo di mantenimento;

b.²²⁶ l'autorità di protezione dei minori o un genitore la chiede;

c. l'audizione dei genitori o del figlio oppure altri motivi:

- 1.²²⁷ fanno sorgere notevoli dubbi sull'adeguatezza delle conclusioni comuni dei genitori circa le questioni di cui alla lettera a, oppure
2. inducono a prospettare misure di protezione del figlio.

³ La rappresentanza è ordinata in ogni caso se il figlio capace di discernimento la chiede. Il figlio può interporre reclamo contro il diniego di istituirla.

Art. 300²²⁸ Competenze del curatore

Il curatore del figlio può proporre conclusioni e presentare impugnazioni ove si tratti delle seguenti questioni:

a. attribuzione dell'autorità parentale;

²²⁴ Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

²²⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 4299; FF **2014** 489).

²²⁶ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 3, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2010** 1739; FF **2006** 6593; RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

²²⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 4299; FF **2014** 489).

²²⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 4299; FF **2014** 489).

- b. attribuzione della custodia;
- c. questioni importanti inerenti alle relazioni personali;
- d. partecipazione alla cura;
- e. contributo di mantenimento;
- f. misure di protezione del figlio.

Art. 301 Comunicazione della decisione

La decisione è comunicata:

- a. ai genitori;
- b. al figlio, se ha già compiuto i 14 anni;
- c.²²⁹ all'eventuale curatore, per quanto si tratti di una delle seguenti questioni:
 - 1. attribuzione dell'autorità parentale,
 - 2. attribuzione della custodia,
 - 3. questioni importanti inerenti alle relazioni personali,
 - 4. partecipazione alla cura,
 - 5. contributo di mantenimento,
 - 6. misure di protezione del figlio.

Art. 301a²³⁰ Contributi di mantenimento

Il contratto di mantenimento o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare:

- a. quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun genitore e di ciascun figlio sono stati presi in considerazione per il calcolo;
- b. quale importo è assegnato a ciascun figlio;
- c. quale importo manca per coprire il debito mantenimento di ciascun figlio;
- d. se e in quale misura i contributi di mantenimento devono essere adattati alle variazioni del costo della vita.

²²⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 4299; FF **2014** 489).

²³⁰ Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 4299; FF **2014** 489).

Capitolo 2: Procedura sommaria: campo d'applicazione²³¹

Art. 302 ...²³²

¹ La procedura sommaria è applicabile segnatamente per:

- a. le decisioni previste dalla Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980²³³ sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori e dalla Convenzione europea del 20 maggio 1980²³⁴ sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento;
- b. il versamento di un contributo speciale per bisogni straordinari e imprevisi del figlio (art. 286 cpv. 3 CC²³⁵);
- c. la diffida ai debitori e la prestazione di garanzie per il mantenimento del figlio, al di fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori (art. 291 e 292 CC).

² Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 21 dicembre 2007²³⁶ sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti.

Capitolo 3: Azione di mantenimento e di paternità²³⁷

Art. 303 Provvedimenti cautelari

¹ Se il rapporto di filiazione è accertato, il convenuto può essere obbligato a depositare o a pagare provvisoriamente adeguati contributi per il mantenimento del figlio.

² Se l'azione di mantenimento è stata promossa assieme a quella di paternità, il convenuto, ad istanza dell'attore:

- a. deve depositare la somma per le spese del parto e adeguati contributi per il mantenimento della madre e del figlio qualora la paternità sia resa verosimile;
- b. deve pagare adeguati contributi per il mantenimento del figlio qualora la paternità sia presunta e la presunzione non sia infirmata dai mezzi di prova immediatamente disponibili.

²³¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 4299; FF **2014** 489).

²³² Abrogata dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 4299; FF **2014** 489).

²³³ RS **0.211.230.02**

²³⁴ RS **0.211.230.01**

²³⁵ RS **210**

²³⁶ RS **211.222.32**

²³⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 4299; FF **2014** 489).

Art. 304 Competenza

¹ Il giudice competente per l'azione decide anche sul deposito, sul pagamento provvisorio, sul versamento dei contributi depositati e sulla restituzione dei pagamenti provvisori.

² Il giudice competente per l'azione di mantenimento decide anche sull'autorità parentale e sugli altri interessi dei figli. Se il rapporto di filiazione è accertato, i genitori hanno qualità di parte. Il giudice può ripartire i ruoli di parte.²³⁸

Titolo ottavo: Procedura in materia di unione domestica registrata**Capitolo 1: Pratiche della procedura sommaria****Art. 305** Campo d'applicazione

La procedura sommaria è applicabile per:²³⁹

- a. la determinazione dei contributi pecuniari per il mantenimento e l'ordine ai debitori di un partner di fare i loro pagamenti all'altro (art. 13 cpv. 2 e 3 della legge del 18 giu. 2004²⁴⁰ sull'unione domestica registrata, LUD);
- b. l'autorizzazione a un partner a disporre dell'abitazione comune (art. 14 cpv. 2 LUD);
- c. l'estensione o la privazione del potere di un partner di rappresentare l'unione domestica (art. 15 cpv. 2 lett. a e 4 LUD);
- d. l'obbligo d'informazione dei partner sui rispettivi redditi, sostanza e debiti (art. 16 cpv. 2 LUD);
- e. la determinazione, l'adeguamento o la soppressione dei contributi pecuniari e le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (art. 17 cpv. 2 e 4 LUD);
- f. l'obbligo di un partner di concorrere alla compilazione dell'inventario (art. 20 cpv. 1 LUD);
- g. la limitazione del potere di disporre di un partner relativamente a determinati beni (art. 22 cpv. 1 LUD);
- h. l'assegnazione di termini per la compensazione di debiti tra i partner (art. 23 cpv. 1 LUD).

²³⁸ Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio (RU **2015** 4299; FF **2014** 489). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

²³⁹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

²⁴⁰ RS **211.231**

Art. 306 Procedura

Alla procedura si applicano per analogia gli articoli 272 e 273.

**Capitolo 2:
Scioglimento e annullamento dell'unione domestica registrata****Art. 307**

Alla procedura di scioglimento e di annullamento dell'unione domestica registrata si applicano per analogia le disposizioni sulla procedura di divorzio.

**Capitolo 3:²⁴¹
Interessi dei figli nella procedura in materia di unione domestica registrata****Art. 307a**

Se una persona ha adottato il figlio minorenni del partner, si applicano per analogia gli articoli 295–302.

Titolo nono: Mezzi di impugnazione**Capitolo 1: Appello****Sezione 1: Decisioni appellabili e motivi d'appello****Art. 308** Appellabilità

¹ Sono impugnabili mediante appello:

- a. le decisioni finali e incidentali di prima istanza;
- b. le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari.

² Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno 10 000 franchi.

Art. 309 Eccezioni

L'appello è improponibile:

- a. contro le decisioni del giudice dell'esecuzione;
- b. nelle seguenti pratiche a tenore della LEF²⁴²:

²⁴¹ Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015 793).

²⁴² RS 281.1

1. revoca della sospensione (art. 57d LEF),
2. ammissione dell'opposizione tardiva (art. 77 LEF),
3. rigetto dell'opposizione (art. 80–84 LEF),
4. annullamento o sospensione dell'esecuzione (art. 85 LEF),
5. ammissione dell'opposizione nell'esecuzione cambiaria (art. 185 LEF),
- 6.²⁴³ sequestro (art. 272 e 278 LEF),
- 7.²⁴⁴ decisioni che secondo la LEF sono di competenza del giudice del fallimento o del concordato.

Art. 310 Motivi d'appello

Con l'appello possono essere censurati:

- a. l'errata applicazione del diritto;
- b. l'errato accertamento dei fatti.

Sezione 2: Appello, risposta all'appello e appello incidentale

Art. 311 Proposizione dell'appello

¹ L'appello, scritto e motivato, dev'essere proposto all'autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239).

² Dev'essergli allegata la decisione impugnata.

Art. 312 Risposta all'appello

¹ L'autorità giudiziaria superiore notifica l'appello alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni, eccetto che l'appello sia manifestamente improponibile o manifestamente infondato.

² Il termine di risposta è di 30 giorni.

Art. 313 Appello incidentale

¹ Nella risposta all'appello la controparte può appellare in via incidentale.

² L'appello incidentale decade se:

- a. l'autorità giudiziaria superiore non entra nel merito dell'appello principale;
- b.²⁴⁵ ...

²⁴³ Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5601; FF **2009** 1435).

²⁴⁴ Introdotto dall'art. 3 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5601; FF **2009** 1435).

²⁴⁵ Abrogata dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

- c. l'appello principale è ritirato prima che il giudice inizi a deliberare.

Art. 314 Procedura sommaria

¹ Se è appellata una decisione pronunciata in procedura sommaria, il termine di appello e il termine di risposta sono entrambi di dieci giorni. L'appello incidentale è improponibile.²⁴⁶

² Nelle cause del diritto di famiglia di cui agli articoli 271, 276, 302 e 305 il termine di appello e il termine di risposta sono entrambi di 30 giorni. L'appello incidentale è proponibile.²⁴⁷

Sezione 3: Effetti e procedura dell'appello

Art. 315 Effetto sospensivo

¹ L'appello preclude, limitatamente alle conclusioni, l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata.

² L'appello non ha effetto sospensivo se è appellata una decisione in materia di:

- a. diritto di risposta;
- b. provvedimenti cautelari;
- c. diffida ai debitori;
- d. prestazione di garanzie per i contributi di mantenimento.²⁴⁸

³ L'appello ha sempre effetto sospensivo se è appellata una decisione costitutiva.²⁴⁹

⁴ Se la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile, l'autorità giudiziaria superiore può, su richiesta:

- a. dichiarare la decisione impugnata eseguibile anticipatamente e, se del caso, ordinare provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie; oppure
- b. nei casi di cui al capoverso 2, sospendere eccezionalmente l'esecutività della decisione impugnata.²⁵⁰

⁵ L'autorità giudiziaria superiore può pronunciarsi già prima della proposizione dell'appello. La sua decisione decade se non è chiesta la motivazione della decisione di prima istanza o se il termine d'impugnazione decorre infruttuosamente.²⁵¹

²⁴⁶ Per. introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

²⁴⁷ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

²⁴⁸ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

²⁴⁹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

²⁵⁰ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

²⁵¹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

Art. 316 Procedura davanti all'autorità giudiziaria superiore

¹ L'autorità giudiziaria superiore può tenere udienza o decidere in base agli atti.

² Essa può ordinare un secondo scambio di scritti.

³ Può procedere all'assunzione di prove.

Art. 317 Nuovi fatti, nuovi mezzi di prova e mutazione dell'azione

¹ Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se:

- a. vengono immediatamente adottati; e
- b. dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.

^{1bis} Se deve esaminare i fatti d'ufficio, l'autorità giudiziaria superiore considera i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza.²⁵²

² Una mutazione dell'azione è ammissibile soltanto se:

- a. sono date le premesse di cui all'articolo 227 capoverso 1; e
- b.²⁵³ la mutazione è fondata su nuovi fatti o su nuovi mezzi di prova.

Art. 318 Decisione

¹ L'autorità giudiziaria superiore può:

- a. confermare il giudizio impugnato;
- b. statuire essa stessa; oppure
- c. rinviare la causa alla giurisdizione inferiore, se:
 - 1. non è stata giudicata una parte essenziale dell'azione, oppure
 - 2. i fatti devono essere completati in punti essenziali.

² L'autorità giudiziaria superiore notifica e motiva la sua decisione in applicazione analogica dell'articolo 239.²⁵⁴

³ Se statuisce essa stessa, l'autorità giudiziaria superiore pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza.

Capitolo 2: Reclamo**Art. 319** Ammissibilità del reclamo

Sono impugnabili mediante reclamo:

²⁵² Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

²⁵³ Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 25 set. 2015 (Rappresentanza professionale nel procedimento esecutivo), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 3643; FF **2014** 7505).

²⁵⁴ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

- a. le decisioni inappellabili di prima istanza finali, incidentali e in materia di provvedimenti cautelari;
- b. altre decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza:
 - 1. nei casi stabiliti dalla legge,
 - 2. quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;
- c. i casi di ritardata giustizia.

Art. 320 Motivi di reclamo

Con il reclamo possono essere censurati:

- a. l'applicazione errata del diritto;
- b. l'accertamento manifestamente errato dei fatti.

Art. 321 Proposizione del reclamo

¹ Il reclamo, scritto e motivato, dev'essere proposto all'autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239).

² Se è impugnata una decisione pronunciata in procedura sommaria o un'altra decisione o disposizione ordinatoria processuale di prima istanza, il termine di reclamo è di dieci giorni, salvo che la legge disponga altrimenti.²⁵⁵

³ Se è in possesso della parte, la decisione o disposizione impugnata dev'essere allegata.

⁴ Il reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo.

Art. 322 Risposta al reclamo

¹ Se il reclamo non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondato, l'autorità giudiziaria superiore lo notifica alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie osservazioni.

² Il termine di risposta è uguale a quello di reclamo.

Art. 323 Reclamo incidentale

Il reclamo incidentale non è ammesso.

Art. 324 Osservazioni della giurisdizione inferiore

L'autorità giudiziaria superiore può chiedere alla giurisdizione inferiore di farle pervenire le sue osservazioni.

²⁵⁵ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

Art. 325 Effetto sospensivo

¹ Il reclamo non preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata.

² L'autorità giudiziaria superiore può, su richiesta, sospendere l'esecutività della decisione impugnata se la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile. L'autorità giudiziaria superiore può pronunciarsi già prima della proposizione del reclamo. Se del caso, ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie. La sua decisione decade se non è chiesta la motivazione della decisione di prima istanza o se il termine d'impugnazione decorre infruttuosamente.²⁵⁶

Art. 326 Nuove conclusioni, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova

¹ Non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova.

² Sono fatte salve speciali disposizioni di legge.

Art. 327 Procedura e decisione

¹ L'autorità giudiziaria superiore si fa consegnare gli atti di causa dalla giurisdizione inferiore.

² Essa può decidere in base agli atti.

³ Se accoglie il reclamo, l'autorità giudiziaria superiore:

- a. annulla la decisione o la disposizione ordinatoria processuale impugnata e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore; oppure
- b. statuisce essa stessa, se la causa è matura per il giudizio.

⁴ Se il reclamo è accolto per ritardata giustizia, l'autorità giudiziaria superiore può impartire alla giurisdizione inferiore un termine per la trattazione della causa.

⁵ L'autorità giudiziaria superiore notifica e motiva la sua decisione in applicazione analogica dell'articolo 239.²⁵⁷

Art. 327a²⁵⁸ Dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione di Lugano

¹ Se il reclamo è diretto contro una decisione del giudice dell'esecuzione secondo gli articoli 38–52 della Convenzione del 30 ottobre 2007²⁵⁹ concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano), l'autorità giudiziaria superiore esamina con cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano.

²⁵⁶ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

²⁵⁷ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

²⁵⁸ Introdotto dall'art. 3 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5601; FF **2009** 1435).

²⁵⁹ RS **0.275.12**

² Il reclamo ha effetto sospensivo. Sono fatti salvi i provvedimenti conservativi, segnatamente il sequestro secondo l'articolo 271 capoverso 1 numero 6 LEF²⁶⁰.

³ Il termine per la proposizione del reclamo contro la dichiarazione di esecutività è retto dall'articolo 43 paragrafo 5 della Convenzione di Lugano.

Capitolo 3: Revisione

Art. 328 Motivi di revisione

¹ Una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se:

- a.²⁶¹ ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura nonostante abbia usato la dovuta attenzione, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione;
- b. da un procedimento penale risulta che la decisione a lei sfavorevole è stata influenzata da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;
- c.²⁶² fa valere che l'acquiescenza, la desistenza o la transazione giudiziaria è inefficace per vizi formali o materiali;
- d.²⁶³ ha scoperto un motivo di ricusazione soltanto dopo la chiusura del procedimento e non dispone di nessun altro mezzo di impugnazione.

² La revisione può essere chiesta per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950²⁶⁴ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) se:

- a.²⁶⁵ la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);
- b. un indennizzo è inadatto a compensare le conseguenze della violazione; e
- c. la revisione è necessaria per rimuovere la violazione.

²⁶⁰ RS 281.1

²⁶¹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

²⁶² Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

²⁶³ Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

²⁶⁴ RS 0.101

²⁶⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 289; FF 2021 300, 889).

Art. 329 Domanda e termini di revisione

¹ La domanda di revisione, scritta e motivata, dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.

² Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione, la revisione non può più essere domandata, salvo nel caso di cui all'articolo 328 capoverso 1 lettera b.

Art. 330 Osservazioni della controparte

Se la domanda di revisione non risulta manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, il giudice la notifica alla controparte affinché presenti le sue osservazioni.

Art. 331 Effetto sospensivo

¹ La domanda di revisione non preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata.

² Il giudice può sospendere l'esecutività della decisione impugnata.²⁶⁶ Se del caso ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie.

Art. 332 Decisione sulla domanda di revisione

La decisione sulla domanda di revisione è impugnabile mediante reclamo.

Art. 333 Nuova decisione nel merito

¹ Se accoglie la domanda di revisione, il giudice annulla la sua precedente decisione e statuisce nuovamente.

² Nella nuova decisione il giudice decide anche sulle spese della precedente procedura.

³ Il giudice notifica la sua decisione con motivazione scritta.

Capitolo 4: Interpretazione e rettifica**Art. 334**

¹ Se il dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la decisione. Nella domanda devono essere indicati i punti contestati e le modifiche auspiccate.

² Gli articoli 330 e 331 si applicano per analogia. Se la rettifica concerne errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a interpellare le parti.

²⁶⁶ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

³ La decisione sulla domanda di interpretazione o di rettifica è impugnabile mediante reclamo.

⁴ La decisione interpretata o rettificata è notificata alle parti.

Titolo decimo: Esecuzione

Capitolo 1: Esecuzione delle decisioni

Art. 335 Campo d'applicazione

¹ Le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni del presente capitolo.

² Se concernono pagamenti in denaro o la prestazione di garanzie, le decisioni sono eseguite secondo le disposizioni della LEF²⁶⁷.

³ Il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività e l'esecuzione di decisioni straniere sono regolati dal presente capitolo, eccetto che un trattato internazionale o la LDIP²⁶⁸ dispongano altrimenti.

Art. 336 Esecutività

¹ Una decisione è esecutiva se:

- a.²⁶⁹ è passata in giudicato e il giudice non ne ha sospeso l'esecutività (art. 315 cpv. 4, 325 cpv. 2 e 331 cpv. 2); oppure
- b. pur non essendo ancora passata in giudicato, è stata dichiarata eseguibile anticipatamente.

² A richiesta, il giudice che ha preso la decisione da eseguire ne attesta l'esecutività.

³ Una decisione notificata senza motivazione scritta (art. 239) è esecutiva alle condizioni di cui al capoverso 1.²⁷⁰

Art. 337 Esecuzione diretta

¹ La decisione può essere direttamente eseguita se il giudice che l'ha pronunciata ha già ordinato concrete misure d'esecuzione (art. 236 cpv. 3).

² La parte soccombente può tuttavia chiedere al giudice dell'esecuzione di sospendere l'esecuzione; l'articolo 341 si applica per analogia.

²⁶⁷ RS 281.1

²⁶⁸ RS 291

²⁶⁹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

²⁷⁰ Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

Art. 338 Domanda di esecuzione

¹ Se la decisione non può essere direttamente eseguita, una domanda di esecuzione dev'essere presentata al giudice dell'esecuzione.

² La parte richiedente deve dimostrare che le condizioni d'esecutività sono adempite e allegare i documenti necessari.

Art. 339 Competenza e procedura

¹ È imperativamente competente a decidere le misure d'esecuzione e la sospensione dell'esecuzione il giudice:

- a. del domicilio o della sede della parte soccombente;
- b. del luogo in cui le misure devono essere prese; oppure
- c. del luogo in cui è stata emanata la decisione da eseguire.

² Il giudice decide in procedura sommaria.

Art. 340²⁷¹ Provvedimenti conservativi

Il giudice dell'esecuzione può ordinare provvedimenti conservativi, se necessario anche senza sentire preventivamente la controparte.

Art. 341 Esame dell'esecutività e osservazioni della parte soccombente

¹ Il giudice dell'esecuzione esamina d'ufficio se le condizioni d'esecutività sono adempiute.

² Assegna un breve termine alla parte soccombente affinché presenti le proprie osservazioni.

³ Materialmente, la parte soccombente può obiettare che successivamente alla comunicazione della decisione sono intervenute circostanze che ostano all'esecuzione, in particolare l'adempimento, la concessione di una dilazione, la prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta. L'adempimento della prestazione e la dilazione devono essere provati mediante documenti.

Art. 342 Esecuzione di una prestazione condizionata o dipendente da una controprestazione

La decisione in merito a una prestazione condizionata o dipendente da una controprestazione può essere eseguita solo quando il giudice dell'esecuzione ha accertato che la condizione si è verificata oppure che la controprestazione è stata debitamente offerta, fornita o garantita.

²⁷¹ Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5601; FF **2009** 1435).

Art. 343 Obbligo di fare, omettere o tollerare

¹ Se la decisione impone un obbligo di fare, omettere o tollerare, il giudice dell'esecuzione può ordinare:

- a. una comminatoria penale secondo l'articolo 292 CP²⁷²;
- b. una multa disciplinare fino a 5000 franchi;
- c. una multa disciplinare fino a 1000 franchi per ogni giorno d'inadempimento;
- d. misure coercitive come il ritiro di una cosa mobile o lo sgombero di un fondo; oppure
- e. l'adempimento sostitutivo.

^{1bis} Se la decisione prevede un divieto secondo l'articolo 28b CC²⁷³, il giudice dell'esecuzione può, ad istanza dell'attore, ordinare una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC.²⁷⁴

² La parte soccombente e i terzi devono fornire le necessarie informazioni e tollerare le necessarie ispezioni.

³ La persona incaricata dell'esecuzione può far capo all'aiuto dell'autorità competente.

Art. 344 Rilascio di una dichiarazione di volontà

¹ Se la decisione ha per oggetto il rilascio di una dichiarazione di volontà, la dichiarazione stessa si ha per avvenuta con l'esecutività della decisione.

² Se la dichiarazione concerne un registro pubblico, come il registro fondiario o il registro di commercio, il giudice che ha pronunciato la decisione impartisce all'ufficiale del registro le istruzioni necessarie.

Art. 345 Risarcimento dei danni e conversione in denaro

¹ La parte vincente può chiedere:

- a. il risarcimento dei danni se la parte soccombente non ottempera a quanto ordinato dal giudice;
- b. in luogo della prestazione dovuta, un equivalente in denaro.

² Il giudice dell'esecuzione decide sull'ammontare di tali importi.

Art. 346 Impugnazione da parte di terzi

I terzi toccati nei loro diritti dalla decisione sull'esecuzione possono proporre reclamo.

²⁷² RS 311.0

²⁷³ RS 210

²⁷⁴ Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2019 2273; FF 2017 6267).

Capitolo 2: Esecuzione di documenti pubblici

Art. 347 Esecutività

Un documento pubblico avente per oggetto prestazioni di qualsiasi genere può essere eseguito alla stregua di una decisione giudiziaria se:

- a. l'obbligato ha espressamente dichiarato nel documento di riconoscere l'esecuzione diretta della prestazione;
- b. il titolo giuridico della prestazione dovuta è menzionato nel documento;
- c. la prestazione dovuta:
 1. è sufficientemente determinata nel documento,
 2. è riconosciuta nel documento dall'obbligato, e
 3. è esigibile.

Art. 348 Eccezioni

Non sono direttamente esecutivi i documenti concernenti prestazioni:

- a. secondo la legge del 24 marzo 1995²⁷⁵ sulla parità dei sessi;
- b. inerenti alla locazione o all'affitto di locali d'abitazione e commerciali, nonché all'affitto agricolo;
- c. secondo la legge del 17 dicembre 1993²⁷⁶ sulla partecipazione;
- d. inerenti a rapporti di lavoro e alla legge del 6 ottobre 1989²⁷⁷ sul collocamento;
- e. inerenti a contratti conclusi con consumatori (art. 32).

Art. 349 Documenti concernenti prestazioni in denaro

I documenti esecutivi concernenti prestazioni in denaro sono considerati titoli definitivi di rigetto dell'opposizione secondo gli articoli 80 e 81 LEF²⁷⁸.

Art. 350 Documenti concernenti prestazioni non pecuniarie

¹ Se si tratta di eseguire un documento concernente una prestazione non pecuniaria, il pubblico ufficiale che l'ha rilasciato fornisce all'obbligato, su domanda dell'avente diritto, una copia autenticata del documento e gli assegna un termine di 20 giorni per l'adempimento. L'avente diritto riceve copia della notificazione.

² Decorso infruttuosamente tale termine, l'avente diritto può chiedere che il giudice dell'esecuzione proceda.

²⁷⁵ RS 151.1

²⁷⁶ RS 822.14

²⁷⁷ RS 823.11

²⁷⁸ RS 281.1

Art. 351 Procedura davanti al giudice dell'esecuzione

¹ Riguardo alla prestazione dovuta, l'obbligato può sollevare obiezioni soltanto se immediatamente comprovabili.

² Se è dovuto il rilascio di una dichiarazione di volontà, la dichiarazione stessa si ha per avvenuta con la decisione del giudice dell'esecuzione. Questi impartisce le istruzioni necessarie secondo l'articolo 344 capoverso 2.

Art. 352 Azione giudiziaria

È in ogni caso fatta salva l'azione giudiziaria relativa alla prestazione dovuta. In particolare, l'obbligato può in ogni tempo chiedere al giudice di accertare che la pretesa non sussiste o non sussiste più oppure che per l'adempimento è stata concessa una dilazione.

Parte terza: Arbitrato**Titolo primo: Disposizioni generali****Art. 353** Campo d'applicazione

¹ Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti davanti ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera, per quanto non siano applicabili le disposizioni del capitolo 12 LDIP²⁷⁹.

² Le parti possono escludere l'applicabilità delle presenti disposizioni sull'arbitrato mediante una dichiarazione nel patto d'arbitrato o in un accordo successivo e convenire di applicare le disposizioni del capitolo 12 LDIP. Tale dichiarazione richiede la forma di cui all'articolo 358.²⁸⁰

Art. 354 Arbitrabilità

L'arbitrato può vertere su qualsiasi pretesa su cui le parti possono disporre liberamente.

Art. 355 Sede del tribunale arbitrale

¹ La sede del tribunale arbitrale è stabilita dalle parti o dall'ente da esse designato. In subordine, la sede è stabilita dal tribunale arbitrale stesso.

² Se non è stabilita dalle parti, dall'ente da esse designato o dal tribunale arbitrale, la sede è nel luogo del tribunale statale che sarebbe competente per giudicare il merito della causa in mancanza di patto di arbitrato.

³ Se più tribunali statali sono competenti, il tribunale arbitrale ha sede nel luogo del primo tribunale statale adito in applicazione dell'articolo 356.

²⁷⁹ RS 291

²⁸⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

⁴ Se le parti non hanno pattuito diversamente, il tribunale arbitrale può dibattere, assumere prove e deliberare anche in qualsiasi altro luogo.

Art. 356 Tribunali statali competenti

¹ Il Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale designa un tribunale superiore competente per:

- a. statuire sui reclami e sulle domande di revisione;
- b. ricevere in deposito il lodo e attestarne l'esecutività.

² Un altro tribunale o un tribunale composto in altro modo, designato dal Cantone dove ha sede il tribunale arbitrale, è competente in istanza unica per:

- a. nominare, ricusare, revocare e sostituire gli arbitri;
- b. prorogare il mandato del tribunale arbitrale;
- c. prestare concorso al tribunale arbitrale per procedere ad atti procedurali.

³ Il tribunale statale competente decide in procedura sommaria, salvo nei casi di cui al capoverso 1 lettera a.²⁸¹ L'articolo 251a capoverso 2 è applicabile.²⁸²

Titolo secondo: Patto e clausole d'arbitrato²⁸³

Art. 357 Oggetto

¹ Il patto d'arbitrato può riferirsi a controversie esistenti o future derivanti da un determinato rapporto giuridico.

² Contro il patto d'arbitrato non può essere eccepita l'invalidità del contratto principale.

Art. 358 Forma

¹ Il patto d'arbitrato dev'essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

² Alle clausole di arbitrato previste in negozi giuridici unilaterali o in statuti si applicano per analogia le disposizioni della presente Parte.²⁸⁴

²⁸¹ Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

²⁸² Per. introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

²⁸³ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

²⁸⁴ Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

Art. 359 Contestata competenza del tribunale arbitrale

¹ Se la validità, il contenuto o la portata del patto d'arbitrato oppure la corretta costituzione del tribunale arbitrale sono contestati davanti allo stesso, il tribunale arbitrale pronuncia in merito con una decisione incidentale o nella decisione finale.

² L'eccezione d'incompetenza del tribunale arbitrale deve essere proposta prima di entrare nel merito della causa.

Titolo terzo: Costituzione del tribunale arbitrale**Art. 360** Numero degli arbitri

¹ Le parti possono liberamente stabilire il numero degli arbitri. In assenza di un accordo, il loro numero è tre.

² Se le parti hanno stabilito un numero pari di arbitri, si presume che un'ulteriore persona debba essere designata come presidente.

Art. 361 Designazione ad opera delle parti

¹ Gli arbitri sono nominati secondo quanto pattuito fra le parti.

² Se tale pattuizione manca, ciascuna parte designa un numero uguale di arbitri; questi, a voto unanime, eleggono un presidente.

³ Se un arbitro è designato per funzione, si reputa designato il titolare della stessa al momento dell'accettazione del mandato arbitrale.

⁴ Per le controversie in materia di locazione o affitto di locali d'abitazione, le parti possono designare quale tribunale arbitrale unicamente l'autorità di conciliazione.

Art. 362 Designazione ad opera del tribunale statale

¹ Se il patto d'arbitrato non specifica l'ente incaricato della designazione del tribunale arbitrale o se l'ente incaricato non designa gli arbitri entro un congruo termine, il tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2, su richiesta di una parte, provvede alla designazione qualora:

- a. le parti non si accordino sulla designazione dell'arbitro unico o del presidente;
- b. una parte non designi gli arbitri di sua competenza entro 30 giorni da quando ne è stata richiesta; oppure
- c. gli arbitri non si accordino sulla scelta del presidente entro 30 giorni dalla loro designazione.

² In caso di arbitrato concernente più parti, il tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2 può designare tutti gli arbitri.

³ Il tribunale statale cui è stata affidata la designazione procede alla stessa eccetto che da un esame sommario risulti che le parti non sono legate da un patto d'arbitrato.

Art. 363 Obbligo di trasparenza

¹ La persona proposta quale arbitro deve rivelare senza indugio l'esistenza di circostanze che potrebbero far dubitare legittimamente della sua imparzialità o indipendenza.

² Tale obbligo sussiste durante l'intero procedimento.

Art. 364 Accettazione del mandato

¹ Gli arbitri confermano l'accettazione del mandato.

² Il tribunale arbitrale è costituito soltanto quando tutti gli arbitri hanno dichiarato di accettare il mandato.

Art. 365 Segretariato

¹ Il tribunale arbitrale può dotarsi di un segretariato.

² Gli articoli 363 capoverso 1 e 367–369 si applicano per analogia.

Art. 366 Durata del mandato

¹ Le parti possono limitare nel patto d'arbitrato o in un accordo successivo la durata del mandato del tribunale arbitrale.

² La durata del mandato entro cui il tribunale arbitrale deve pronunciare il lodo può essere prorogata:

- a. per accordo tra le parti;
- b. su richiesta di una parte o del tribunale arbitrale, mediante decisione del tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2.

Titolo quarto:**Ricusazione, destituzione e sostituzione dei membri del tribunale arbitrale****Art. 367** Ricusazione di un arbitro

¹ Un arbitro può essere ricusato se:

- a. non soddisfa i requisiti convenuti dalle parti;
- b. vi è un motivo di ricusazione contemplato dall'ordinamento procedurale convenuto dalle parti; oppure
- c. sussistono dubbi legittimi quanto alla sua indipendenza o imparzialità.

² Una parte può ricusare un arbitro da lei designato, o alla cui designazione ha partecipato, soltanto per motivi di cui è venuta a conoscenza dopo la designazione nonostante abbia usato la dovuta attenzione.²⁸⁵ Il motivo di ricazione dev'essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all'altra parte.

Art. 368 Ricusazione del tribunale arbitrale

¹ Una parte può ricusare l'intero tribunale arbitrale qualora l'altra parte abbia esercitato un influsso preponderante sulla designazione degli arbitri. Il motivo della ricusazione dev'essere comunicato senza indugio al tribunale arbitrale e all'altra parte.

² Il nuovo tribunale arbitrale è costituito secondo la procedura prevista negli articoli 361 e 362.

³ Le parti hanno il diritto di designare nuovamente come arbitri i membri del tribunale arbitrale ricusato.

Art. 369 Procedura di ricusazione

¹ Le parti possono accordarsi liberamente sulla procedura di ricusazione.

² Salvo diversa pattuizione delle parti e purché il procedimento arbitrale non sia ancora concluso, l'istanza di ricusazione, scritta e motivata, dev'essere proposta all'arbitro ricusato e comunicata agli altri arbitri entro 30 giorni dal momento in cui la parte istante è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione o avrebbe potuto venirne a conoscenza usando la dovuta attenzione.²⁸⁶

³ La parte istante può, entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di ricusazione, rivolgersi all'ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, chiedere di pronunciarsi al tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2.²⁸⁷

⁴ Se le parti non hanno pattuito altrimenti, durante l'esame dell'istanza di ricusazione il tribunale arbitrale può continuare la procedura fino e compresa la pronuncia del lodo, senza escludere l'arbitro ricusato.

⁵ La decisione sulla ricusazione può essere impugnata soltanto assieme al primo lodo.

Art. 370 Destituzione

¹ Ciascun arbitro può essere destituito per accordo tra le parti. L'accordo soggiace alla forma richiesta per il patto d'arbitrato.²⁸⁸

² Salvo diversa pattuizione delle parti, se un arbitro non si dimostra in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze,

²⁸⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

²⁸⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

²⁸⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

²⁸⁸ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

su richiesta di una parte questi può essere destituito dall'ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, dal tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2.²⁸⁹

³ All'impugnazione di una tale decisione si applica l'articolo 369 capoverso 5.

Art. 371 Sostituzione di un arbitro

¹ Alla sostituzione di un arbitro si applica la procedura seguita per la sua designazione, eccetto che le parti si siano accordate o dispongano diversamente.

² Se non si può procedere in tal modo, il nuovo arbitro è designato dal tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2, salvo che il patto d'arbitrato escluda tale possibilità o, in seguito al venir meno di un arbitro, debba considerarsi decaduto.

³ Se le parti non possono accordarsi in merito, il neocostituito tribunale arbitrale decide quali atti processuali a cui il membro sostituito aveva partecipato debbano essere ripetuti.

⁴ La procedura di sostituzione di un arbitro non sospende il decorso del termine assegnato al tribunale arbitrale per pronunciare il giudizio.

Titolo quinto: Procedimento arbitrale

Art. 372 Pendenza

¹ Il procedimento arbitrale è pendente:

- a. appena una parte adisce il tribunale arbitrale designato nel patto d'arbitrato; oppure
- b. in mancanza di tale designazione, appena una parte avvia la procedura di costituzione del tribunale arbitrale oppure la preventiva procedura di conciliazione pattuita dalle parti.

² ...²⁹⁰

Art. 373 Regole generali di procedura

¹ Le parti possono regolare la procedura arbitrale:

- a. esse medesime;
- b. mediante richiamo di un ordinamento procedurale arbitrale;
- c. dichiarando applicabile un diritto procedurale di loro scelta.

² Se non è stata regolata dalle parti, la procedura è stabilita dal tribunale arbitrale.

²⁸⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4179; FF **2018** 6019).

²⁹⁰ Abrogato dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), con effetto dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

³ Il presidente del tribunale arbitrale può decidere personalmente su singole questioni procedurali se così autorizzato delle parti o dagli altri membri del tribunale arbitrale.

⁴ Il tribunale arbitrale deve garantire la parità di trattamento delle parti e il loro diritto d'essere sentite, nonché procedere a un contraddittorio.

⁵ Ogni parte può farsi rappresentare.

⁶ Le violazioni di regole di procedura devono essere eccepite non appena siano state accertate o sia possibile accertarle usando la dovuta attenzione, pena la perenzione.²⁹¹

Art. 374 Provvedimenti cautelari, garanzie e risarcimento dei danni

¹ Il tribunale statale o, salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari, compresi quelli per assicurare i mezzi di prova.

² Se la parte contro cui è ordinato il provvedimento del tribunale arbitrale non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale statale, su richiesta del tribunale arbitrale o ad istanza di parte, prende le necessarie disposizioni.²⁹²

³ Se vi è da temere un danno per l'altra parte, il tribunale arbitrale o statale può subordinare i provvedimenti cautelari alla prestazione di garanzie.

⁴ La parte istante risponde del danno causato da un provvedimento cautelare ingiustificato. Tuttavia, se essa prova di aver presentato l'istanza in buona fede, il tribunale arbitrale o statale può ridurre o escludere il risarcimento. La parte lesa può far valere la sua pretesa nel procedimento arbitrale pendente.

⁵ La garanzia è liberata se è certo che non è promossa alcuna azione di risarcimento del danno; se vi è incertezza in proposito, il tribunale arbitrale assegna un termine per proporre l'azione.

Art. 375 Assunzione delle prove e collaborazione del tribunale statale

¹ Il tribunale arbitrale procede lui stesso all'assunzione delle prove.

² Il tribunale arbitrale può chiedere la collaborazione del tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2 per assumere prove o effettuare altri atti giudiziari. Con il consenso del tribunale arbitrale tale collaborazione può essere chiesta anche da una parte.

³ Gli arbitri possono partecipare agli atti procedurali del tribunale statale e porre domande.

Art. 376 Litisconsorzio, cumulo d'azioni e partecipazione di terzi

¹ Un procedimento arbitrale può essere condotto da o contro più litisconsorti se:

a. tutte le parti sono legate tra loro da uno o più patti d'arbitrato concordanti; e

²⁹¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4179; FF **2018** 6019).

²⁹² Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

b. le pretese fatte valere sono identiche o materialmente connesse.

² Le pretese materialmente connesse possono essere giudicate nello stesso procedimento arbitrale se sono oggetto di patti d'arbitrato concordanti.

³ L'intervento di un terzo e la partecipazione della persona chiamata in causa presuppongono l'esistenza di un patto d'arbitrato tra il terzo e le parti in causa e sono subordinati al consenso del tribunale arbitrale.

Art. 377 Compensazione e domanda riconvenzionale

¹ Il tribunale arbitrale è competente a statuire su un'eccezione di compensazione sollevata da una parte anche se la pretesa posta in compensazione non soggiace al patto d'arbitrato e anche se per la stessa è stato stipulato un altro patto d'arbitrato o una proroga di foro.

² Una domanda riconvenzionale è ammessa solo se concerne una lite che ricade in un patto d'arbitrato concordante.

Art. 378 Anticipazione delle spese

¹ Il tribunale arbitrale può esigere un anticipo delle spese procedurali presumibili e farne dipendere la continuazione del procedimento. Salvo diverso accordo tra le parti, esso ne determina l'importo a carico di ciascuna.

² Se una parte non versa l'anticipo che le incombe, l'altra può o anticipare lei stessa il totale delle spese o rinunciare al procedimento arbitrale. In quest'ultimo caso, essa può, per la stessa lite, avviare un nuovo procedimento arbitrale o promuovere una causa davanti al tribunale statale.

Art. 379 Cauzione per le spese ripetibili

Se risulta che l'attore è insolvente, il tribunale arbitrale può, su richiesta del convenuto, disporre che per le costui spese ripetibili presumibili sia prestata cauzione entro un dato termine. Al convenuto si applica per analogia l'articolo 378 capoverso 2.

Art. 380 Gratuito patrocinio

Il gratuito patrocinio è escluso.

Titolo sesto: Lodo

Art. 381 Diritto applicabile

¹ Il tribunale arbitrale decide:

- a. secondo le regole di diritto scelte dalle parti; oppure
- b. secondo equità, se così autorizzato dalle parti.

² In mancanza di tale scelta o autorizzazione, il tribunale arbitrale decide secondo il diritto che sarebbe applicato da un tribunale statale.

Art. 382 Deliberazioni e votazioni

¹ Alle deliberazioni e alle votazioni devono partecipare tutti gli arbitri.

² Se un arbitro si rifiuta di partecipare a una deliberazione o a una votazione, gli altri arbitri possono deliberare e decidere senza di lui, sempre che le parti non si siano accordate diversamente.

³ Il tribunale arbitrale pronuncia il lodo a maggioranza dei voti, eccetto che le parti si siano accordate diversamente.

⁴ Se non si raggiunge una maggioranza di voti, il voto del presidente decide.

Art. 383 Lodi incidentali e lodi parziali

Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può limitare il procedimento a singole questioni o conclusioni.

Art. 384 Contenuto del lodo

¹ Il lodo contiene:

- a. la composizione del tribunale arbitrale;
- b. l'indicazione della sede del tribunale arbitrale;
- c. la designazione delle parti e dei loro rappresentanti;
- d. le conclusioni delle parti oppure, in mancanza di concrete richieste, una descrizione dei punti litigiosi;
- e. in quanto le parti non vi abbiano rinunciato, l'esposizione dei fatti, i considerandi di diritto e se del caso quelli di equità;
- f. il dispositivo sul merito della lite come pure l'importo e la ripartizione delle spese procedurali e delle ripetibili;
- g. la data del giudizio.

² Il lodo dev'essere firmato; è sufficiente la firma del presidente.

Art. 385 Intesa tra le parti

Se durante il procedimento arbitrale le parti pongono fine alla controversia, il tribunale arbitrale, su richiesta, lo constata sotto forma di lodo.

Art. 386 Notificazione e deposito

¹ Una copia del lodo dev'essere notificata ad ogni parte.

² Ogni parte, a sue spese, può depositare un esemplare del lodo presso il tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 1.

³ Su richiesta di una parte, detto tribunale statale rilascia un'attestazione di esecutività.

Art. 387 Effetti del lodo

Una volta comunicato alle parti, il lodo ha gli stessi effetti di una decisione giudiziaria esecutiva e passata in giudicato.

Art. 388 Rettifica, interpretazione e completamento del lodo

¹ Ogni parte può chiedere al tribunale arbitrale di:

- a. rettificare errori di redazione e di calcolo nel lodo;
- b. interpretare determinate parti del lodo;
- c. emanare un lodo complementare su pretese che, pur fatte valere nel procedimento arbitrale, non sono state oggetto di trattazione nel lodo.

² La richiesta dev'essere presentata al tribunale arbitrale entro 30 giorni dalla scoperta dell'errore o dell'esigenza di interpretazione o di completamento di alcune parti del lodo, in ogni caso però entro un anno dalla notificazione del lodo.

³ La richiesta non sospende i termini d'impugnazione. Per la parte del lodo rettificata, interpretata o completata decorre un nuovo termine d'impugnazione.²⁹³

Titolo settimo: Mezzi d'impugnazione

Capitolo 1: Ricorso

Art. 389 Ricorso al Tribunale federale

¹ Il lodo è impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale.

² La procedura è retta dalle disposizioni della legge del 17 giugno 2005²⁹⁴ sul Tribunale federale, salvo che il presente capitolo disponga altrimenti.

Art. 390 Ricorso al tribunale cantonale

¹ Le parti possono, mediante una dichiarazione esplicita nel patto d'arbitrato o in accordo successivo, convenire che il lodo possa essere impugnato mediante ricorso davanti al tribunale cantonale competente secondo l'articolo 356 capoverso 1.

² La procedura è retta dagli articoli 319–327, salvo che il presente capitolo disponga altrimenti. Il tribunale cantonale decide definitivamente.

²⁹³ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

²⁹⁴ RS 173.110

Art. 391 Sussidiarietà

Il ricorso è ammissibile unicamente dopo l'esaurimento dei mezzi d'impugnazione arbitrali previsti nel patto d'arbitrato.

Art. 392 Lodi impugnabili

È impugnabile:

- a. ogni lodo parziale o finale;
- b. ogni lodo incidentale per i motivi di cui all'articolo 393 lettere a e b.

Art. 393 Motivi di ricorso

Il lodo può essere impugnato unicamente se:

- a. l'arbitro unico è stato designato irregolarmente oppure il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente;
- b. il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente;
- c. il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni;
- d. è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite;
- e. è arbitrario nel suo esito perché si fonda su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti oppure su una manifesta violazione del diritto o dell'equità;
- f. le indennità e le spese degli arbitri, fissate dal tribunale arbitrale, sono manifestamente eccessive.

Art. 394 Rinvio per rettifica o completamento

L'autorità di ricorso, sentite le parti, può rinviare il lodo al tribunale arbitrale fissando a quest'ultimo un termine per rettificarlo o completarlo.

Art. 395 Decisione

¹ Se il lodo non è rinviato al tribunale arbitrale oppure se non è rettificato o completato da quest'ultimo nel termine assegnatogli, l'autorità di ricorso pronuncia sul ricorso e, se l'accoglie, annulla il lodo.

² Se il lodo è annullato, il tribunale arbitrale decide di nuovo fondandosi sui considerandi del giudizio di rinvio. Se il tribunale arbitrale non è più al completo, è applicabile l'articolo 371.²⁹⁵

³ L'annullamento può limitarsi a singole parti del lodo, salvo che le altre dipendano da queste.

²⁹⁵ Per. introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

⁴ Se il lodo è impugnato per indennità e spese manifestamente eccessive, l'autorità di ricorso può fissare essa stessa le indennità e spese dovute.

Capitolo 2: Revisione

Art. 396 Motivi di revisione

¹ Una parte può chiedere la revisione del lodo al tribunale statale competente secondo l'articolo 356 capoverso 1 se:

- a.²⁹⁶ ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura nonostante abbia usato la dovuta attenzione, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la pronuncia del lodo;
- b. da un procedimento penale risulta che il lodo a lei sfavorevole è stato influenzato da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere adottata in altro modo;
- c. fa valere che l'acquiescenza, la desistenza o la transazione arbitrale è inefficace;
- d.²⁹⁷ un motivo di ricusazione ai sensi dell'articolo 367 capoverso 1 lettera c è stato scoperto, nonostante sia stata usata la dovuta attenzione, soltanto dopo la chiusura del procedimento arbitrale, sempre che non si disponga di un altro mezzo d'impugnazione.

² La revisione può essere chiesta per violazione della CEDU²⁹⁸ se:

- a.²⁹⁹ la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);
- b. un indennizzo è inadatto a compensare le conseguenze della violazione; e
- c. la revisione è necessaria per rimuovere la violazione.

Art. 397 Termini

¹ La domanda di revisione dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.

² Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato del lodo, la revisione non può più essere domandata, salvo nel caso di cui all'articolo 396 capoverso 1 lettera b.

²⁹⁶ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).

²⁹⁷ Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

²⁹⁸ RS 0.101

²⁹⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 289; FF 2021 300, 889).

Art. 398 Procedura

Alla procedura si applicano gli articoli 330 e 331.

Art. 399 Rinvio al tribunale arbitrale

¹ Se accoglie la domanda di revisione, il tribunale statale annulla il lodo e rinvia gli atti al tribunale arbitrale per un nuovo giudizio.

² Se il tribunale arbitrale non è più al completo, è applicabile l'articolo 371.

Parte quarta: Disposizioni finali**Titolo primo: Esecuzione****Art. 400** Principi

¹ Il Consiglio federale emana le norme d'attuazione.

² Esso mette a disposizione i moduli per i documenti giudiziari e per gli atti scritti delle parti. I moduli per gli atti scritti delle parti devono essere concepiti in modo da poter essere compilati anche da una parte non esperta in fatto di diritto.

^{2bis} Mette a disposizione del pubblico informazioni sulle spese giudiziarie, nonché sulle possibilità di gratuito patrocinio e di finanziamento del processo.³⁰⁰

³ Il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale di giustizia la competenza di emanare norme amministrative e tecniche, nonché quella di informare il pubblico e di mettere moduli a sua disposizione.³⁰¹

Art. 401 Progetti pilota

¹ Con il benestare del Consiglio federale i Cantoni possono attuare progetti pilota nel settore del diritto processuale civile.

² Il Consiglio federale può delegare la competenza di concedere il benestare all'Ufficio federale di giustizia.

Art. 401a³⁰² Statistiche e numero di casi

La Confederazione e i Cantoni provvedono assieme ai tribunali all'allestimento di statistiche sufficienti sul numero di casi e sugli indicatori relativi all'applicazione della presente legge, segnatamente sul numero, la natura, la materia, la durata e i costi dei procedimenti.

³⁰⁰ Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

³⁰¹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

³⁰² Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

Titolo secondo: Adeguamento di leggi

Art. 402 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 1.

Art. 403 Disposizioni di coordinamento

Il coordinamento di disposizioni di altri nuovi atti normativi con il presente Codice è regolato nell'allegato 2.

Titolo terzo: Disposizioni transitorie

Capitolo 1: Disposizioni transitorie del 19 dicembre 2008³⁰³

Art. 404 Applicabilità del diritto previgente

¹ Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente Codice si applica il diritto procedurale previgente.

² La competenza per territorio si determina secondo il nuovo diritto. Nondimeno, una competenza esistente in base al diritto previgente permane.

Art. 405 Impugnazioni

¹ Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione.

² Alla revisione di decisioni comunicate secondo il diritto previgente si applica il nuovo diritto.

Art. 406 Proroga di foro

La validità di una proroga di foro si determina in base al diritto in vigore al momento in cui fu pattuita.

Art. 407 Giurisdizione arbitrale

¹ La validità dei patti d'arbitrato conclusi prima dell'entrata in vigore del presente Codice si giudica secondo il diritto per essi più favorevole.

² Ai procedimenti arbitrali pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente Codice si applica il diritto previgente. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione del nuovo diritto.

³ I mezzi d'impugnazione sono retti dal diritto in vigore al momento della comunicazione del lodo.

³⁰³ Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 28 set. 2012 (Disposizioni sulla verbalizzazione), in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 851; FF **2012** 5043 5055).

⁴ Ai procedimenti davanti al tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356, se già pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente Codice, continua ad applicarsi il diritto previgente.

Capitolo 2:³⁰⁴

Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2012

Art. 407a

Nei procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 del presente Codice gli atti procedurali compiuti dall'entrata in vigore della stessa sono retti dal nuovo diritto.

Capitolo 3:³⁰⁵ **Disposizione transitoria della modifica del 20 marzo 2015**

Art. 407b

¹ I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015 sono retti dal nuovo diritto.

² Le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della decisione che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificare una decisione complessiva.

Capitolo 4:³⁰⁶

Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2015

Art. 407c

¹ Le procedure di divorzio pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2015 sono rette dal nuovo diritto.

² Le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della sentenza che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificare una decisione complessiva.

³⁰⁴ Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 28 set. 2012 (Disposizioni sulla verbalizzazione), in vigore dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 851; FF **2012** 5043 5055).

³⁰⁵ Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 4299; FF **2014** 489).

³⁰⁶ Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

Capitolo 5:³⁰⁷**Disposizione transitoria della modifica del 14 dicembre 2018****Art. 407d**

I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2018 sono retti dal nuovo diritto.

Capitolo 6:³⁰⁸**Disposizione transitoria della modifica del 25 settembre 2020****Art. 407e**

Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2020 sono rette dal nuovo diritto.

Capitolo 7:³⁰⁹ **Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2023****Art. 407f**

Gli articoli 8 capoverso 2 secondo periodo, 63 capoverso 1, 118 capoverso 2 secondo periodo, 141a, 141b, 143 capoverso 1^{bis}, 149, 167a, 170a, 176 capoverso 3, 176a, 177, 187 capoversi 1 terzo periodo e 2, 193, 198 lettere bb^{bis}, f, h e i, 199 capoverso 3, 206 capoverso 4, 210 capoverso 1, frase introduttiva e lettera c, 239 capoverso 1, 298 capoverso 1^{bis}, 315 capoversi 2–5, 317 capoverso 1^{bis}, 318 capoverso 2, 325 capoverso 2, 327 capoverso 5 e 336 capoversi 1 e 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023.

Titolo quarto: Referendum ed entrata in vigore**Art. 408**

¹ Il presente Codice sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2011³¹⁰

³⁰⁷ Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU **2019** 2273; FF **2017** 6267).

³⁰⁸ Introdotta dall'all. I cifra II n. 24 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU **2022** 491; FF **2017** 5939).

³⁰⁹ Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2023** 491; FF **2020** 2407).

³¹⁰ DCF del 31 mar. 2010.

Allegato 1
(art. 402)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I. Abrogazione

La legge del 24 marzo 2000³¹¹ sul foro è abrogata.

II. Modifica

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

...³¹²

³¹¹ [RU **2000** 2355, **2004** 2617 all. n. 3, **2005** 5685 all. n. 14, **2006** 5379 all. cifra II n. 2]

³¹² Le mod. possono essere consultate alla RU **2010** 1739.

Allegato 2
(art. 403)

Disposizioni di coordinamento

1. Coordinamento del Codice di procedura civile con la nuova legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 13 giugno 2008³¹³ sulla responsabilità civile in materia nucleare (nuova LRCN) o il Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, il CPC sarà modificato come segue:

... ³¹⁴

2. Coordinamento del numero 19 dell'allegato 1 CPC con la nuova LRCN

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la nuova LRCN³¹⁵ o il CPC, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, il numero 19 dell'allegato 1 CPC diverrà privo d'oggetto e la nuova LRCN risulterà modificata conformemente al numero 20 dell'allegato 1 CPC.

3. Coordinamento con la modifica del CC del 19 dicembre 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del CC del 19 dicembre 2008³¹⁶ (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) o il CPC, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, il CPC sarà modificato come segue:

... ³¹⁷

³¹³ RS 732.44. In vigore dal 1° gen. 2022; RU 2022 43, pubblicata il 27 gen. 2022.

³¹⁴ Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 1739.

³¹⁵ RS 732.44. In vigore dal 1° gen. 2022; RU 2022 43, pubblicata il 27 gen. 2022.

³¹⁶ RS 210

³¹⁷ Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 1739.

Indice

Parte prima: Disposizioni generali

Titolo primo: Oggetto e campo d'applicazione

Oggetto	Art. 1
Relazioni internazionali	Art. 2
Organizzazione dei tribunali e delle autorità di conciliazione	Art. 3

Titolo secondo: Competenza dei tribunali e ricusazione

Capitolo 1: Competenza per materia e competenza funzionale

Principi	Art. 4
Istanza cantonale unica	Art. 5
Tribunale commerciale	Art. 6
Tribunale per le controversie derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie	Art. 7
Azione diretta davanti all'autorità giudiziaria superiore	Art. 8

Capitolo 2: Competenza per territorio

Sezione 1: Norme generali

Foro imperativo	Art. 9
Domicilio e sede	Art. 10
Luogo di dimora	Art. 11
Stabile organizzazione	Art. 12
Provvedimenti cautelari	Art. 13
Domanda riconvenzionale	Art. 14
Litisconsorzio e cumulo di azioni	Art. 15
Azione di chiamata in causa	Art. 16
Proroga di foro	Art. 17
Costituzione in giudizio del convenuto	Art. 18
Volontaria giurisdizione	Art. 19

Sezione 2: Diritto delle persone

Protezione della personalità e protezione dei dati	Art. 20
Dichiarazione di morte e di scomparsa	Art. 21
Rettificazione dei registri dello stato civile	Art. 22

Sezione 3: Diritto di famiglia

Istanze e azioni di diritto matrimoniale.....	Art. 23
Istanze e azioni nell'ambito dell'unione domestica registrata	Art. 24
Accertamento e contestazione della filiazione	Art. 25
Azioni di mantenimento e di assistenza.....	Art. 26
Pretese della madre nubile	Art. 27

Sezione 4: Diritto successorio

.....	Art. 28
-------	---------

Sezione 5: Diritti reali

Fondi.....	Art. 29
Cose mobili.....	Art. 30

Sezione 6: Azioni da contratto

Principio	Art. 31
Contratti conclusi con consumatori	Art. 32
Locazione e affitto di beni immobili.....	Art. 33
Diritto del lavoro	Art. 34
Rinuncia ai fori legali	Art. 35

Sezione 7: Azioni da atto illecito

Principio	Art. 36
Risarcimento in caso di provvedimenti cautelari ingiustificati.....	Art. 37
Incidenti di veicoli a motore e di cicli.....	Art. 38
Danni nucleari	Art. 38a
Azione in via adesiva nel processo penale	Art. 39

Sezione 8: Diritto commerciale

Diritto societario e registro di commercio	Art. 40
.....	Art. 41
Fusioni, scissioni, trasformazioni e trasferimenti di patrimonio.....	Art. 42
Ammortamento di titoli di credito e di polizze assicurative; divieto di pagamento.....	Art. 43
Prestiti in obbligazioni.....	Art. 44
Investimenti collettivi	Art. 45

Sezione 9: Esecuzione per debiti e fallimento

.....	Art. 46
-------	---------

Capitolo 3: Ricusazione

Motivi	Art. 47
Obbligo di comunicazione	Art. 48
Domanda di ricusazione	Art. 49
Decisione	Art. 50
Conseguenze della violazione delle norme sulla ricusazione	Art. 51

Titolo terzo: Principi di procedura e presupposti processuali**Capitolo 1: Principi di procedura**

Comportamento secondo buona fede	Art. 52
Diritto di essere sentiti	Art. 53
Pubblicità del procedimento	Art. 54
Principio dispositivo e riserva del principio inquisitorio	Art. 55
Interpello	Art. 56
Applicazione d'ufficio del diritto	Art. 57
Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e riserva della non vincolatività delle conclusioni delle parti	Art. 58

Capitolo 2: Presupposti processuali

Principio	Art. 59
Esame dei presupposti processuali	Art. 60
Patto d'arbitrato	Art. 61

Titolo quarto: Pendenza della causa ed effetti della desistenza

Inizio della pendenza della causa	Art. 62
Pendenza della causa in caso di incompetenza e di errato tipo di procedura	Art. 63
Effetti della pendenza della causa	Art. 64
Effetti della desistenza	Art. 65

Titolo quinto: Parti e terzi partecipanti al processo**Capitolo 1: Capacità di essere parte e capacità processuale**

Capacità di essere parte	Art. 66
Capacità processuale	Art. 67

Capitolo 2: Rappresentanza delle parti

Rappresentanza contrattuale	Art. 68
-----------------------------------	---------

Parte incapace di condurre la propria causa	Art. 69
---	---------

Capitolo 3: Litisconsorzio

Litisconsorzio necessario	Art. 70
Litisconsorzio facoltativo	Art. 71
Rappresentante comune	Art. 72

Capitolo 4: Intervento

Sezione 1: Intervento principale

.....	Art. 73
-------	---------

Sezione 2: Intervento adesivo

Principio	Art. 74
Istanza	Art. 75
Diritti dell'interveniente	Art. 76
Effetti dell'intervento	Art. 77

Capitolo 5: Chiamata in causa

Sezione 1: Semplice denuncia della lite

Principi	Art. 78
Posizione del terzo denunciato	Art. 79
Effetti della denuncia della lite	Art. 80

Sezione 2: Azione di chiamata in causa

Principi	Art. 81
Procedura	Art. 82

Capitolo 6: Sostituzione di parte

.....	Art. 83
-------	---------

Titolo sesto: Azioni

Azione di condanna a una prestazione	Art. 84
Azione creditoria senza quantificazione del valore litigioso	Art. 85
Azione parziale	Art. 86
Azione costitutiva	Art. 87
Azione d'accertamento	Art. 88
Azione collettiva	Art. 89
Cumulo di azioni	Art. 90

Titolo settimo: Valore litigioso

Principio	Art. 91
Rendite e prestazioni periodiche	Art. 92
Litisconsorzio facoltativo e cumulo di azioni	Art. 93

Domanda riconvenzionale	Art. 94
Azione collettiva	Art. 94a

Titolo ottavo: Spese giudiziarie e gratuito patrocinio

Capitolo 1: Spese giudiziarie

Definizioni	Art. 95
Tariffe e distrazione delle spese ripetibili	Art. 96
Informazione circa le spese giudiziarie	Art. 97
Anticipazione delle spese	Art. 98
Cauzione per le spese ripetibili	Art. 99
Genere e entità della cauzione	Art. 100
Prestazione dell'anticipo e della cauzione	Art. 101
Anticipo per l'assunzione delle prove	Art. 102
Impugnazione	Art. 103

Capitolo 2: Ripartizione e liquidazione delle spese giudiziarie

Decisione sulle spese giudiziarie	Art. 104
Determinazione e ripartizione delle spese giudiziarie	Art. 105
Principi di ripartizione	Art. 106
Ripartizione secondo equità	Art. 107
Spese giudiziarie inutili	Art. 108
Ripartizione in caso di transazione giudiziaria	Art. 109
Impugnazione	Art. 110
Liquidazione delle spese giudiziarie	Art. 111
Dilazione, condono, prescrizione e interessi delle spese processuali	Art. 112

Capitolo 3: Normative speciali in materia di spese

Procedura di conciliazione	Art. 113
Procedura decisionale	Art. 114
Condanna alle spese	Art. 115
Esenzione dalle spese secondo il diritto cantonale	Art. 116

Capitolo 4: Gratuito patrocinio

Diritto	Art. 117
Estensione	Art. 118
Istanza e procedura	Art. 119
Revoca del gratuito patrocinio	Art. 120
Impugnazione	Art. 121
Liquidazione delle spese giudiziarie	Art. 122

Rifusione	Art. 123
-----------------	----------

Titolo nono: Direzione del processo, atti processuali e termini

Capitolo 1: Direzione del processo

Principi	Art. 124
Semplificazione del processo.....	Art. 125
Sospensione del procedimento.....	Art. 126
Rimessione in caso di connessione di cause	Art. 127
Disciplina nel processo e malafede o temerarietà processuali	Art. 128

Capitolo 2: Forma degli atti processuali

Sezione 1: Lingua del procedimento

.....	Art. 129
-------	----------

Sezione 2: Atti scritti delle parti

Forma.....	Art. 130
Numero delle copie.....	Art. 131
Atti viziati da carenze formali o da condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva.....	Art. 132

Sezione 3: Citazione

Contenuto	Art. 133
Termine	Art. 134
Rinvio della comparizione	Art. 135

Sezione 4: Notificazioni giudiziarie

Documenti soggetti a notificazione	Art. 136
In caso di rappresentanza.....	Art. 137
Forma.....	Art. 138
Notificazione per via elettronica	Art. 139
Recapito.....	Art. 140
Notificazione per via editale.....	Art. 141

Sezione 5:

Impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva

Principi	Art. 141a
Condizioni	Art. 141b

Capitolo 3: Termini, inosservanza e restituzione

Sezione 1: Termini

Decorrenza e computo	Art. 142
Osservanza	Art. 143
Proroga	Art. 144
Sospensione dei termini	Art. 145
Effetti della sospensione dei termini	Art. 146

Sezione 2: Inosservanza e restituzione

Inosservanza e sue conseguenze	Art. 147
Restituzione	Art. 148
Procedura di restituzione	Art. 149

Titolo decimo: Prova

Capitolo 1: Disposizioni generali

Oggetto della prova.....	Art. 150
Fatti notori	Art. 151
Diritto alla prova.....	Art. 152
Prove raccolte d'ufficio	Art. 153
Ordinanze sulle prove	Art. 154
Assunzione delle prove.....	Art. 155
Tutela di interessi degni di protezione	Art. 156
Libero apprezzamento delle prove	Art. 157
Assunzione di prove a titolo cautelare	Art. 158
Organi di persone giuridiche.....	Art. 159

Capitolo 2: Obbligo di cooperazione e diritto di rifiutarsi di cooperare

Sezione 1: Disposizioni generali

Obbligo di cooperazione.....	Art. 160
Informazione.....	Art. 161
Legittimo rifiuto di cooperare.....	Art. 162

Sezione 2: Rifiuto di cooperare delle parti

Diritto di rifiuto	Art. 163
Rifiuto indebito	Art. 164

Sezione 3: Rifiuto di cooperare dei terzi

Diritto assoluto di rifiuto.....	Art. 165
Diritto relativo di rifiuto	Art. 166
Rifiuto indebito.....	Art. 167

Sezione 4:**Rifiuto di cooperare riguardo all'attività del servizio
giuridico interno di un'impresa**

.....Art. 167a

Capitolo 3: Mezzi di prova**Sezione 1: Mezzi di prova ammessi**

.....Art. 168

Sezione 2: Testimonianza

OggettoArt. 169

Citazione.....Art. 170

Esame testimoniale mediante videoconferenza.....Art. 170a

Forma dell'esame testimonialeArt. 171

Contenuto dell'esame testimonialeArt. 172

Domande completeArt. 173

Confronto.....Art. 174

Testimonianza peritale.....Art. 175

VerbaleArt. 176

Verbalizzazione in caso di registrazione.....Art. 176a

Sezione 3: Documenti

DefinizioneArt. 177

AutenticitàArt. 178

Forza probatoria dei registri e documenti pubbliciArt. 179

Produzione.....Art. 180

Sezione 4: Ispezione oculare

Modo di procedere.....Art. 181

VerbaleArt. 182

Sezione 5: Perizia

PrincipiArt. 183

Diritti e doveri del peritoArt. 184

Mandato.....Art. 185

Accertamenti del perito.....Art. 186

Presentazione della perizia.....Art. 187

Ritardi e carenzeArt. 188

Perizia di un arbitratoreArt. 189

Sezione 6: Informazioni scritte

.....Art. 190

Sezione 7: Interrogatorio e deposizioni delle parti

Interrogatorio delle parti	Art. 191
Deposizioni delle parti	Art. 192
Verbale e videoconferenza.....	Art. 193

Titolo undicesimo: Assistenza giudiziaria tra tribunali svizzeri

Principio	Art. 194
Atti processuali eseguiti direttamente in un altro Cantone.....	Art. 195
Assistenza giudiziaria	Art. 196

Parte seconda: Disposizioni speciali**Titolo primo: Tentativo di conciliazione****Capitolo 1: Campo d'applicazione e autorità di conciliazione**

Principio	Art. 197
Eccezioni	Art. 198
Rinuncia delle parti.....	Art. 199
Autorità paritetiche di conciliazione	Art. 200
Compiti dell'autorità di conciliazione.....	Art. 201

Capitolo 2: Procedura

Promozione	Art. 202
Udienza.....	Art. 203
Comparizione personale	Art. 204
Natura confidenziale della procedura.....	Art. 205
Mancata comparizione delle parti	Art. 206
Spese della procedura di conciliazione	Art. 207

Capitolo 3: Intesa e autorizzazione ad agire

Avvenuta conciliazione.....	Art. 208
Autorizzazione ad agire	Art. 209

Capitolo 4: Proposta di decisione e decisione

Proposta di decisione	Art. 210
Effetti	Art. 211
Decisione	Art. 212

Titolo secondo: Mediazione

Mediazione quale alternativa al tentativo di conciliazione	Art. 213
Mediazione nella procedura decisionale	Art. 214

Organizzazione e attuazione della mediazione	Art. 215
Relazione con il procedimento giudiziale	Art. 216
Approvazione dell'accordo delle parti	Art. 217
Spese della mediazione	Art. 218

Titolo terzo: Procedura ordinaria

Capitolo 1: Campo d'applicazione

.....	Art. 219
-------	----------

Capitolo 2: Scambio di scritti e preparazione del dibattimento

Apertura del procedimento	Art. 220
Petizione	Art. 221
Risposta	Art. 222
Mancata presentazione della risposta	Art. 223
Domanda riconvenzionale	Art. 224
Secondo scambio di scritti	Art. 225
Udienza istruttoria	Art. 226
Mutazione dell'azione in corso di causa	Art. 227

Capitolo 3: Dibattimento

Prime arringhe	Art. 228
Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova	Art. 229
Mutazione dell'azione durante il dibattimento	Art. 230
Assunzione delle prove	Art. 231
Arringhe finali	Art. 232
Rinuncia al dibattimento	Art. 233
Mancata comparizione al dibattimento	Art. 234

Capitolo 4: Verbale

.....	Art. 235
-------	----------

Capitolo 5: Decisione

Decisione finale	Art. 236
Decisione incidentale	Art. 237
Contenuto	Art. 238
Notificazione e motivazione	Art. 239
Comunicazione e pubblicazione della decisione	Art. 240

Capitolo 6:

Fine del procedimento senza decisione di merito

Transazione, acquiescenza e desistenza	Art. 241
--	----------

Causa divenuta priva d'oggetto per altri motivi.....	Art. 242
--	----------

Titolo quarto: Procedura semplificata

Campo d'applicazione	Art. 243
Azione semplificata	Art. 244
Citazione al dibattimento e osservazioni del convenuto	Art. 245
Disposizioni ordinatorie processuali	Art. 246
Accertamento dei fatti.....	Art. 247

Titolo quinto: Procedura sommaria

Capitolo 1: Campo d'applicazione

In generale	Art. 248
Codice civile.....	Art. 249
Codice delle obbligazioni	Art. 250
Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.....	Art. 251
Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato	Art. 251a

Capitolo 2: Procedura e decisione

Istanza.....	Art. 252
Osservazioni della controparte.....	Art. 253
Mezzi di prova	Art. 254
Principio inquisitorio	Art. 255
Decisione	Art. 256

Capitolo 3: Tutela giurisdizionale nei casi manifesti

.....	Art. 257
-------	----------

Capitolo 4: Divieto giudiziale e ordinanza giudiziale

Sezione 1: Divieto giudiziale

Principio	Art. 258
Pubblicazione.....	Art. 259
Opposizione	Art. 260

Sezione 2: Ordinanza giudiziale

Principio	Art. 260a
Pubblicazione e opposizione.....	Art. 260b

Capitolo 5: Provvedimenti cautelari e memoria difensiva

Sezione 1: Provvedimenti cautelari

Principio	Art. 261
-----------------	----------

Contenuto	Art. 262
Provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa	Art. 263
Garanzia e risarcimento del danno	Art. 264
Provvedimenti superprovvisori	Art. 265
Misure nei confronti dei mass media	Art. 266
Esecuzione	Art. 267
Modifica e soppressione	Art. 268
Riserva	Art. 269

Sezione 2: Memoria difensiva

.....	Art. 270
-------	----------

Titolo sesto: Procedure speciali di diritto matrimoniale

Capitolo 1: Cause trattate in procedura sommaria

Campo d'applicazione	Art. 271
Principio inquisitorio	Art. 272
Procedura	Art. 273

Capitolo 2: Procedura di divorzio

Sezione 1: Disposizioni generali

Promovimento	Art. 274
Sospensione della comunione domestica	Art. 275
Provvedimenti cautelari	Art. 276
Accertamento dei fatti	Art. 277
Comparizione personale	Art. 278
Omologazione della convenzione	Art. 279
Convenzione relativa alla previdenza professionale	Art. 280
Mancata intesa sul conguaglio della previdenza professionale	Art. 281
Contributi di mantenimento	Art. 282
Unità della decisione	Art. 283
Modifica delle conseguenze del divorzio stabilite con decisione passata in giudicato	Art. 284

Sezione 2: Divorzio su richiesta comune

Istanza in caso di intesa totale	Art. 285
Istanza in caso di intesa parziale	Art. 286
Audizione delle parti	Art. 287
Seguito della procedura e decisione	Art. 288
Impugnazione	Art. 289

Sezione 3: Divorzio su azione di un coniuge

Proposizione dell'azione.....	Art. 290
Udienza di conciliazione.....	Art. 291
Passaggio alla procedura del divorzio su richiesta comune	Art. 292
Mutazione dell'azione.....	Art. 293

Sezione 4: Azione di nullità del matrimonio e azione di separazione

.....	Art. 294
-------	----------

Titolo settimo: Interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia**Capitolo 1: Disposizioni generali**

Principio	Art. 295
Principio inquisitorio e non vincolatività delle conclusioni delle parti.....	Art. 296
Audizione dei genitori e mediazione	Art. 297
Audizione dei figli	Art. 298
Rappresentanza del figlio.....	Art. 299
Competenze del curatore	Art. 300
Comunicazione della decisione.....	Art. 301
Contributi di mantenimento	Art. 301a

Capitolo 2: Procedura sommaria: campo d'applicazione

.....	Art. 302
-------	----------

Capitolo 3: Azione di mantenimento e di paternità

Provvedimenti cautelari	Art. 303
Competenza	Art. 304

Titolo ottavo: Procedura in materia di unione domestica registrata**Capitolo 1: Pratiche della procedura sommaria**

Campo d'applicazione	Art. 305
Procedura.....	Art. 306

Capitolo 2: Scioglimento e annullamento dell'unione domestica registrata

.....	Art. 307
-------	----------

Capitolo 3: Interessi dei figli nella procedura in materia di unione domestica registrata

.....Art. 307a

Titolo nono: Mezzi di impugnazione

Capitolo 1: Appello

Sezione 1: Decisioni appellabili e motivi d'appello

AppellabilitàArt. 308

EccezioniArt. 309

Motivi d'appelloArt. 310

Sezione 2: Appello, risposta all'appello e appello incidentale

Proposizione dell'appelloArt. 311

Risposta all'appelloArt. 312

Appello incidentale.....Art. 313

Procedura sommariaArt. 314

Sezione 3: Effetti e procedura dell'appello

Effetto sospensivo.....Art. 315

Procedura davanti all'autorità giudiziaria superioreArt. 316

Nuovi fatti, nuovi mezzi di prova e mutazione dell'azione.....Art. 317

DecisioneArt. 318

Capitolo 2: Reclamo

Ammissibilità del reclamoArt. 319

Motivi di reclamoArt. 320

Proposizione del reclamo.....Art. 321

Risposta al reclamo.....Art. 322

Reclamo incidentale.....Art. 323

Osservazioni della giurisdizione inferioreArt. 324

Effetto sospensivo.....Art. 325

Nuove conclusioni, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova.....Art. 326

Procedura e decisioneArt. 327

Dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione di Lugano.....Art. 327a

Capitolo 3: Revisione

Motivi di revisione.....Art. 328

Domanda e termini di revisioneArt. 329

Osservazioni della controparte.....Art. 330

Effetto sospensivo.....	Art. 331
Decisione sulla domanda di revisione.....	Art. 332
Nuova decisione nel merito	Art. 333

Capitolo 4: Interpretazione e rettifica

.....	Art. 334
-------	----------

Titolo decimo: Esecuzione

Capitolo 1: Esecuzione delle decisioni

Campo d'applicazione	Art. 335
Esecutività	Art. 336
Esecuzione diretta.....	Art. 337
Domanda di esecuzione	Art. 338
Competenza e procedura.....	Art. 339
Provvedimenti conservativi	Art. 340
Esame dell'esecutività e osservazioni della parte soccumbente	Art. 341
Esecuzione di una prestazione condizionata o dipendente da una controprestazione	Art. 342
Obbligo di fare, omettere o tollerare	Art. 343
Rilascio di una dichiarazione di volontà	Art. 344
Risarcimento dei danni e conversione in denaro.....	Art. 345
Impugnazione da parte di terzi.....	Art. 346

Capitolo 2: Esecuzione di documenti pubblici

Esecutività	Art. 347
Eccezioni	Art. 348
Documenti concernenti prestazioni in denaro.....	Art. 349
Documenti concernenti prestazioni non pecuniarie	Art. 350
Procedura davanti al giudice dell'esecuzione	Art. 351
Azione giudiziaria.....	Art. 352

Parte terza: Arbitrato

Titolo primo: Disposizioni generali

Campo d'applicazione	Art. 353
Arbitrabilità	Art. 354
Sede del tribunale arbitrale	Art. 355
Tribunali statali competenti	Art. 356

Titolo secondo: Patto e clausole d'arbitrato

Oggetto	Art. 357
---------------	----------

Forma.....	Art. 358
Contestata competenza del tribunale arbitrale	Art. 359

Titolo terzo: Costituzione del tribunale arbitrale

Numero degli arbitri	Art. 360
Designazione ad opera delle parti	Art. 361
Designazione ad opera del tribunale statale	Art. 362
Obbligo di trasparenza.....	Art. 363
Accettazione del mandato.....	Art. 364
Segretariato.....	Art. 365
Durata del mandato.....	Art. 366

Titolo quarto: Ricusazione, destituzione e sostituzione dei membri del tribunale arbitrale

Ricusazione di un arbitro	Art. 367
Ricusazione del tribunale arbitrale.....	Art. 368
Procedura di ricusazione.....	Art. 369
Destituzione.....	Art. 370
Sostituzione di un arbitro.....	Art. 371

Titolo quinto: Procedimento arbitrale

Pendenza.....	Art. 372
Regole generali di procedura	Art. 373
Provvedimenti cautelari, garanzie e risarcimento dei danni.....	Art. 374
Assunzione delle prove e collaborazione del tribunale statale.....	Art. 375
Litisconsorzio, cumulo d'azioni e partecipazione di terzi.....	Art. 376
Compensazione e domanda riconvenzionale	Art. 377
Anticipazione delle spese.....	Art. 378
Cauzione per le spese ripetibili.....	Art. 379
Gratuito patrocinio.....	Art. 380

Titolo sesto: Lodo

Diritto applicabile	Art. 381
Deliberazioni e votazioni	Art. 382
Lodi incidentali e lodi parziali	Art. 383
Contenuto del lodo.....	Art. 384
Intesa tra le parti	Art. 385
Notificazione e deposito	Art. 386
Effetti del lodo.....	Art. 387
Rettifica, interpretazione e completamento del lodo.....	Art. 388

Titolo settimo: Mezzi d'impugnazione

Capitolo 1: Ricorso

Ricorso al Tribunale federale.....	Art. 389
Ricorso al tribunale cantonale.....	Art. 390
Sussidiarietà.....	Art. 391
Lodi impugnabili	Art. 392
Motivi di ricorso	Art. 393
Rinvio per rettifica o completamento.....	Art. 394
Decisione	Art. 395

Capitolo 2: Revisione

Motivi di revisione.....	Art. 396
Termini	Art. 397
Procedura.....	Art. 398
Rinvio al tribunale arbitrale	Art. 399

Parte quarta: Disposizioni finali

Titolo primo: Esecuzione

Principi	Art. 400
Progetti pilota	Art. 401
Statistiche e numero di casi.....	Art. 401a

Titolo secondo: Adeguamento di leggi

Abrogazione e modifica del diritto vigente.....	Art. 402
Disposizioni di coordinamento	Art. 403

Titolo terzo: Disposizioni transitorie

Capitolo 1: Disposizioni transitorie del 19 dicembre 2008

Applicabilità del diritto previgente	Art. 404
Impugnazioni	Art. 405
Proroga di foro.....	Art. 406
Giurisdizione arbitrale	Art. 407

Capitolo 2: Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2012

.....	Art. 407a
-------	-----------

Capitolo 3: Disposizione transitoria della modifica del 20 marzo 2015

.....	Art. 407b
-------	-----------

**Capitolo 4: Disposizione transitoria della modifica del
19 giugno 2015**

..... Art. 407c

**Capitolo 5: Disposizione transitoria della modifica del
14 dicembre 2018**

..... Art. 407d

**Capitolo 6: Disposizione transitoria della modifica
del 25 settembre 2020**

..... Art. 407e

**Capitolo 7: Disposizione transitoria della modifica
del 17 marzo 2023**

..... Art. 407f

Titolo quarto: Referendum ed entrata in vigore

..... Art. 408